

Contrato Sports World · Versión 4.4

Contrapropuesta de EL PRESTADOR con control de cambios sobre el borrador marcado por EL CLIENTE

DOCUMENTO BASE	VERSIÓN	MARCADO
Borrador marcado por EL CLIENTE · 13 ago – 1 sep 2026, con sus cambios aceptados	V4.4 · 10 de septiembre de 2026 · integra las precisiones de la V4.3	87 párrafos o filas modificados · 74 insertados · 50 suprimidos
NOTAS		
125 comentarios · 12 aceptados · 43 con condición · 12 rechazados · 54 propios · 4 sin cambio		
texto insertado redacción propuesta por EL PRESTADOR texto-suprimido redacción del borrador de EL CLIENTE que se sustituye ACEPTADO ACEPTADO CON CONDICIÓN RECHAZADO CAMBIO DE EL PRESTADOR SIN CAMBIO DE TEXTO		

Sports World · Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Consultoría

Rediseño web + SEO · Agente de voz “BES” · Servicios recurrentes · Proyectos B (BDS) y C (Academia) activables por Addendum

Versión 4.4 · contrapropuesta de EL PRESTADOR · 11 de septiembre de 2026.^[1] Responde al borrador marcado por EL CLIENTE (13 de agosto al 1 de septiembre de 2026) sobre la V4.2 e integra las nueve precisiones de la V4.3. El registro de cambios que la acompaña indica qué cambios de EL CLIENTE se aceptan, cuáles se aceptan con condición y cuáles se sustituyen.

1

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Portada

DESCRIPCIÓN La V4.4 se identifica como contrapropuesta de EL PRESTADOR, responde al marcado de EL CLIENTE sobre la V4.2 e incorpora las nueve precisiones de la V4.3 publicada en agosto de 2026. Todo cambio sin nota en los Anexos corresponde a esas precisiones (Paquete Legal §1 a §9).

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORÍA (“CONTRATO”) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, OPERADORA Y ADMINISTRADORA SW, S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR HADI MICHEL IBRAHIM IBRAHIM; Y POR LA

OTRA PARTE, **LIVE STREAMING SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.** (EN LO SUCESIVO EL “**PROVEEDOR**” o “**EL PRESTADOR**”, comercialmente *Final Upgrade AI*), REPRESENTADA POR **ERIC TOLEDANO DE JESÚS LOZANO**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

Declaraciones

I. Declara EL CLIENTE, por conducto de su apoderado, que:

- a) Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública número 1,279 del 6 de abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Notario Público número 243 del entonces Distrito Federal.
- b) Su apoderado cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente Contrato, facultades que no le han sido revocadas ni limitadas.
- c) Está registrada en el RFC con la clave **OAS050406RT6**.
- d) Es su voluntad recibir del Proveedor los servicios especificados en sus Anexos.
- e) La celebración del Contrato no contraviene sus estatutos ni disposición legal aplicable.
- f) No requiere consentimiento o autorización adicional.

II. Declara el Proveedor, por conducto de su apoderado, que:

- a) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de México, según consta en la Escritura Pública número 69,579 de fecha 5 de julio de 2021, otorgada ante la fe de Luis Gerardo Mendoza Powell, Notario Público número 106 del Estado de México. ²

2

ACEPTADO

Declaraciones II a) y b)

CAMBIO DE EL CLIENTE Inserta los datos de la escritura constitutiva de EL PRESTADOR (69,579, 5 de julio de 2021, Notaría 106 del Estado de México, Luis Gerardo Mendoza Powell) y remite el poder al mismo instrumento.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan los datos en sus términos. No se pide reciprocidad: la Declaración I b) de EL CLIENTE se conserva como estaba, sin exigir los datos del instrumento que acredita las facultades de su apoderado.

Comentarios del borrador: C8, C9

- b) Su apoderado cuenta con facultades suficientes para obligarla, lo que acredita con la Escritura Pública detallada en el inciso anterior.
- c) Su objeto social le permite prestar los Servicios.
- d) Está registrada en el RFC con la clave **LSS210705BG1**.
- e) Cuenta con la experiencia, capacidad técnica, recursos y personal propios para prestar los Servicios, los cuales ejecuta con su propia organización y medios, sin proporcionar ni poner a disposición de EL CLIENTE trabajadores propios en sus centros de trabajo, por lo que los Servicios no constituyen subcontratación de personal en términos de los artículos 12 a 15 de la Ley Federal del Trabajo ~~ni, no~~ requieren el registro previsto en el artículo 15 de dicha Ley (REPSE) ni actualizan los supuestos del artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación ³.

3 CAMBIO DE EL PRESTADOR Declaraciones II e)

DESCRIPCIÓN Se agrega que los Servicios no actualizan los supuestos del artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación: EL PRESTADOR ejecuta con organización y medios propios y no pone personal a disposición de EL CLIENTE, por lo que no aplica el registro REPSE ni la retención de ese régimen.

De conformidad con las Declaraciones que anteceden, las Partes están de acuerdo en celebrar el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

Cláusulas

PRIMERA. Definiciones. Para los efectos del presente Contrato, los términos siguientes, en singular o plural, tendrán el significado que se indica:

Término	Significado
Contrato	El presente contrato de prestación de servicios profesionales y consultoría, junto con sus Anexos y, en su caso, sus Addenda <u>Addenda</u> y convenios modificatorios.
EL CLIENTE	Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V. (Sports World).
EL PRESTADOR	Live Streaming Services México, S.A. de C.V. (comercialmente <i>Final Upgrade AI</i>).
Partes	EL CLIENTE y EL PRESTADOR, conjuntamente.
Anexo Uno	El anexo que enumera los requerimientos y aportaciones a cargo de EL CLIENTE.
Anexo Dos	El anexo que detalla los entregables a cargo de EL PRESTADOR.
Anexo Tres	El anexo informativo con la estimación de los gastos variables de operación a cargo de EL CLIENTE.
Anexo Cuatro	El anexo que recoge los targets comerciales post-lanzamiento, de carácter aspiracional y no vinculante.
Anexo Cinco	El anexo que establece los niveles de servicio y el protocolo de gestión de incidencias, crisis y continuidad.
Addendum	El documento que, suscrito por ambas Partes, activa el Proyecto B o el Proyecto C en los términos ya pactados en este Contrato.
Proyecto A	El rediseño integral del sitio web, el agente “BES” en el canal web y los servicios recurrentes (Cláusulas Tercera y Sexta).
Proyecto B	El Business Development System o “BDS” (Cláusula Cuarta).
Proyecto C	La Academia Sports World (Cláusula Quinta).
Servicios	Los servicios y entregables a cargo de EL PRESTADOR descritos en este Contrato y en el Anexo Dos.
“BES”	El agente conversacional de inteligencia artificial desarrollado por EL PRESTADOR.

<u>Modelos de Lenguaje Autorizados</u> ⁴	<u>Los modelos de lenguaje de Google (Gemini), OpenAI (GPT) y Anthropic (Claude), entre los cuales EL PRESTADOR puede elegir y sustituir libremente para la operación de “BES” y de los demás Servicios, sin necesidad de convenio modificatorio y sin costo adicional para EL CLIENTE, cuyos consumos EL CLIENTE cubre conforme a la Cláusula Décima Cuarta. La sustitución fuera de esos tres proveedores requiere el consentimiento previo y por escrito de EL CLIENTE.</u>
<u>Plataformas de Terceros</u>	<u>Los Modelos de Lenguaje Autorizados, la plataforma de síntesis y reconocimiento de voz y la WhatsApp Business API de Meta, de las que depende la operación de “BES”, del BDS y de la Academia (Cláusulas Décima Cuarta y Vigésima Primera).</u>
Componentes Preexistentes	Los desarrollos, motores, frameworks, plantillas, prompts, metodologías y herramientas de EL PRESTADOR preexistentes al Contrato o de uso general en su operación, incluyendo el motor conversacional base de “BES” (Cláusula Décima Sexta).
CRM	El sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de EL CLIENTE.
CMS	El sistema de administración de contenidos del sitio web.
Middleware	La capa de integración desarrollada por EL PRESTADOR que comunica el sitio y “BES” con el API del CRM.
Pago Único	La contraprestación no recurrente de cada proyecto, pagadera en dos exhibiciones de 50% (cincuenta por ciento) cada una.
Iguala	La contraprestación mensual fija por los servicios recurrentes de mantenimiento y soporte.
<u>Desarrollo Mayor</u> ⁵	<u>Toda nueva funcionalidad, integración o cambio de alcance no comprendido en el Anexo Dos, o cualquier trabajo que exceda de 40 (cuarenta) horas, que se cotiza y se aprueba por escrito antes de iniciarse (Cláusulas Sexta y Décima).</u>
<u>Persona Encargada</u> ⁶	<u>EL PRESTADOR, en su carácter de persona encargada del tratamiento de datos personales por cuenta de EL CLIENTE, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 (Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava).</u>
Tipo de Cambio Contractual	\$17.80 MXN (diecisiete pesos 80/100 M.N.) por USD \$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América), fijo para todos los efectos de este Contrato.
IVA	El Impuesto al Valor Agregado, a la tasa legal vigente (actualmente 16%).
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Semana	Semana calendario contada a partir de la fecha de inicio de los trabajos del proyecto de que se trate.
Lanzamiento en Firme	La puesta en producción del sitio web al término de la Semana 810 del Proyecto A.

Periodo de Estabilización	Periodo de seis (6) semanas posteriores al Lanzamiento en Firme, durante el cual EL PRESTADOR deberá, sin costo adicional para EL CLIENTE, identificar, atender y corregir cualquier error, defecto, incidencia, inconsistencia de funcionamiento o desviación respecto de los requerimientos y criterios de aceptación establecidos para el proyecto, incluyendo aquellos detectados como consecuencia del tráfico y uso real de la Plataforma. Durante dicho periodo, las correcciones derivadas de errores o incumplimientos respecto de los requerimientos acordados no se considerarán cambios de alcance ni generarán costos adicionales para EL CLIENTE.
Periodo de Estabilización ⁷	<u>El periodo de 6 (seis) semanas contadas a partir del Lanzamiento en Firme, que concluye por el solo transcurso de ese plazo, sin necesidad de declaración de las Partes, durante el cual EL PRESTADOR corrige sin costo adicional los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y los ajustes derivados del tráfico y uso real del sitio. No comprende cambios de alcance ni nuevas funcionalidades, que se tramitan conforme a la Cláusula Décima.</u>
Tiempo de Espera (stand-by) ⁸	Los días en que el equipo de EL PRESTADOR permanece sin poder avanzar por causas imputables a EL CLIENTE <u>la falta o demora de EL CLIENTE en la entrega de las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos a su cargo conforme al Anexo Uno. Es el único supuesto que causa stand-by</u> (Cláusula Décima Quinta, <u>inciso a</u>).
Project Owner	El responsable único del proyecto designado por EL CLIENTE.

4

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Primera · Modelos de Lenguaje Autorizados

DESCRIPCIÓN Los tres proveedores quedan nombrados —Google (Gemini), OpenAI (GPT) y Anthropic (Claude)— y EL PRESTADOR puede elegir y sustituir libremente entre ellos, sin convenio modificatorio y sin costo adicional; salir de esos tres requiere consentimiento previo por escrito de EL CLIENTE. Se agrega también la definición de Plataformas de Terceros.

5

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Primera · Desarrollo Mayor

DESCRIPCIÓN Responde a los comentarios C107 y C821: «Desarrollo Mayor» es toda nueva funcionalidad, integración o cambio de alcance no comprendido en el Anexo Dos, o cualquier trabajo que exceda de 40 horas; siempre se cotiza y se aprueba por escrito antes de iniciarse. Los excedentes de la bolsa de horas que no lleguen a ese umbral se rigen por la Cláusula Sexta.

Comentarios del borrador: C107, C821

6

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Primera · Persona Encargada

DESCRIPCIÓN La ley vigente es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025, cuyo artículo 2, fracción XII, define a la «persona encargada». El Contrato adopta esa ley y ese término en las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava.

7 **ACEPTADO CON CONDICIÓN** Primera · Periodo de Estabilización

CAMBIO DE EL CLIENTE De «2 a 4 semanas» a 6 semanas; el objeto pasa a cubrir «cualquier error, defecto, incidencia, inconsistencia... o desviación respecto de los requerimientos».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan las 6 (seis) semanas con dos condiciones: (1) el periodo concluye por el solo transcurso del plazo, contado desde el Lanzamiento en Firme, sin declaración de estabilidad de ninguna de las Partes; (2) su objeto se limita a los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y a los ajustes derivados del tráfico real; los cambios de alcance se tramitan por la Cláusula Décima y no lo prorrogan. Misma regla en la Novena II.4, en el Anexo Dos I.3 y en el Anexo Cinco V.

Comentarios del borrador: C279, C280

8 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Primera · Tiempo de Espera (stand-by)

DESCRIPCIÓN La definición anterior —«por causas imputables a EL CLIENTE»— admitía supuestos ajenos al bloqueo real del equipo. Se acota a la falta o demora en la entrega de las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos del Anexo Uno y se declara el único supuesto que causa stand-by, en congruencia con la Cláusula Décima Quinta, inciso a).

SEGUNDA. Objeto. EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL CLIENTE los servicios profesionales de los tres proyectos que comprende la relación comercial de las Partes, conforme a los alcances que de manera limitativa se describen en las Cláusulas Tercera a Sexta, al detalle de entregables del **Anexo Dos** y contra los requerimientos a cargo de EL CLIENTE del **Anexo Uno**, ambos parte integrante e inseparable del Contrato; la contraprestación consolidada de los tres proyectos consta en la **Cláusula Octava**. El **Proyecto A** —Cláusulas Tercera y Sexta— es exigible desde la firma del presente Contrato. Los **Proyectos B y C** quedan incorporados en su objeto, alcance y precio desde ahora, pero **no generan obligación ni costo para ninguna de las Partes sino hasta la suscripción del Addendum respectivo que los active; dicho Addendum detalla —sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones a cargo de EL CLIENTE ya pactados en las Cláusulas Cuarta, Quinta y Octava**⁹. Cualquier servicio o entregable no comprendido expresamente se entenderá excluido y será materia de cotización por separado mediante convenio modificatorio. Para las cantidades en dólares se conviene el tipo de cambio fijo de **MXN \$17.80 (diecisiete pesos 80/100 M.N.) por USD \$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América)**¹⁰. Los plazos a cargo de EL PRESTADOR comienzan a correr a partir de la entrega, por EL CLIENTE, de la totalidad de los requerimientos de los **Bloques 0 y A** del Anexo Uno; los requerimientos de los **Bloques B a F** del Anexo Uno constituyen hitos exigibles en las fechas señaladas en dicho Anexo, y cualquier atraso de EL CLIENTE en su entrega extiende, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste y con el cargo de stand-by de la Cláusula Décima Quinta cuando proceda.

9 **RECHAZADO** Segunda · Addenda

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime «que los active; dicho Addendum detalla —sin modificar— el alcance operativo, las exclusiones y las aportaciones... ya pactados».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se reinstala la frase. Los Addenda del BDS y de la Academia detallan sin modificar lo pactado en las Cláusulas Cuarta, Quinta y Octava; sin esa regla un Addendum podría alterar alcance o precio sin convenio modificatorio.

CAMBIO DE EL CLIENTE Agrega «(diecisiete pesos 80/100 M.N.)» y «(un dólar)»; confirma el tipo de cambio fijo de 17.80 (C27).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta la redacción con la denominación legal completa del dólar. El tipo de cambio de MXN 17.80 queda fijo para todos los efectos del Contrato (Cláusula Primera).

Comentarios del borrador: C26, C27

TERCERA. Alcance del Proyecto A. El Proyecto A comprende los servicios de los apartados I y II siguientes; sus servicios recurrentes de mantenimiento y soporte constan en la Cláusula Sexta y su contraprestación en la Cláusula Octava.

I. Rediseño integral del sitio web sportsworld.com.mx con enfoque en posicionamiento orgánico. Nuevo sitio institucional bajo el dominio sportsworld.com.mx, integrado por **148 (ciento cuarenta y ocho) páginas**, conforme al alcance, la arquitectura y los entregables del Anexo Dos, con diseño **Mobile First** (aproximadamente 70% del tráfico es móvil). Plazo de entrega: ~~8 (ocho)~~ **10 (diez) semanas**, contadas conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda y sujetas a las aprobaciones del Anexo Dos. ⁽¹⁴⁾ ~~EL PRESTADOR deberá responder~~ El cronograma comprende las revisiones de las etapas previas al Lanzamiento en Firme conforme al Anexo Dos, Sección I.4. La revisión final se contará desde la entrega correspondiente al Lanzamiento en Firme y podrá concluir después de la Semana 10, sin que ello modifique por sí mismo la fecha del lanzamiento ni el inicio del Periodo de Estabilización. Plazos de respuesta recíprocos. ⁽¹¹⁾ EL PRESTADOR responderá a cada solicitud de aprobación o retroalimentación de EL CLIENTE dentro de un plazo máximo de ~~dos días hábiles; el silencio de EL PRESTADOR no podrá interpretarse~~ 2 (dos) días hábiles, y su silencio no se interpretará en perjuicio de EL CLIENTE ni ~~extender~~ extenderá el plazo de entrega. Correlativamente, EL CLIENTE resolverá cada solicitud de aprobación dentro del plazo de respuesta previsto en el Anexo Dos, Sección I.4; transcurrido ese plazo sin observaciones específicas por escrito, se aplicarán la aceptación tácita de la Cláusula Décima y la extensión de plazos de la Cláusula Décima Quinta. EL CLIENTE reconoce que las posiciones específicas por palabra clave y los volúmenes de tráfico dependen de factores ajenos a EL PRESTADOR (entre ellos los algoritmos de los buscadores); EL PRESTADOR **no garantiza** posiciones específicas por palabra clave ni volúmenes de tráfico. Lo comprometido, ~~con carácter vinculante y exigible~~, son los KPIs verificables del Anexo Dos, Sección IV (incluida la cobertura de keywords unbranded), conforme al régimen de medición ahí previsto. ⁽¹²⁾ ~~El incumplimiento de dichos KPIs por causas atribuibles a EL PRESTADOR dará lugar a las consecuencias previstas en el Anexo Dos, Sección IV y, en su caso, a las penas convencionales de la Cláusula Séptima, sin perjuicio de que EL CLIENTE pueda exigir a EL PRESTADOR, sin costo adicional, la implementación de las medidas correctivas necesarias para alcanzar dichos KPIs. Sin perjuicio de lo anterior,~~ las Partes recogen en el **Anexo Cuatro los targets comerciales post-lanzamiento**, de carácter aspiracional y **no vinculante**: de darse las condiciones necesarias —señaladamente, la inversión en palabras clave y pauta conforme a las recomendaciones que EL PRESTADOR formule a EL CLIENTE— es razonable esperar que dichos targets se realicen, y EL PRESTADOR hará todo cuanto esté a su alcance, dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzarlos. EL PRESTADOR ~~se obliga a formular~~ formulará dichas recomendaciones por escrito; y de forma fundamentada ~~y con la periodicidad prevista en el~~ en el reporte mensual del ⁽¹³⁾ Anexo Cinco, y hará todo cuanto esté a su alcance, dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzarlos apartado III.

11

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Tercera I · plazo de respuesta de EL PRESTADOR

CAMBIO DE EL CLIENTE EL PRESTADOR debe responder cada solicitud de aprobación o retroalimentación en 2 días hábiles; su silencio no extiende plazos.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta con reciprocidad: EL CLIENTE resuelve cada aprobación en el plazo del Anexo Dos I.4 y, vencido sin observaciones específicas por escrito, aplican la aceptación tácita de la Cláusula Décima y la extensión de plazos de la Décima Quinta.

12

RECHAZADO

Tercera I · KPIs vinculantes

CAMBIO DE EL CLIENTE Los KPIs del Anexo Dos IV pasan a ser «vinculantes y exigibles», sujetos a las penas de la Séptima, con medidas correctivas sin costo a exigencia de EL CLIENTE.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se conserva el texto V4.2. Los KPIs de implementación condicionan la aprobación final y se sujetan a las Cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta, con las precisiones de medición del Anexo Dos IV; el KPI de cobertura de keywords unbranded tiene el régimen separado de medición a doce meses y remediación con la bolsa de horas previsto en dicho Anexo. No se equiparan ambos regímenes ni se aplican a los KPIs las penas de soporte del Anexo Cinco. Las posiciones por palabra clave y los volúmenes de tráfico dependen de terceros; el propio párrafo lo reconoce.

13

ACEPTADO

Tercera I · recomendaciones de pauta

CAMBIO DE EL CLIENTE Las recomendaciones de inversión en palabras clave y pauta deben formularse por escrito y de forma fundamentada, con la periodicidad del Anexo Cinco.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta: las recomendaciones se formulan por escrito y fundamentadas en el reporte mensual del Anexo Cinco, apartado III.

14

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Tercera I, Cuarta, Primera y Anexo Dos I.4 · plazo de 10 semanas

DESCRIPCIÓN Los Proyectos A y B pasan de 8 a 10 semanas porque las aprobaciones de EL CLIENTE llevan 6 (seis) días hábiles de revisión cada una, acordados entre las Partes: el cronograma comprende las etapas previas y el Lanzamiento en Firme, y la revisión de la Aprobación 4 se cuenta desde su entrega y puede concluir después de la Semana 10 sin mover el lanzamiento ni la estabilización. Los hitos quedan al término de las Semanas 3, 5, 9 y 10. Con inicio el 20 de septiembre de 2026, el Lanzamiento cae el 28 de noviembre, la estabilización concluye el 9 de enero de 2027 y la iguala se causa desde el 1 de febrero de 2027.

II. Desarrollo e integración del agente conversacional “BES”. Agente “BES” integrado al sitio, con voz sintética natural en español de México e interacción bidireccional por **voz y texto**, entrenado con la base de conocimiento de EL CLIENTE. Su operación **bajo el presente Contrato (Proyecto A)** se limita al **canal web** del sitio y al envío automatizado, vía **WhatsApp**, de **2 (dos) mensajes recordatorios** (24 horas y 2 horas antes de la visita solicitada). La visita guiada **no se reserva ni se verifica disponibilidad**: el día y horario elegidos por el usuario, dentro del horario de atención del club, se envían por correo al club como requerimiento. La **operación conversacional de “BES” por WhatsApp (solo texto)** forma parte del **Business Development System (Proyecto B)** y se contrata por **Addendum por separado, con contraprestación adicional** (Cláusulas Cuarta y Octava, Sección B). Quedan **excluidas** de este Contrato la **telefonía** y la **voz por WhatsApp**. Los **costos de operación** de “BES” (plataforma de voz, interfaz del modelo de razonamiento y hospedaje de la lógica) los cubre directamente EL CLIENTE a los proveedores correspondientes y no

constituyen ingreso de EL PRESTADOR (ver Cláusula Décima Cuarta). EL PRESTADOR **no garantiza** tasas de conversión, cierres ni volúmenes de agendamiento; los targets aspiracionales de estas métricas constan en el **Anexo Cuatro**.

CUARTA. Alcance del Proyecto B — Business Development System (BDS). *Sistema de captación y conversión de leads multicanal en tiempo real.* EL PRESTADOR desarrolla e integra para EL CLIENTE un sistema (el “BDS”) que reduce el **tiempo al primer contacto** atendiendo a los prospectos en **WhatsApp** y en la **consola interna**, con el **mismo cuestionario de experiencia ideal y la misma escritura al CRM del Proyecto A**, mediante: (i) landing de campañas con el cuestionario de experiencia ideal; (ii) integración con **WhatsApp Business API** (número oficial de EL CLIENTE) para mensajería bidireccional, plantillas y multiagente; (iii) **“BES” sobre WhatsApp (solo texto)** como **respaldo automático atención inicial 24/7**, ~~con un tiempo máximo de primera respuesta de [●] minutos/segundos de toda conversación entrante~~, con una primera respuesta automática en un máximo de 60 (sesenta) segundos, medida en el percentil 95 desde la recepción del mensaje por la WhatsApp Business API y en condiciones normales de operación de las plataformas de terceros ^[15], con escalación a operador humano; (iv) consola de operadores/asesores (rol de operador sobre la consola interna del Proyecto A); (v) capa de enrutamiento en tiempo real (~~human-first~~ ~~→ atiende “BES” de respaldo~~ ~~→ escalación~~ ~~→ escalación a operador humano a petición expresa del usuario o por política de escalamiento aprobada por EL CLIENTE~~ ~~→ devolución de llamada agendada fuera del horario de operadores~~); y (vi) ~~funnel y medición del BDS, integrado a la medición del Canal de WhatsApp y del tiempo al primer contacto, integrada al mismo funnel de resultados y dashboard del Proyecto A —el BDS no constituye un funnel independiente—~~. Quedan **excluidas** la **telefonía** y la **voz por WhatsApp**. El detalle funcional, las exclusiones específicas y las aportaciones a cargo de EL CLIENTE constan en el **Addendum del BDS**, documento que desarrolla —sin modificar— el alcance aquí pactado. **Plazo de desarrollo y entrega:** ~~8 (ocho)~~ **10 (diez) semanas**, contadas a partir de la suscripción del Addendum del BDS y del cierre del listado de requerimientos; el Proyecto B ^[17] **se ejecuta en paralelo al Proyecto A cuando se activa simultáneamente**; si se activa después, su plazo se contará conforme a esta Cláusula y al Addendum respectivo, sin modificar el cronograma ~~de éste del Proyecto A~~, y el retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende el plazo día por día (Cláusula Décima Tercera). **Contraprestación:** Cláusula Octava, Sección B. **Mantenimiento:** el mantenimiento y soporte del BDS, una vez activado, queda comprendido **sin costo adicional en la iguala mensual del Proyecto A (Cláusula Sexta)** **mientras ésta se encuentre vigente**, e incluye, ~~sin limitar de manera enunciativa, la~~ ^[16] actualización de plantillas de mensajería ante cambios de política de la plataforma, ~~la~~ **corrección de fallas de integración**, ~~y y los~~ **ajustes menores de enrutamiento y escalación**. ~~Quedan fuera de “mantenimiento” el~~ **El desarrollo de nuevas funcionalidades no contempladas en el Addendum del BDS, mismas que se tramitarán como control de cambios o servicio adicional cotizado por separado constituye un Desarrollo Mayor y se tramita conforme a la Cláusula Décima.**

15 **ACEPTADO CON CONDICIÓN** Cuarta (iii) · primera respuesta de «BES» en WhatsApp

CAMBIO DE EL CLIENTE Inserta «con un tiempo máximo de primera respuesta de [●] minutos/segundos» (C73).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se fija en 60 (sesenta) segundos, medidos en el percentil 95 desde la recepción del mensaje por la WhatsApp Business API y en condiciones normales de operación de las plataformas de terceros. Se conserva la regla de enrutamiento de la V4.3: «BES» atiende toda conversación entrante y la intervención humana es una escalación.

Comentarios del borrador: C73

16

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Cuarta · mantenimiento del BDS

CAMBIO DE EL CLIENTE Sustituye «comprendido en la iguala mensual del Proyecto A» por «comprendido sin costo adicional, e incluye, sin limitar: actualización de plantillas..., corrección de fallas de integración, ajustes menores de enrutamiento».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta la lista, con carácter enunciativo, y se restaura el vínculo con la iguala del Proyecto A mientras ésta se encuentre vigente. Las nuevas funcionalidades no contempladas en el Addendum del BDS constituyen un Desarrollo Mayor (Cláusula Décima).

17

SIN CAMBIO DE TEXTO

Tercera, Cuarta y Quinta · confirmaciones

CAMBIO DE EL CLIENTE Confirmaciones internas de EL CLIENTE sobre plazos, fases y esquema de costos variables (C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Sin cambio de texto: EL CLIENTE confirmó los plazos de 8 y 10 semanas, las fases de la Academia y el esquema de costos variables de operación.

Comentarios del borrador: C76, C77, C87, C88, C102, C103, C105, C106

QUINTA. Alcance del Proyecto C — Academia Sports World. Sistema formal de capacitación y práctica para el equipo comercial. EL PRESTADOR desarrolla e implementa para EL CLIENTE un sistema de capacitación y práctica (la “Academia”) para los 200 (doscientos) asesores comerciales de EL CLIENTE, en dos fases, con los siguientes **entregables**: (i) el mapeo de la taxonomía maestra del cliente —la ya utilizada en el cuestionario del Proyecto A— a los siete componentes del programa, ~~el cual deberá ser validado por escrito por EL CLIENTE dentro de un plazo máximo de [●] que EL CLIENTE validará por escrito dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a su presentación¹⁸; transcurrido dicho —la misma ventana de revisión de la Cláusula Décima—; transcurrido ese~~ plazo sin manifestación expresa ~~de EL CLIENTE, EL PRESTADOR podrá requerir por escrito dicha validación, y solo entonces, de persistir el silencio por diez días adicionales, se entenderá tácitamente aprobado para efectos de continuar el desarrollo por escrito, el mapeo se entenderá aprobado~~ conforme a la aceptación tácita de la Cláusula Décima, para todos los efectos de este Contrato²⁰, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a solicitar ajustes posteriores conforme al régimen de control de cambios de la Cláusula Décima; (ii) la **plataforma de módulos interactivos** (Fase 1), con lecciones organizadas en cuatro niveles y progresión por acreditación obligatoria; (iii) la **segmentación de contenido por tipo de club** (capa base común más capa de adaptación por segmento); (iv) el **agente conversacional de inteligencia artificial por voz** (Fase 2) para la práctica de la conversación de venta mediante simulación (*role-play*), con selección adaptativa de escenarios, evaluación de desempeño por sesión y calendario de repasos posteriores a la certificación; (v) el **dashboard de readiness** agregado por asesor, club, ciudad y a nivel nacional; y (vi) la **calibración de la línea base** con las métricas reales del CRM de EL CLIENTE, previa al compromiso de KPIs del programa. **Aportaciones a cargo de EL CLIENTE para este Proyecto**: la validación del mapeo de la taxonomía y de la segmentación por club antes de la producción de contenido; el mínimo aprobatorio de acreditación por módulo; el acceso a las métricas del CRM por asesor; la colaboración de su equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club; el **servidor propio** donde opera la plataforma de la Academia; y la gestión, en paralelo, de los habilitadores operativos identificados en campo — todo conforme al detalle del **Addendum de la Academia**, documento que desarrolla —sin modificar— el alcance aquí pactado. **Plazo de desarrollo y entrega: 10 (diez) semanas**, contadas a partir de la suscripción del Addendum de la Academia y del cierre de la validación de la taxonomía maestra y del listado de requerimientos; el retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende el plazo día por día (Cláusula Décima Tercera). La fase de práctica por voz (*role-play*) **presupone el motor conversacional de “BES” del Proyecto A operativo**; si este Addendum se suscribe antes de esa disponibilidad, la fase de módulos avanza sin restricción y el plazo de desarrollo de la fase de práctica se contará a partir de que el motor esté

disponible, sin responsabilidad para EL PRESTADOR. **Contraprestación:** Cláusula Octava, Sección C. **Mantenimiento (opcional):** ¹⁹ al suscribir el Addendum de la Academia, EL CLIENTE decide si contrata o no la **iguala mensual de mantenimiento de la Academia** de las Cláusulas Sexta y Octava, Sección C.

18 **ACEPTADO CON CONDICIÓN** Quinta (i) · validación de la taxonomía

CAMBIO DE EL CLIENTE Validación por escrito en «[•] días hábiles» (C91), requerimiento de EL PRESTADOR y aprobación tácita 10 días después.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR La validación se sujeta a una sola ventana de 6 (seis) días hábiles, con aceptación tácita directa conforme a la Cláusula Décima, sin requerimiento adicional; el mecanismo de aprobación tácita propuesto por EL CLIENTE se acepta.

Comentarios del borrador: C91, C87, C88

19 **RECHAZADO** Quinta · contraprestación y mantenimiento opcional

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime la remisión «Contraprestación: Cláusula Octava, Sección C. Mantenimiento (opcional): al suscribir el Addendum...».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se reinstala la remisión: sin ella la iguala opcional de la Academia queda sin regla de activación, aunque la Octava C y la Sexta II siguen previéndola.

20 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Quinta · validación de la taxonomía

DESCRIPCIÓN La redacción anterior daba 6 días hábiles, exigía después un requerimiento escrito de EL PRESTADOR y concedía 6 días hábiles adicionales: 12 días hábiles efectivos, el doble de cualquier otra ventana del Contrato. Se unifica con el régimen general: 6 (seis) días hábiles y aceptación tácita directa conforme a la Cláusula Décima, sin perjuicio del control de cambios posterior.

SEXTA. Servicios recurrentes (iguales).

I. Iguala del Proyecto A — mantenimiento y soporte técnico. Los servicios recurrentes del Proyecto A se prestan mediante una **iguala mensual**, cuya contraprestación consta en la **Cláusula Octava**, y que comprende mantenimiento técnico (seguridad, dependencias y desempeño), mantenimiento de “BES” —incluido, una vez activado el Proyecto B, el mantenimiento y soporte del BDS, sin costo adicional (Cláusula Cuarta)—, operación de la sección de administración y del tablero, reporte mensual y **soporte con primer respondiente por agente de voz disponible 24/7 (veinticuatro horas, los siete días) y escalamiento a soporte humano en horario hábil**, conforme a la Cláusula Séptima y al Anexo Cinco. El **hospedaje del sitio corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE** (servidor propio), por lo que no forma parte de la iguala; las condiciones generales del servidor constan en el **Anexo Uno, Bloque F**. La iguala incluye una **bolsa de mejora de hasta 8 (ocho) horas mensuales, no acumulables**, ~~no existirán cargos adicionales a cargo del CLIENTE;~~ La bolsa corresponde exclusivamente a mejoras; no limita ni sustituye las obligaciones de mantenimiento, soporte o garantía expresamente comprendidas en el Contrato. A su vez, estas obligaciones no amplían el alcance de los entregables ni incluyen nuevas funcionalidades, integraciones o cambios de alcance, que se tramitan conforme a la Cláusula Décima. Ninguna hora adicional a la bolsa se utilizará ni se facturará sin la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE, quien recibirá antes la estimación de horas y el alcance del trabajo propuesto; las horas aprobadas en exceso de la bolsa se facturan a la ²¹ tarifa de USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA por hora —la misma tarifa horaria con la que se calculó la bolsa incluida en la iguala—, revisable mediante aviso por escrito a EL CLIENTE con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. Todo Desarrollo Mayor requiere cotización previa y autorización expresa por

escrito de EL CLIENTE antes de iniciar su ejecución (Cláusula Décima). **Plazo mínimo inicial, terminación y renovación.** La iguala tiene un plazo mínimo inicial de **6 (seis) meses**, durante el cual no podrá darse por terminada salvo por incumplimiento en términos de la Cláusula Décima Quinta. Transcurrido dicho plazo mínimo, EL CLIENTE podrá ~~dar por terminada la iguala~~ darla por terminada en cualquier momento, ~~previa notificación~~ sin penalidad ni responsabilidad alguna, mediante aviso ^[22] por escrito a EL PRESTADOR con al menos **30 (treinta) días naturales** de anticipación, ~~la iguala se renovará automáticamente por un periodo de 12 (doce) meses; durante ese periodo, cualquiera de las Partes podrá darla por terminada unilateralmente, sin penalidad ni responsabilidad alguna, mediante aviso por escrito a la otra con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. Si al concluir el periodo de 12 (doce) meses EL CLIENTE no manifiesta por escrito su deseo de cancelarla con la misma anticipación de 30 (treinta) días naturales; a falta de aviso, la iguala se renovará automáticamente por periodos sucesivos de 12 (doce) meses, cada uno sujeto a estas mismas reglas de terminación anticipada con~~ terminable por cualquiera de las Partes con el mismo aviso de 30 (treinta) días naturales ~~y de renovación automática.~~

21 RECHAZADO Sexta I · excedentes de la bolsa de horas

CAMBIO DE EL CLIENTE Sustituye la tarifa de USD 75/hora, su revisión y la aprobación previa por «no existirán cargos adicionales a cargo del CLIENTE» (C107).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se restaura el texto V4.2, que ya protegía a EL CLIENTE: ninguna hora adicional se utiliza ni se factura sin su aprobación previa y por escrito, con estimación anticipada; las horas aprobadas en exceso se facturan a USD 75.00 (MXN 1,335.00) más IVA por hora. Se agrega la definición de Desarrollo Mayor que EL CLIENTE solicita (siempre por cotización).

Comentarios del borrador: C107, C820, C821

22 ACEPTADO Sexta I · terminación y renovación de la iguala

CAMBIO DE EL CLIENTE Tras el mínimo de 6 meses (confirmado en C111), terminación en cualquier momento con 30 días de aviso «sin penalidad ni responsabilidad alguna»; renovaciones de 12 meses con aviso de 30 días (antes 60).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta en sus términos.

Comentarios del borrador: C110, C111

II. Iguala opcional de la Academia. La **iguala mensual de mantenimiento de la Academia** es **opcional**: EL CLIENTE decide si la contrata al suscribir el Addendum de la Academia (Cláusula Quinta). De contratarse, comprende el mantenimiento de la plataforma de módulos interactivos (Fase 1), la actualización de la biblioteca de escenarios y perfiles certificados del *role-play* (Fase 2), el mantenimiento del dashboard de *readiness* con su reporte mensual y el soporte de la Academia en horario hábil; su contraprestación y desglose constan en la **Cláusula Octava, Sección C**. De no contratarse, cualquier mantenimiento posterior de la Academia se cotizará por separado.

SÉPTIMA. Niveles de servicio y gestión de incidencias. **I.** El soporte de los Servicios opera **24/7 (veinticuatro horas, los siete días)** con **primer respondiente por agente de voz** que recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia, y **escalamiento a soporte humano en horario hábil**. Las severidades, los tiempos de primera respuesta y de resolución objetivo, el protocolo de gestión de incidencias y de crisis, el reporte mensual de tickets y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento se rigen por el **Anexo Cinco**, parte integrante e inseparable del Contrato. ~~EL PRESTADOR se obliga a cumplir con los siguientes~~ **II. Penas por incumplimiento de los niveles de servicio.** ^[23] El incumplimiento de los tiempos de primera respuesta o de resolución objetivo de las severidades Crítica y Alta del Anexo Cinco, así como la falta de entrega oportuna del reporte mensual en el supuesto previsto en su apartado VI, causarán exclusivamente las

penas convencionales establecidas en dicho apartado, que se acreditarán contra la siguiente factura de la iguala. Las penas de un mismo mes no excederán, en conjunto, del 10 % (diez por ciento) de la iguala del Proyecto A de ese mes; constituyen el remedio económico único de EL CLIENTE por el mismo incumplimiento de los niveles de servicio, ²⁴ en caso contrario, se encontrará sujeto a las penalidades estipuladas en la siguiente tabla: sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión conforme a la Cláusula Décima Quinta (artículo 1840 del Código Civil Federal), y no se causan cuando la incidencia derive de la infraestructura o los insumos a cargo de EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F), de las plataformas de terceros de la Cláusula Décima Cuarta, de ventanas de mantenimiento coordinadas, de caso fortuito o fuerza mayor, o de hechos de EL CLIENTE (artículo 1847 del Código Civil Federal). El incumplimiento de los niveles de servicio durante 3 (tres) meses consecutivos faculta a EL CLIENTE a exigir un plan de acción correctivo conforme a la Cláusula Décima Quinta.

23 **ACEPTADO CON CONDICIÓN** Séptima · penalidades por SLA

CAMBIO DE EL CLIENTE Inserta «en caso contrario, se encontrará sujeto a las penalidades estipuladas en la siguiente tabla»; la tabla propuesta (2 % a 10 % de la mensualidad por evento, crédito por indisponibilidad, rescisión) se insertó sin control de cambios y después se eliminó, dejando la frase sin tabla (C124, C125, C829, C830).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta un régimen de penas acotado: aplican sólo a las severidades Crítica y Alta del Anexo Cinco; tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; se acreditan contra la siguiente factura; constituyen el remedio único por el incumplimiento de los niveles de servicio (artículo 1840 del Código Civil Federal); no se causan por incidencias originadas en la infraestructura o insumos de EL CLIENTE, plataformas de terceros, ventanas de mantenimiento coordinadas, caso fortuito o fuerza mayor ni hechos de EL CLIENTE (artículo 1847). La tabla consta en el Anexo Cinco, apartado VI.

Comentarios del borrador: C124, C125, C829, C830

24 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Séptima II y Anexo Cinco VI · remedio económico único

DESCRIPCIÓN La Séptima II declaraba las penas «remedio único y total» y a la vez remitía a la Décima Quinta tras tres meses de incumplimiento, lo que era contradictorio. Se precisa que las penas —incluida la del reporte mensual— son el remedio económico único por el mismo incumplimiento (artículo 1840 del Código Civil Federal), sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión, que ya eran alcanzables por la regla de tres meses. No se concede ningún remedio nuevo.

OCTAVA. Contraprestación. Como contraprestación por los Servicios, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR las cantidades previstas en esta Cláusula. **Regla de presentación de cantidades:** todas las cantidades se expresan primero en dólares y, entre paréntesis, su equivalente en pesos mexicanos al Tipo de Cambio Contractual, ambas ²⁵ sin IVA; el **total con IVA se expresa únicamente en pesos.**

25 **ACEPTADO** Octava · «pesos mexicanos»

CAMBIO DE EL CLIENTE Precisa «pesos mexicanos» en la regla de presentación de cantidades.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta.

I. Pagos Únicos por proyecto. Cada proyecto causa un Pago Único, pagadero en dos exhibiciones de 50% (cincuenta por ciento) conforme a la Cláusula Novena:

Proyecto	Pago Único sin IVA	Total con IVA (MXN)
----------	--------------------	---------------------

A — Rediseño Web	USD \$81,000.00 (MXN \$1,441,800.00)	\$1,672,488.00
B — Business Development System	USD \$4,850.00 (MXN \$86,330.00)	\$100,142.80
C — Academia Sports World	USD \$47,752.81 (MXN \$850,000.00)	\$986,000.00
Total Pagos Únicos	USD \$133,602.81 (MXN \$2,378,130.00)	\$2,758,630.80

El Proyecto A es exigible desde la firma de este Contrato; los Proyectos B y C, desde la suscripción de su Addendum respectivo (Cláusula Segunda).

II. Igualas mensuales.

Proyecto	Iguala mensual sin IVA	Total con IVA (MXN)
A — Rediseño Web	USD \$2,415.73 (MXN \$43,000.00)	\$49,880.00
B — Business Development System	Sin costo: su mantenimiento ya está incluido en la iguala del Proyecto A	—
C — Academia Sports World (opcional)	USD \$1,039.33 (MXN \$18,500.00)	\$21,460.00

La iguala del Proyecto A comprende el mantenimiento y soporte descritos en la Cláusula Sexta, y su desglose consta en la Sección VI de esta Cláusula; EL CLIENTE administra sus propios contenidos directamente en el CMS, sin depender de EL PRESTADOR. La **iguala de la Academia es opcional**: EL CLIENTE decide si la contrata al suscribir el Addendum de la Academia, dejándolo asentado en dicho Addendum; de no contratarse, cualquier mantenimiento posterior de la Academia se cotizará por separado.

~~III. Estimación ilustrativa del ejercicio 2026. Para efectos exclusivamente ilustrativos de planeación presupuestal, asumiendo el inicio de los trabajos el viernes 17 de julio de 2026, con aprobación simultánea de los tres proyectos: los Proyectos A y B concluyen el 11 de septiembre de 2026 (8 semanas) y el Proyecto C el 25 de septiembre de 2026 (10 semanas). Las semanas restantes de septiembre corresponden al Periodo de Estabilización, durante el cual EL PRESTADOR atiende cualquier ajuste sin costo adicional; en consecuencia, en este escenario las igualas se causan a partir del 1 de octubre de 2026 y el ejercicio 2026 comprende 3 (tres) mensualidades (octubre a diciembre):~~

III. Calendario y estimación ilustrativos. Para efectos exclusivamente ilustrativos de planeación presupuestal, con aprobación simultánea de los tres proyectos e inicio de los trabajos el 20 de septiembre de 2026 —fecha en que EL CLIENTE entrega los Bloques 0 y A del Anexo Uno—, las reglas de este Contrato producen el siguiente calendario: cada Semana comprende 7 (siete) días naturales contados desde esa fecha y las revisiones se sujetan al Anexo Dos, Sección I.4, y a la Cláusula Vigésima Cuarta; la revisión final podrá concluir después del Lanzamiento en Firme: 26

CAMBIO DE EL CLIENTE Pide actualizar las fechas del escenario ilustrativo (inicio 17 de julio de 2026) al plan de trabajo actual (C223, C224, C225).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se recalculan con el inicio de los trabajos confirmado por las Partes el 20 de septiembre de 2026 y el cronograma de 10 (diez) semanas: Lanzamiento en Firme de los Proyectos A y B el 28 de noviembre de 2026; Proyecto C el 28 de noviembre de 2026; Periodo de Estabilización de 6 semanas hasta el 9 de enero de 2027; iguala del Proyecto A desde el 1 de febrero de 2027, con plazo mínimo hasta el 31 de julio de 2027. Las fechas de aceptación se determinan conforme a la recepción acreditada y a los 6 días hábiles de revisión. En 2026 no se causa iguala alguna del Proyecto A; el ejercicio 2026 comprende únicamente los Pagos Únicos. Son fechas ilustrativas sujetas a las reglas de inicio y extensión del Contrato.

Comentarios del borrador: C223, C224, C225

<u>Hito</u>	<u>Regla</u>	<u>Fecha</u>
<u>Inicio de los trabajos (Semana 1)</u>	<u>Cláusula Segunda: entrega de los Bloques 0 y A</u>	<u>20 de septiembre de 2026</u>
<u>Aprobación 1 · diseño y página pilar</u>	<u>Anexo Dos I.4: fin de la Semana 3</u>	<u>10 de octubre de 2026</u>
<u>Aprobación 2 · 50 % del sitio; primera exhibición exigible</u>	<u>Anexo Dos I.4: fin de la Semana 5; Novena I</u>	<u>24 de octubre de 2026</u>
<u>Aceptación tácita de la Aprobación 2, a falta de observaciones</u>	<u>Décima: 6 días hábiles</u>	<u>2 de noviembre de 2026</u>
<u>Aprobación 3 · pre-lanzamiento</u>	<u>Anexo Dos I.4: Semana 9</u>	<u>21 de noviembre de 2026</u>
<u>Lanzamiento en Firme · Aprobación 4 · término de los Proyectos A y B</u>	<u>Cláusulas Primera, Tercera y Cuarta: término de la Semana 10</u>	<u>28 de noviembre de 2026</u>
<u>Aceptación tácita final; segunda exhibición exigible</u>	<u>Décima y Novena I: 6 días hábiles</u>	<u>7 de diciembre de 2026</u>
<u>Término del Proyecto C (10 semanas)</u>	<u>Cláusula Quinta</u>	<u>28 de noviembre de 2026</u>
<u>Conclusión del Periodo de Estabilización (6 semanas)</u>	<u>Cláusula Primera</u>	<u>9 de enero de 2027</u>
<u>Inicio de la iguala del Proyecto A</u>	<u>Novena II.4: primer día del mes siguiente</u>	<u>1 de febrero de 2027</u>
<u>Primera factura de la iguala</u>	<u>Novena II.2: al cierre del mes</u>	<u>28 de febrero de 2027</u>
<u>Vencimiento del plazo mínimo de la iguala (6 meses)</u>	<u>Sexta I</u>	<u>31 de julio de 2027</u>

En el ejercicio 2026 no se causa la iguala del Proyecto A: con un Periodo de Estabilización de 6 (seis) semanas, éste concluye el 9 de enero de 2027 y la iguala se causa a partir del 1 de febrero de 2027, con once mensualidades en 2027; su plazo mínimo de 6 (seis) meses vence el 31 de julio de 2027 y, a falta de aviso con 30 (treinta) días naturales de anticipación, se renueva del 1 de agosto de 2027 al 31 de julio de 2028. De contratarse, la iguala opcional de la Academia se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción (Cláusula Octava, Sección C), estimada al término de las 10 (diez) semanas del Proyecto C; en la tabla se ilustra desde el 1 de diciembre de 2026.

Concepto	Sin IVA	Con IVA (MXN)
Ejercicio 2026 — Pagos Únicos (A + B + C)	USD \$133,602.81 (MXN \$2,378,130.00)	\$2,758,630.80
Ejercicio 2026 — Iguala del Proyecto A	No se causa: inicia el 1 de febrero de 2027	—
Total 2026 (sin la iguala opcional de la Academia)	USD \$133,602.81 (MXN \$2,378,130.00)	\$2,758,630.80
Iguala del Proyecto A, octubre-diciembre (3 meses) Ejercicio 2026 — Iguala opcional de la Academia, diciembre (1 mes)	USD \$7,247.19 1,039.33 (MXN \$129,000 18,500.00)	\$149,640 21,460.00
Total 2026 (sin con la iguala opcional de la Academia)	USD \$140,850.00 134,642.14 (MXN \$2,507,130 396,630.00)	\$2,908,270 780,090.80
Iguala opcional de la Academia, octubre-diciembre (3 meses) Ejercicio 2027 — Iguala del Proyecto A, febrero a diciembre (11 meses)	USD \$3,117.98 26,573.03 (MXN \$55,500 473,000.00)	\$64,380 548,680.00
Total 2026 (con la iguala) Ejercicio 2027 — Iguala opcional de la Academia, enero a diciembre (12 meses)	USD \$143,967.98 12,471.96 (MXN \$2,562,630 222,000.00)	\$2,972,650.80 257,520.00

Esta estimación es ilustrativa y no altera las reglas de causación de las igualas previstas en la Cláusula Novena, Sección II; ~~sus fechas se ajustarán a la fecha real de inicio de los trabajos~~ si la entrega de los Bloques 0 y A ocurre en fecha distinta, todas las fechas se recorren día por día.

IV. Condición de precio de los Proyectos B y C. Los precios de los Proyectos B y C **asumen que ambos se aprueban de forma simultánea al Proyecto A** (los tres comparten equipo, infraestructura y calendario). De no aprobarse en forma simultánea, el precio del proyecto diferido **deberá recalcularse** antes de la firma de su Addendum, mediante propuesta por escrito de EL PRESTADOR con un **ajuste máximo del 10% (diez por ciento)** ⁽²⁷⁾ sobre el precio pactado en esta Cláusula; ~~a, siempre que el Addendum respectivo se suscriba dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la firma de este Contrato; transcurrido ese plazo, el precio del proyecto diferido se recotizará libremente.~~ A falta de acuerdo sobre el precio recalculado, el proyecto diferido no se activará, sin responsabilidad para ninguna de las Partes.

27

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Octava IV · recálculo de B y C

CAMBIO DE EL CLIENTE Tope de recálculo del 15 % al 10 % (C226, C227).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta el 10 % siempre que el Addendum del proyecto diferido se suscriba dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la firma; después, el precio se recotiza libremente.

Comentarios del borrador: C226, C227

V. Gastos variables de operación. Los costos variables de las plataformas de inteligencia artificial, voz y mensajería corren por cuenta de EL CLIENTE (Cláusula Décima Cuarta); sus **valores aproximados constan en el Anexo Tres (informativo)**.

VI. Desglose por proyecto. 28

28

SIN CAMBIO DE TEXTO

Octava · desgloses de precio

CAMBIO DE EL CLIENTE Solicita el desglose de la inversión por fase, entregable y funcionalidad, y el costo por desarrollo, UX/UI, SEO, integraciones, QA, infraestructura, gestión y soporte (C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR El desglose por entregable ya consta en la Sección VI y en el Anexo Dos; el precio es fijo y cerrado. No se agrega desglose por línea de costo interno.

Comentarios del borrador: C219, C220, C233, C234, C237, C238, C242, C243, C246, C247

Sección A — Proyecto A (Rediseño Web). Pago Único, desglosado por componente:

Componente	Sin IVA
Posicionamiento orgánico + contenido (148 páginas)	USD \$35,000.00 (MXN \$623,000.00)
Diseño web + desarrollo + identidad visual	USD \$32,000.00 (MXN \$569,600.00)
Agente de voz “BES” (canal web)	USD \$14,000.00 (MXN \$249,200.00)
Pago Único del Proyecto A	USD \$81,000.00 (MXN \$1,441,800.00) — con IVA: MXN \$1,672,488.00

Iguala mensual del Proyecto A — USD \$2,415.73 (MXN \$43,000.00); total con IVA MXN \$49,880.00 — desglosada por concepto:

Concepto (iguala A)	MXN/mes sin IVA
Mantenimiento técnico del sitio (seguridad, dependencias y desempeño)	\$12,000
Mantenimiento y optimización de “BES” — incluye, una vez activado el Proyecto B, el mantenimiento del BDS (motor por WhatsApp y consola de operadores), sin costo adicional	\$8,000
Soporte 24/7: primer respondiente por agente de voz y escalamiento humano bajo SLA	\$7,500

Operación de la sección de administración (CMS), tablero ejecutivo y reporte mensual	\$4,820
Bolsa de mejora de hasta 8 horas mensuales, no acumulables (hora excedente: USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA, revisable con 30 días de aviso previo por escrito)	\$10,680
Total	\$43,000

El hospedaje corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE y no genera cargo alguno en la iguala. La contraprestación es fija e incluye el valor de todos los Servicios necesarios para cumplir el objeto, sin ajustes salvo servicios adicionales pactados por escrito.

Sección B — Proyecto B (Business Development System). Pago Único de **USD \$4,850.00 (MXN \$86,330.00)**; total con IVA MXN \$100,142.80, exigible únicamente a partir de la suscripción del Addendum del BDS, por los entregables de la Cláusula Cuarta en el plazo de ~~8 (ocho)~~ **10 (diez)** semanas ahí pactado, ~~en paralelo al Proyecto A~~ con la ejecución simultánea o diferida que corresponda conforme a la Cláusula Cuarta. Pago Único desglosado por componente:

Componente (Pago Único B)	Sin IVA
Landing de campañas con el cuestionario de experiencia ideal	USD \$1,200.00 (MXN \$21,360.00)
Integración con WhatsApp Business API (plantillas y multiagente)	USD \$1,500.00 (MXN \$26,700.00)
“BES” sobre WhatsApp (solo texto) como respaldo automático <u>atención inicial automática</u> 24/7, <u>conforme a la Cláusula Cuarta</u> 29	USD \$1,100.00 (MXN \$19,580.00)
Consola de operadores y capa de enrutamiento en tiempo real	USD \$700.00 (MXN \$12,460.00)
Funnel y medición del BDS <u>Medición del canal de WhatsApp y del tiempo al primer contacto, integrada al funnel del Proyecto A</u>	USD \$350.00 (MXN \$6,230.00)
Pago Único del Proyecto B	USD \$4,850.00 (MXN \$86,330.00) — con IVA: MXN \$100,142.80

29

CAMBIO DE EL PRESTADOR
Cuarta, Octava VI B y Décima Cuarta · BDS

DESCRIPCIÓN El desglose de la Octava VI describía a «BES» sobre WhatsApp como «respaldo automático», residuo del enrutamiento con operador humano primero que el proyecto ya corrigió; se alinea con la Cuarta («atención inicial automática 24/7») y la medición del canal se integra al funnel del Proyecto A. El Proyecto B corre en paralelo al A sólo cuando se activa simultáneamente; si se activa después, su plazo se cuenta desde su Addendum. Se retira la referencia a una «sección 3» de un Addendum aún no redactado.

El Proyecto B no causa iguala propia: su mantenimiento y soporte están comprendidos, sin costo adicional, en la iguala del Proyecto A (desglose de la Sección A). Es adicional e independiente de la contraprestación de la Sección A; su falta de pago no afecta la vigencia del Proyecto A.

Sección C — Proyecto C (Academia Sports World). Pago Único de **USD \$47,752.81 (MXN \$850,000.00)**; total con IVA MXN \$986,000.00, exigible únicamente a partir de la suscripción del Addendum de la Academia, por los entregables de la Cláusula Quinta en el plazo de 10 (diez) semanas ahí pactado. Pago Único desglosado por componente:

Componente (Pago Único C)	MXN sin IVA
Mapeo y validación de la taxonomía maestra	\$80,000
Plataforma de módulos interactivos (Fase 1)	\$260,000
Segmentación de contenido por tipo de club	\$70,000
Agente de voz de <i>role-play</i> (Fase 2)	\$300,000
Dashboard de <i>readiness</i>	\$80,000
Calibración de línea base con el CRM	\$60,000
Total	\$850,000 (USD \$47,752.81)

Es adicional e independiente de las Secciones A y B; su falta de pago no afecta la vigencia de los Proyectos A ni B. Los costos de operación de las plataformas de inteligencia artificial del agente de práctica corren por cuenta de EL CLIENTE (Cláusula Décima Cuarta).

Iguala **opcional** de mantenimiento de la Academia — USD \$1,039.33 (MXN \$18,500.00); total con IVA MXN \$21,460.00 — desglosada por concepto:

Concepto (igual a C, opcional)	MXN/mes sin IVA
Mantenimiento de la plataforma de módulos interactivos (Fase 1)	\$7,000
Actualización de la biblioteca de escenarios y perfiles certificados del role-play (Fase 2)	\$6,000
Mantenimiento del dashboard de <i>readiness</i> y reporte mensual	\$3,000
Soporte de la Academia en horario hábil	\$2,500
Total	\$18,500

De contratarse, la iguala de la Academia se rige por las reglas de facturación y pago de la Cláusula Novena y se causa a partir ~~de~~del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción.

NOVENA. Facturación y forma de pago. Todo pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la que EL PRESTADOR sea único titular, contra CFDI con el IVA desglosado, denominado en moneda nacional. La ~~entrega de una factura no anticipa su pago: el pago solo será exigible al cumplirse la condición de entrega correspondiente~~emisión y presentación de las facturas en los momentos previstos en esta Cláusula no anticipan la exigibilidad del pago ni constituyen un anticipo⁽³⁰⁾. La factura podrá presentarse antes de la aprobación o aceptación tácita del entregable correspondiente, y su pago será exigible únicamente cuando se cumpla dicha condición conforme a la Sección I. No habrá anticipos. Alta de proveedor. Las Partes reconocen que **EL PRESTADOR ya se encuentra dado de alta y vigente en el padrón de proveedores de EL CLIENTE**, con su expediente completo, por lo que **no queda requisito de alta, registro ni acreditación pendiente de cumplir para el pago.**

30**CAMBIO DE EL PRESTADOR****Novena · facturas emitidas antes de la exigibilidad**

DESCRIPCIÓN La primera factura se presenta al iniciar los trabajos y su pago es exigible con la Aprobación 2, pero la causa de objeción (iv) permitía rechazarla por corresponder a una exhibición no exigible. Se precisa que la emisión anticipada no anticipa la exigibilidad ni es un anticipo, que no es causa de objeción y que la aceptación de la factura por silencio se refiere a sus requisitos y correspondencia con lo pactado, sin sustituir la aprobación del entregable; la reexpedición nunca hace exigible una exhibición antes de su condición.

Requisitos fiscales y administrativos (lista limitativa). ³¹ Los «requisitos fiscales y administrativos» a que queda sujeta la exigibilidad de cada pago son, de manera **limitativa**, los siguientes, y su cumplimiento agota toda formalidad exigible a EL PRESTADOR:

31**CAMBIO DE EL PRESTADOR****Novena · alta de proveedor**

DESCRIPCIÓN Responde a la fórmula «cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos aplicables» de C258, que se acepta sólo con los requisitos enumerados. EL PRESTADOR ya está dado de alta y vigente en el padrón de proveedores, con expediente completo, así que no queda trámite de alta pendiente. Los requisitos quedan listados de manera limitativa en ocho puntos —CFDI vigente, datos fiscales correctos, uso y método de pago del catálogo del SAT, claves de producto y unidad, descripción con IVA desglosado en moneda nacional, referencia al Contrato y a la exhibición, presentación por el medio designado y opinión de cumplimiento positiva cuando se solicite— y se hace constar que ningún otro requisito condiciona el pago: un requisito nuevo se avisa con 30 días y sólo aplica a facturas futuras.

Comentarios del borrador: C258

1. **CFDI vigente**, emitido y timbrado ante el Servicio de Administración Tributaria en la versión y con los complementos que exija la legislación fiscal aplicable en la fecha de emisión.
2. **Datos fiscales correctos de ambas Partes:** denominación social, Registro Federal de Contribuyentes, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal.
3. **Uso del CFDI, forma y método de pago** conforme a los catálogos del Servicio de Administración Tributaria, según la instrucción que EL CLIENTE comunique por escrito una sola vez al inicio de la relación y que se entiende vigente hasta que la modifique por el mismo medio.
4. **Clave de producto o servicio y clave de unidad** de los catálogos del Servicio de Administración Tributaria.
5. **Descripción del concepto** que permita identificar el Servicio, la exhibición o el mes de servicio de que se trate, con el IVA desglosado a la tasa legal vigente y el total en **moneda nacional**.
6. **Referencia al número o identificación de este Contrato** y, tratándose de los Pagos Únicos, a la exhibición correspondiente.
7. **Presentación** de la factura —archivos XML y PDF— en el correo electrónico o portal que EL CLIENTE designe por escrito; a falta de designación, en el correo del proyecto de la Cláusula Vigésima Cuarta. Se tiene por presentada el día hábil de su envío.
8. **Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo**, con vigencia no mayor a 30 (treinta) días naturales, cuando EL CLIENTE la solicite por escrito.

Ningún otro requisito es exigible. Ninguna política interna, formato, portal, orden de compra, validación, autorización o requisito administrativo distinto de los ocho anteriores condiciona la exigibilidad del pago ni modifica los plazos de esta Cláusula. Cualquier requisito administrativo adicional deberá acordarse por escrito por ambas Partes conforme a la Cláusula Vigésima Tercera, inciso d), y ³² sólo será aplicable a las facturas emitidas después de transcurridos al menos 30 (treinta) días naturales desde dicho acuerdo. Su propuesta o falta de acuerdo no suspenderán ni diferirán la exigibilidad o el pago de las facturas. Lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos que resulten obligatorios por disposición legal aplicable.

32

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Novena · requisitos administrativos adicionales

DESCRIPCIÓN Se sustituye el aviso unilateral de EL CLIENTE con 30 días de anticipación por el acuerdo escrito conforme a la Vigésima Tercera d), aplicable sólo a facturas emitidas 30 días después del acuerdo; su propuesta o falta de acuerdo no suspende la exigibilidad ni el pago, sin perjuicio de los requisitos legales obligatorios.

I. Pagos Únicos (Proyectos A, B y C) — regla común. El Pago Único de cada proyecto se cubrirá en dos exhibiciones iguales de 50% (cincuenta por ciento), conforme a lo siguiente:

1. **Primera exhibición.** EL PRESTADOR entregará la factura correspondiente **al iniciar los trabajos** del proyecto. El pago será exigible **una vez que EL CLIENTE apruebe por escrito el 50% (cincuenta por ciento) de los entregables** del proyecto (en el Proyecto A, la aprobación de la Semana ⁴⁵ conforme al Anexo Dos), o se actualice respecto de dichos entregables la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima, lo que ocurra primero ³³.

33

RECHAZADO

Novena I · aceptación tácita

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime la aceptación tácita en ambas exhibiciones; sólo «aceptación expresa».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se restaura: cada exhibición es exigible con la aprobación por escrito o con la aceptación tácita de la Cláusula Décima, lo que ocurra primero, con la ventana de 6 (seis) días hábiles acordada entre las Partes. Sin plazo para aprobar, la exigibilidad quedaría al arbitrio de una sola Parte.

Comentarios del borrador: C337

2. **Segunda exhibición.** En el momento de dicha aprobación o aceptación ~~expresa~~^{tácita}, EL PRESTADOR entregará la factura del 50% (cincuenta por ciento) restante. El pago será exigible **una vez que EL CLIENTE apruebe por escrito la totalidad del proyecto**, o se actualice respecto de ella la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima, lo que ocurra primero.

Tratándose de los Proyectos B y C, el Addendum respectivo identificará cuáles de los entregables ya pactados en las Cláusulas Cuarta o Quinta integran el primer 50% (cincuenta por ciento) y cuáles integran el restante. Su valuación se ajustará al desglose de la Cláusula Octava, Sección VI, sin modificar el Pago Único ni el esquema de dos exhibiciones iguales. Las aprobaciones se sujetarán a la Cláusula Décima. ³⁴

34

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Novena I y III, Décima y Vigésima Segunda · hitos de los Proyectos B y C

DESCRIPCIÓN La entrega de código por mitades y la valuación de entregables remitían sólo a los hitos del Anexo Dos I.4, que existen para el Proyecto A. Para B y C, el Addendum respectivo identifica los entregables de cada exhibición y su valuación sigue el desglose de la Octava VI, sin modificar el Pago Único ni las dos exhibiciones iguales.

Proyecto	Cada exhibición (50%) sin IVA	Cada exhibición con IVA (MXN)
A — Rediseño Web	USD \$40,500.00 (MXN \$720,900.00)	\$836,244.00
B — Business Development System	USD \$2,425.00 (MXN \$43,165.00)	\$50,071.40
C — Academia Sports World	USD \$23,876.40 (MXN \$425,000.00)	\$493,000.00

~~Plazo de pago e interés moratorio. Cada exhibición se pagará dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que sea exigible, previa recepción de la factura correspondiente y cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos aplicables. Los pagos vencidos y no controvertidos causarán un interés moratorio del 1% (uno por ciento) mensual sobre saldos insolutos, calculado proporcionalmente por los días efectivamente transcurridos y sin capitalización de intereses.~~

~~En ningún caso el retraso en el pago de cantidades que se encuentren razonablemente controvertidas por SPORTS WORLD dará lugar a la suspensión de los Servicios.~~

~~Tratándose de saldos vencidos, no controvertidos y no pagados, EL PRESTADOR deberá notificar por escrito el incumplimiento a SPORTS WORLD, identificando las facturas e importes correspondientes, otorgándole un periodo de cura de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la recepción de dicha notificación. El pago realizado dentro de dicho periodo subsana el incumplimiento para todos los efectos.~~

~~Únicamente si el saldo subsistiera al vencimiento del periodo de cura, EL PRESTADOR podrá suspender los Servicios, previa segunda notificación por escrito con al menos 10 (diez) días hábiles de anticipación. La suspensión cesará dentro de las 24 horas siguientes al pago, sin costo de reactivación, y no podrá afectar la operación en producción del sitio, las medidas de seguridad y protección de datos, ni el acceso de SPORTS WORLD a su propia información.~~

Plazo de pago e interés moratorio. Cada exhibición se pagará dentro de los **15 (quince) días naturales** ⁽³⁵⁾ siguientes a la fecha en que sea exigible. Los pagos vencidos y no controvertidos causarán un **interés moratorio del 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual** sobre saldos insolutos, calculado proporcionalmente por los días efectivamente transcurridos y sin capitalización de intereses. **Objeción o rechazo de facturas.** ⁽³⁶⁾ EL CLIENTE podrá objetar o rechazar una factura **únicamente por escrito, de forma motivada y dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su presentación,** y sólo por alguna de estas causas, que se enuncian de manera **limitativa:** **(i)** que el CFDI carezca de validez fiscal o no esté timbrado; **(ii)** que contenga datos fiscales erróneos de cualquiera de las Partes; **(iii)** que el importe no corresponda a lo pactado en la Cláusula Octava; o **(iv)** que el concepto facturado sea ajeno a los Servicios, a la exhibición o al mes de servicio que corresponda conforme a este Contrato. No constituye causa de objeción que una factura de Pago Único, presentada en el momento previsto en esta Cláusula, preceda a la aprobación o aceptación tácita que hará exigible su pago. **Transcurridos esos 3 (tres) días hábiles sin objeción escrita y motivada, la factura se tendrá por aceptada en cuanto a los requisitos fiscales y administrativos y a su correspondencia con lo pactado.** El plazo de pago de cada exhibición comenzará cuando se actualice su exigibilidad conforme a la Sección I; la aceptación de la factura no sustituye la aprobación del entregable ni anticipa el vencimiento del pago. La objeción debe señalar el defecto concreto y, cuando sea subsanable, indicar cómo corregirlo; **una objeción genérica, extemporánea o ajena a las cuatro causas anteriores no suspende ni interrumpe el plazo de pago.** Objetada una factura en tiempo y forma, EL PRESTADOR la reexpedirá dentro de los **3 (tres) días hábiles siguientes.** **La reexpedición no modificará el vencimiento original,** salvo que el defecto sea imputable a EL PRESTADOR; en ese caso, el plazo de pago se contará desde la reexpedición o desde la fecha en que se cumpla la condición de exigibilidad de la exhibición, lo que ocurra después. En ningún caso la reexpedición

hará exigible una exhibición antes de que se cumpla la condición de aprobación o aceptación tácita que le corresponda. **En todo caso EL CLIENTE pagará en su fecha la parte no objetada. Cantidades razonablemente controvertidas.** Para todos los efectos de este Contrato, una cantidad se considera **razonablemente controvertida únicamente** cuando EL CLIENTE la objeta por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles señalados, por alguna de las cuatro causas limitativas anteriores, **identificando el concepto y el importe preciso que controvierte y acompañando el soporte en que se funda.** La objeción **sólo alcanza al importe del concepto controvertido**, nunca al total de la factura ni a otras facturas, y **no puede fundarse en entregables ya aprobados o tenidos por aceptados conforme a la Cláusula Décima**, en apreciaciones de calidad o desempeño —que se rigen por el Anexo Cinco y por la garantía de la Cláusula Décima Segunda, fracción VIII, sin afectar el pago—, ni en la falta de un trámite, formato o autorización interna de EL CLIENTE. Sólo esas cantidades, así controvertidas, no causan interés ni facultan la suspensión mientras las Partes las resuelven conforme a la Cláusula Décima Quinta, resolución que no excederá de 15 (quince) días naturales; **toda cantidad que no reúna estos requisitos es un saldo vencido simple** y se rige por el párrafo siguiente. Si la controversia se resuelve a favor de EL PRESTADOR, el importe causa interés moratorio desde la fecha original de vencimiento. **Cura y suspensión.** ³⁷

Tratándose de saldos vencidos, no controvertidos y no pagados, EL PRESTADOR notificará por escrito el incumplimiento a EL CLIENTE, identificando las facturas e importes, y otorgará un periodo de cura de 10 (diez) días hábiles; el pago dentro de ese periodo subsana el incumplimiento para todos los efectos. Vencido el periodo de cura sin pago, EL PRESTADOR podrá suspender las entregas pendientes, la bolsa de horas de mejora y la atención de nuevas solicitudes de aprobación, sin afectar la operación en producción del sitio, las medidas de seguridad y protección de datos ni el acceso de EL CLIENTE a su propia información; la suspensión cesará dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al pago, sin costo de reactivación. La suspensión no prorroga gratuitamente los Servicios ni extingue las contraprestaciones devengadas o las que correspondan a los Servicios que deban continuar prestándose mientras el Contrato permanezca vigente. Si el incumplimiento persiste, EL PRESTADOR podrá ejercer la rescisión prevista en la Cláusula Décima Quinta mediante la notificación correspondiente. Hecha efectiva la rescisión, la continuidad de la operación bajo responsabilidad de EL CLIENTE no obliga a EL PRESTADOR a seguir prestando indefinidamente los servicios recurrentes; subsistirán únicamente las obligaciones que correspondan conforme a la Cláusula Vigésima Segunda, incluida la garantía de corrección en los términos de la Cláusula Décima Segunda, fracción VIII. EL PRESTADOR no destruirá, alterará ni bloqueará los datos de EL CLIENTE ni impedirá el uso de los entregables cuyos derechos ya le hayan sido transferidos conforme a la Cláusula Décima Sexta. ³⁸

35 **ACEPTADO CON CONDICIÓN** **Novena I · plazo de pago e interés**

CAMBIO DE EL CLIENTE Plazo de pago de 30 días naturales (antes 10); interés moratorio del 1 % mensual (antes 2 %) sin capitalización (C257, C258).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se fijan 15 (quince) días naturales y un interés del 1.5 % mensual sobre saldos insolutos, proporcional a los días transcurridos y sin capitalización, como propone EL CLIENTE.

Comentarios del borrador: C257, C258

36

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Novena I · cantidades controvertidas

CAMBIO DE EL CLIENTE Ninguna cantidad «razonablemente controvertida» por EL CLIENTE puede dar lugar a suspensión, sin plazo ni forma para controvertir.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta el principio con dos condiciones que impiden usarlo para diferir el pago. Primera: la objeción o rechazo de una factura procede sólo por escrito, motivada, dentro de 3 (tres) días hábiles desde su presentación —no 10 días naturales, porque las iguales se pagan por mes vencido— y por cuatro causas limitativas: CFDI sin validez fiscal, datos fiscales erróneos, importe distinto al de la Cláusula Octava o concepto que no corresponda a un Servicio prestado o a una exhibición exigible. Vencido el plazo sin objeción, la factura se tiene por aceptada y el plazo de pago corre sin interrupción; la reexpedición conserva la fecha de la factura original salvo defecto imputable a EL PRESTADOR. Segunda: una cantidad se considera «razonablemente controvertida» sólo si se objetó así, alcanza únicamente al concepto e importe señalados y no puede fundarse en entregables ya aprobados, en apreciaciones de calidad o en trámites internos de EL CLIENTE. Lo demás es saldo vencido simple.

Comentarios del borrador: C258

37

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Novena I · cura y suspensión

CAMBIO DE EL CLIENTE Suspensión sólo tras 30 días de cura y un segundo aviso de 10 días hábiles, sin afectar producción, seguridad ni acceso a la información; reactivación en 24 horas sin costo.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta la estructura con un periodo de cura de 10 (diez) días hábiles a partir del aviso escrito; vencido, EL PRESTADOR puede suspender las entregas pendientes, la bolsa de horas y la atención de nuevas aprobaciones, manteniendo la operación en producción, la seguridad y el acceso a la información; reactivación dentro de las 24 horas siguientes al pago, sin costo, como propone EL CLIENTE.

Comentarios del borrador: C258

38

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Novena I y Vigésima Segunda · suspensión, rescisión e iguala

DESCRIPCIÓN La suspensión no extingue las contraprestaciones devengadas ni las de los Servicios que sigan prestándose; si el impago persiste procede la rescisión de la Décima Quinta y, hecha efectiva, EL PRESTADOR no queda obligado a seguir prestando indefinidamente los servicios recurrentes, sin destruir ni bloquear datos ni impedir el uso de los entregables ya transferidos. El inciso (i) de la supervivencia se acota: no reactiva una iguala rescindida o terminada.

II. Igualas (igual del Proyecto A e iguala opcional de la Academia) — regla común.

1. Las igualas se causan **por mes vencido**: primero se presta el mes de servicio y después se factura y cobra.
2. EL PRESTADOR entregará la factura **al cierre de cada mes** de servicio.
3. EL CLIENTE pagará **dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la** ~~aceptación de la factura~~ **recepción del CFDI válido** ³⁹; los pagos vencidos causarán el interés moratorio previsto en la Sección I de esta Cláusula.

39

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Novena II.3 · vencimiento de la iguala

CAMBIO DE EL CLIENTE Pago a 30 días desde la «aceptación» de la factura (antes «entrega»).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se sustituye por «recepción del CFDI válido»: la aceptación de una factura no es un acto con efectos definidos y permitiría diferir el pago sin límite.

4. La iguala del Proyecto A se causa **a partir del primer día del mes calendario siguiente a la conclusión del periodo de estabilización, es decir, seis semanas posteriores al Periodo de Estabilización, que concluye por el solo transcurso de las 6 (seis) semanas contadas desde el** Lanzamiento en Firme, ⁴⁰ **sin necesidad de declaración de las Partes, y** cuyos ajustes EL PRESTADOR atiende sin costo adicional; a partir de esa fecha comienza a correr su plazo mínimo de 6 (seis) meses. La iguala opcional de la Academia, de haberse contratado en su Addendum, se causa a partir ~~de~~ **del primer día del mes calendario siguiente a** ⁴¹ la entrega de la Fase 1 en producción (Cláusula Octava, Sección C).

40

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Novena II.4 · inicio de la iguala

CAMBIO DE EL CLIENTE La iguala se causa desde el mes siguiente a las seis semanas posteriores al Lanzamiento en Firme (C279, C280).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta ligada al vencimiento por calendario de las 6 semanas, sin que ninguna declaración de estabilidad condicione el inicio; el plazo mínimo de 6 meses corre desde esa fecha.

Comentarios del borrador: C279, C280

41

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Octava C y Novena II.4 · iguala de la Academia

DESCRIPCIÓN Se precisa que se causa a partir del primer día del mes calendario siguiente a la entrega de la Fase 1 en producción, con la misma lógica de mes completo que la iguala del Proyecto A; evita prorrateos.

- III. ~~Garantía. EL CLIENTE acepta que el código fuente y los repositorios de cada proyecto se entregarán de manera continua y proporcional a los montos efectivamente pagados por EL CLIENTE, conforme al avance y entregables correspondientes, sin necesidad de esperar a la liquidación total del proyecto; en tanto, EL PRESTADOR los conservará en garantía, sin perjuicio de la operación de lo ya puesto en producción.~~

III. Entrega del código contra pago. ⁴² El código fuente y los repositorios de cada proyecto se entregan **de manera proporcional a las exhibiciones efectivamente pagadas**, conforme a lo siguiente: **(i)** en tanto no se cubra la primera exhibición, EL PRESTADOR no entregará código fuente ni repositorio alguno; EL CLIENTE podrá revisar y probar los entregables en el ambiente de pruebas del proyecto como evidencia de avance y para su aprobación, sin que esa revisión transfiera titularidad, credenciales de administración ni derechos de uso distintos de los necesarios para la validación; ⁴⁴ **(ii)** pagada la primera exhibición, EL PRESTADOR entregará, dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes, el código fuente y el repositorio correspondientes al 50% (cincuenta por ciento) de los entregables cubiertos por esa exhibición, identificados conforme a los hitos y valores por etapa del **Anexo Dos, Sección I.4**, para el Proyecto A, y conforme a la identificación de entregables del Addendum respectivo y su valuación de la Cláusula Octava, Sección VI, para los Proyectos B y C; **(iii)** el 50% (cincuenta por ciento) restante —incluidas las credenciales de administración y la documentación técnica final— se conserva en garantía y se entrega dentro de los **5 (cinco) días hábiles** siguientes al pago de la segunda exhibición. Los plazos de los incisos (ii) y (iii) se cuentan a partir de que EL PRESTADOR recibe el pago o EL CLIENTE le acredita por escrito la transferencia. **Cubierta una exhibición, la entrega del código que le corresponde no admite retención, compensación ni condicionamiento de ninguna clase.** ⁴³ La falta de entrega dentro del plazo pactado constituye incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación de la Cláusula Décima Quinta y al límite de responsabilidad de la Cláusula Vigésima, salvo que se acredite alguno de los supuestos de su fracción IV. La falta de pago de una exhibición ya exigible faculta a EL PRESTADOR para suspender las entregas subsecuentes del proyecto de que se trate, incluida la del código pendiente, hasta su regularización, sin perjuicio de la operación de lo ya puesto en producción.

42

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Novena III · código fuente y repositorios

CAMBIO DE EL CLIENTE Entrega «de manera continua y proporcional a los montos efectivamente pagados» (C300, C311) y supresión de la facultad de suspender entregas subsecuentes.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta el principio propuesto por EL CLIENTE, con la mecánica de las dos exhibiciones: sin el pago de la primera no se entrega código ni repositorio alguno, sólo acceso de lectura como evidencia de avance; pagada la primera exhibición se entrega, dentro de 5 (cinco) días hábiles, el código correspondiente al 50% de los entregables que cubre, identificados por los valores por etapa del Anexo Dos I.4; el 50% restante, con las credenciales de administración y la documentación final, se entrega dentro de 5 (cinco) días hábiles siguientes al pago de la segunda exhibición. Se conserva la suspensión de entregas subsecuentes por exhibición vencida. La falta de entrega vencido el plazo constituye mala fe (Cláusula Vigésima, fracción IV).

Comentarios del borrador: C294, C297, C300, C305, C308, C311

43

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Novena III y Vigésima IV · entrega del código en 5 días hábiles

DESCRIPCIÓN Cubierta una exhibición, la entrega del código que le corresponde no admite retención, compensación ni condicionamiento, y debe realizarse dentro de 5 (cinco) días hábiles contados desde que EL PRESTADOR recibe el pago o EL CLIENTE le acredita la transferencia. Su retraso constituye incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación de la Cláusula Décima Quinta y al tope de responsabilidad de la Cláusula Vigésima; el solo vencimiento del plazo no acredita dolo ni mala fe, que deben probarse conforme a la ley (Vigésima IV).

44

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Novena III (i) y Décima Sexta III · evidencia de avance sin acceso al repositorio

DESCRIPCIÓN El acceso de lectura a un repositorio equivale a poder clonar la totalidad del código, lo que contradecía la regla de que sin el primer pago no se entrega nada. La evidencia de avance y la validación se realizan en el ambiente de pruebas del proyecto, sin transferir titularidad, credenciales ni derechos de uso distintos de los necesarios para validar.

~~La falta de observaciones dentro de dicho plazo no implicará por sí misma la aceptación definitiva del entregable ni limitará el derecho de EL CLIENTE a reclamar posteriormente defectos, errores, incumplimientos o funcionalidades que no hayan sido razonablemente detectables durante el periodo de revisión. En ningún caso se considerará aceptado un entregable que presente defectos críticos, incumplimientos de las especificaciones acordadas o funcionalidades sustancialmente distintas de las establecidas en el alcance.~~

DÉCIMA. Aprobación de entregables. Los entregables se someten a aprobación por etapas conforme al Anexo Dos; ~~cada etapa requiere~~ la aprobación expresa y por escrito de EL CLIENTE ~~antes de avanzar~~ la aceptación tácita en los términos de esta Cláusula permiten avanzar a la etapa siguiente y producen los efectos de exigibilidad de pago previstos en la Cláusula Novena. ⁽⁴⁷⁾ **Revisión y aceptación tácita.** ⁽⁴⁵⁾ EL CLIENTE contará con un plazo de 6 (seis) días hábiles siguientes a cada entrega para realizar las pruebas y validaciones correspondientes y, en su caso, comunicar por escrito observaciones específicas, con el detalle suficiente para reproducir cada defecto. Transcurrido ese plazo sin observaciones por escrito, la entrega se tendrá por aceptada para todos los efectos de este Contrato, incluida la exigibilidad de los pagos conforme a la Cláusula Novena. Las observaciones suspenden la aceptación únicamente del componente observado; lo no observado se tiene por aceptado. Los defectos no razonablemente detectables durante el periodo de revisión se atienden bajo la garantía de la Cláusula Décima Segunda, fracción VIII, sin afectar la aceptación. **Cambios sobre etapas aprobadas.** ⁽⁴⁶⁾ Una vez aprobada una etapa, cualquier cambio solicitado por EL CLIENTE ~~será evaluado~~ sobre elementos ya aprobados se evaluará en función del tiempo ~~de desarrollo~~ y esfuerzo adicional requerido. ~~En~~

~~caso de que dicha evaluación determine un costo adicional, éste deberá ser previamente cotizado y aprobado por escrito por EL CLIENTE., Sección I.4; su costo se estimará a la tarifa horaria de la Cláusula Sexta o, si constituye un Desarrollo Mayor, mediante cotización, y se ejecutará solo con la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE;~~ EL PRESTADOR informará en un plazo no mayor a 24 horas el impacto en las fechas. ~~EL CLIENTE contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la entrega para realizar las pruebas y validaciones correspondientes y, en su caso, comunicar por escrito las observaciones o incidencias detectadas.~~ Los valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4, sirven para valorar los entregables del Proyecto A en los supuestos de esta Cláusula y de la Cláusula Vigésima Segunda. Para los Proyectos B y C se utilizarán los entregables identificados en su Addendum y su valuación conforme a la Cláusula Octava, Sección VI.

45

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima · revisión y aceptación

CAMBIO DE EL CLIENTE 10 días hábiles de pruebas; el silencio no implica aceptación; «en ningún caso se considerará aceptado un entregable que presente defectos críticos, incumplimientos... o funcionalidades sustancialmente distintas» (C323, C337).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR La ventana de revisión queda en 6 (seis) días hábiles, acordados entre las Partes en lugar de los 10 que propuso EL CLIENTE; vencidos sin observaciones específicas por escrito, la entrega se tiene por aceptada para todos los efectos, incluida la exigibilidad de pagos (innegociable). Las observaciones suspenden la aceptación sólo del componente observado; los defectos no detectables en la revisión se atienden por la garantía de la Décima Segunda VIII, sin afectar la aceptación.

Comentarios del borrador: C323, C337

46

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima · cambios sobre etapas aprobadas

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime el costo del 50 % del valor de la etapa; los cambios «serán evaluados» y, de haber costo, cotizados y aprobados por escrito (C317, C318).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta: los cambios sobre lo aprobado se estiman a la tarifa horaria de la Sexta o, si constituyen Desarrollo Mayor, por cotización, y se ejecutan sólo con aprobación previa por escrito. Los valores por etapa del Anexo Dos I.4 se restauran como unidad de valuación para esta Cláusula y la Vigésima Segunda.

Comentarios del borrador: C317, C318

47

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima y Vigésima Segunda · aprobación expresa o aceptación tácita

DESCRIPCIÓN La primera oración de la Décima exigía aprobación expresa y por escrito para avanzar, en contradicción con la aceptación tácita de la misma Cláusula; la Vigésima Segunda ligaba la conclusión de la vigencia a la satisfacción subjetiva de EL CLIENTE. Ambas se alinean: la aprobación expresa o la aceptación tácita permiten avanzar y producen la exigibilidad de pago, y la ejecución de cada proyecto concluye con esa aprobación o aceptación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten.

No aprobación final del proyecto.

- a) **Causas imputables a EL PRESTADOR.** Si al término de un proyecto éste **no obtiene la aprobación final de EL CLIENTE por causas imputables a EL PRESTADOR** —de manera ~~enunciativa, más no~~ limitativa: el incumplimiento de los **KPIs de implementación comprometidos del Anexo Dos, Sección IV** (con excepción del KPI de cobertura de keywords unbranded, cuyo régimen de medición y remedio se rige exclusivamente por dicha Sección); defectos funcionales críticos no corregidos; el incumplimiento de los estándares de accesibilidad y desempeño pactados; o el abandono injustificado del proyecto—, EL PRESTADOR presentará el plan de

remediación de la Cláusula Décima Quinta con un plazo de subsanación no menor a 15 (quince) días hábiles; si no lo presenta, o si vencido el plazo el incumplimiento subsiste, ^[48] devolverá a EL CLIENTE las cantidades recibidas por ~~el~~^{ese} proyecto en proporción a los entregables no aprobados, hasta por el monto efectivamente recibido por ~~dicho~~^{ese} proyecto, dentro de los ~~10 (diez)~~^{30 (treinta)} días naturales siguientes ~~a la notificación de no aprobación, cuando los entregables no cumplan con los tiempos, especificaciones o calidad acordados y EL PRESTADOR no subsane el incumplimiento dentro del plazo establecido. En caso de que EL PRESTADOR acepte corregir los incumplimientos, deberá establecerse un plazo máximo de 10 (diez) días naturales para la subsanación, salvo que EL CLIENTE autorice expresamente y por escrito un plazo distinto. Si dicho plazo vence sin que el incumplimiento haya sido subsanado satisfactoriamente, procederá la devolución correspondiente. Toda devolución queda condicionada al cese de uso y baja de producción, por EL CLIENTE, de los entregables del proyecto de que se trate; los componentes que EL CLIENTE decida conservar en operación se descontarán de la devolución conforme a su valor de la Cláusula Octava, Sección VI. La devolución así determinada constituye el remedio único y total por la no aprobación final del proyecto, y queda comprendida en el tope único de la Cláusula Vigésima, sin ser adicional a él~~^[49].

48 **ACEPTADO CON CONDICIÓN** Décima a) · no aprobación imputable a EL PRESTADOR

CAMBIO DE EL CLIENTE Devolución en 10 días naturales (antes 30); plazo de subsanación máximo de 10 días naturales; causas «enunciativas, más no limitativas» (C346, C347).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR La subsanación se rige por el plan de remediación de la Décima Quinta con un plazo no menor a 15 (quince) días hábiles; la devolución procede dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes; la lista de causas es limitativa. Se conservan el cese de uso, el descuento de lo que EL CLIENTE conserve en operación y el carácter de remedio único.

Comentarios del borrador: C346, C347

49 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Décima X a) · devolución

DESCRIPCIÓN La devolución puede alcanzar el monto recibido por el proyecto y se articula como restitución, no como responsabilidad, por lo que podía argumentarse fuera del límite de la Cláusula Vigésima. Se hace expreso que queda comprendida en el tope único y que no es adicional a él, en congruencia con la Vigésima, fracción III.

- b) **Problemas de la infraestructura o insumos de EL CLIENTE.** Si la no aprobación final deriva de **problemas de la infraestructura o de los insumos a cargo de EL CLIENTE** —de manera enunciativa, no limitativa: la indisponibilidad o insuficiencia del servidor y la infraestructura de hospedaje del **Anexo Uno, Bloque F**; las fallas, los cambios no avisados o la indisponibilidad del API del CRM; las credenciales o accesos no entregados o revocados; la indisponibilidad del ambiente de pruebas; el dominio o el DNS inaccesibles; o los bloqueos de seguridad corporativa de EL CLIENTE—, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR **la contraprestación devengada conforme al avance** ~~real y comprobable del proyecto~~^{del proyecto, valuado con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4, para el Proyecto A, o con los entregables identificados en su Addendum y su valuación de la Cláusula Octava, Sección VI, para los Proyectos B y C, más los gastos directos documentados en que EL PRESTADOR haya incurrido, incluyendo las etapas del proyecto que ya se encuentren en producción aunque no hayan sido entregadas formalmente}^[50].

50

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima b) · insumos de EL CLIENTE

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime el pago del 100 % de los gastos incurridos y de las etapas en producción no entregadas; queda «avance real y comprobable» (C361).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR El avance se valúa con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4 —que son la medida objetiva de lo «real y comprobable»— más los gastos directos documentados, incluidas las etapas ya en producción.

Comentarios del borrador: C361

DÉCIMA PRIMERA. Prestación de los Servicios e infraestructura. EL PRESTADOR determinará unilateralmente, con elementos propios, al personal con el que prestará los Servicios, sin que ningún colaborador de EL PRESTADOR quede a disposición ni bajo la dirección de EL CLIENTE ⁵¹. Las Partes reconocen que EL PRESTADOR **deberá adaptarse e integrarse con la infraestructura tecnológica actual de EL CLIENTE dentro del alcance pactado y conforme al procedimiento de definición y control de cambios del Anexo Uno**, la cual permanece bajo control de EL CLIENTE conforme al Anexo Uno; al cierre y contra los pagos que correspondan, EL CLIENTE ~~conserva~~ recibirá el código fuente, los repositorios ⁵³ ~~y la continuidad operativa sin dependencia de EL PRESTADOR (ver Cláusula Décima Sexta). EL PRESTADOR indemnizará a EL CLIENTE por incumplimientos imputables a EL PRESTADOR.~~ ⁵², la documentación y las licencias previstos en las Cláusulas Novena y Décima Sexta y en el inventario del Anexo Dos, Sección V, para la operación y mantenimiento autónomos de los entregables, con las exclusiones de código fuente expresamente pactadas para los Componentes Preexistentes.

51

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Primera

DESCRIPCIÓN Congruente con la Declaración II e): ningún colaborador de EL PRESTADOR queda a disposición ni bajo la dirección de EL CLIENTE.

52

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Primera

DESCRIPCIÓN La frase era redundante con la Cláusula Décima Segunda, fracción I —que ya regula la indemnización, acotada a reclamaciones de terceros, con aviso oportuno y control de la defensa— y con los artículos 1949, 2104 y 2110 del Código Civil Federal, que imponen esa responsabilidad aunque no se pacte. Al estar redactada sin condiciones dentro de una cláusula de personal e infraestructura, podía leerse como una obligación autónoma ajena al tope. Las consecuencias del incumplimiento de EL PRESTADOR se rigen por las Cláusulas Décima Segunda, Décima Quinta y Vigésima.

53

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Primera · entrega al cierre

DESCRIPCIÓN La oración final de la Décima Primera afirmaba que al cierre EL CLIENTE «conserva» el código y los repositorios sin condición. Se remite a las Cláusulas Novena y Décima Sexta y al inventario del Anexo Dos, Sección V: EL CLIENTE recibe el código fuente, los repositorios, la documentación y las licencias contra los pagos que correspondan, para la operación y mantenimiento autónomos de los entregables, con las exclusiones de código fuente pactadas para los Componentes Preexistentes. La cesión de derechos sobre los contenidos e imágenes producidos para EL CLIENTE se conserva en los términos de la Cláusula Décima Sexta, fracción I, y del Anexo Dos, Sección V.

DÉCIMA SEGUNDA. Obligaciones de EL PRESTADOR. Son obligaciones de EL PRESTADOR, cuyo incumplimiento ~~dará~~da lugar a las consecuencias previstas en la Cláusula Décima Quinta ~~y demás aplicables del presente Contrato~~:

I. Indemnización. ⁵⁴ Indemnizar y sacar en paz y a salvo a EL CLIENTE, sus funcionarios, empleados, ~~representantes y accionistas, de cualquier reclamación, demanda, sanción, multa, gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados) o condena derivada y representantes, de las reclamaciones de terceros derivadas~~ de: (a) ~~la prestación de los Servicios;~~ (b) el incumplimiento de EL PRESTADOR a las leyes aplicables; ~~(c)~~ (b) la infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros ~~por los entregables, en los términos de la Cláusula Décima Sexta;~~ o ~~(d)~~ (c) actos u omisiones ~~negligentes, dolosos o culposos~~ dolosos o negligentes de EL PRESTADOR, su personal o sus subcontratistas en la prestación de los Servicios; siempre que ~~dicha~~la reclamación no derive de un hecho, instrucción o insumo atribuible ~~directamente a EL CLIENTE. EL PRESTADOR asumirá la defensa correspondiente a su costa~~ a EL CLIENTE, que EL CLIENTE la notifique oportunamente y que otorgue a EL PRESTADOR el control de la defensa, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a ~~designar abogados de su elección cuyos costos razonables serán reembolsados por~~ intervenir con sus propios asesores, cuyos honorarios razonables reembolsará EL PRESTADOR cuando exista conflicto de interés en la defensa. Esta obligación queda sujeta a la Cláusula Vigésima.

54

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda I · indemnización

CAMBIO DE EL CLIENTE Indemnizar por cualquier reclamación derivada de «(a) la prestación de los Servicios», de incumplimientos legales, de propiedad intelectual o de actos negligentes; abogados de elección de EL CLIENTE reembolsables.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta limitada a reclamaciones de terceros por incumplimiento legal, infracción de propiedad intelectual (Décima Sexta) o actos dolosos o negligentes de EL PRESTADOR; excluye hechos, instrucciones o insumos de EL CLIENTE; EL PRESTADOR controla la defensa y reembolsa los asesores de EL CLIENTE sólo ante conflicto de interés; sujeta al tope de la Vigésima. El inciso «(a) la prestación de los Servicios» operaba sin necesidad de culpa.

II. Obtener, mantener vigentes y exhibir a ~~simple~~ requerimiento de EL CLIENTE ⁵⁵, ~~todas~~ las licencias, permisos, autorizaciones y registros necesarios para la prestación de los Servicios. ~~EL PRESTADOR será,~~ siendo el único responsable frente a ~~cualquier autoridad por el incumplimiento de dichas obligaciones, sin que ello genere responsabilidad alguna para EL CLIENTE~~ la autoridad por su incumplimiento.

55

ACEPTADO

Décima Segunda II y III

CAMBIO DE EL CLIENTE Licencias, permisos y registros; sujeción a leyes y a los términos del Contrato.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan.

III. Sujetarse ~~en todo momento~~ a las leyes, reglamentos, ~~normas oficiales y demás disposiciones aplicables,~~ y normas aplicables y dar cabal cumplimiento a los términos, ~~condiciones,~~ condiciones, plazos y especificaciones del Contrato ~~y de todos,~~ y de todos, sus Anexos y Addenda, ~~los cuales~~ que forman parte integrante del mismo.

IV. Entregar cada ~~uno de los componentes, fases y entregables~~ componente, fase y entregable en los plazos, formatos; ~~estándares de calidad y demás especificaciones pactadas en el Contrato y sus Anexos~~ y estándares pactados. El retraso no justificado por causas atribuibles a EL CLIENTE, o por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados,

~~sujetarásujeta~~ a EL PRESTADOR a las ~~penas convencionales y demás consecuencias previstas en~~consecuencias de la Cláusula Décima ~~TerceraQuinta~~ ^[56], sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a exigir el cumplimiento ~~forzoso~~ o la rescisión del Contrato.

56

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda IV · retrasos

CAMBIO DE EL CLIENTE Los retrasos sujetan a EL PRESTADOR a «las penas convencionales... de la Cláusula Décima Tercera».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta corrigiendo la referencia: el Contrato no prevé penas por retraso y la Décima Tercera regula obligaciones de EL CLIENTE; el retraso injustificado se rige por la Décima Quinta.

V. Garantizar que los entregables son de creación original de EL PRESTADOR o que ~~este~~ cuenta con los derechos; ~~licencias y autorizaciones y~~ licencias suficientes para su uso, explotación y cesión a EL CLIENTE, y que no infringen derechos de autor, marcas, patentes, secretos industriales ni ~~cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial~~ otros derechos de terceros. ~~En caso de emplear librerías, componentes o~~ EL PRESTADOR entregará en cada hito un inventario de los componentes de software de terceros (~~incluyendo open source~~), ~~EL PRESTADOR informará a EL CLIENTE, por escrito y antes de su integración, las licencias aplicables y sus alcances y restricciones, absteniéndose de utilizar licencias que limiten o condicionen el uso comercial, la cesión o la propiedad de EL CLIENTE sobre los entregables, salvo~~ y de código abierto incorporados (SBOM) con sus licencias. Las licencias permisivas (MIT, BSD, Apache 2.0, ISC y equivalentes) no requieren aviso previo; las licencias que condicionen la distribución del código propio o su uso comercial (GPL, AGPL, LGPL, SSPL, CC BY-SA y equivalentes) requieren ^[57] autorización previa y por escrito de ~~este último~~ EL CLIENTE antes de su integración. Los insumos aportados por EL CLIENTE (fotografías, marcas, textos y bases de conocimiento) quedan bajo la garantía de EL CLIENTE.

57

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda V · originalidad y código abierto

CAMBIO DE EL CLIENTE Informar por escrito, antes de integrar, la licencia de cada librería; abstenerse de licencias que limiten el uso comercial, la cesión o la propiedad.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta con un mecanismo operable: inventario de componentes (SBOM) con licencias en cada hito; las licencias permisivas (MIT, BSD, Apache 2.0, ISC) no requieren aviso previo; las que condicionan la distribución o el uso comercial (GPL, AGPL, LGPL, SSPL, CC BY-SA) requieren autorización previa por escrito. Los insumos de EL CLIENTE quedan bajo su garantía.

VI. Ceder a EL CLIENTE la titularidad de los derechos patrimoniales ~~de propiedad intelectual~~ sobre los entregables; en los términos de la Cláusula Décima Sexta; y entregarle, sin costo adicional ~~y dentro de un plazo no mayor a diez días naturales siguientes a cada hito de entrega o a la terminación del Contrato (lo que ocurra primero)~~, el código fuente ~~completo y actualizado, el acceso y/o la titularidad de~~ los repositorios, las credenciales de administración, las bases de datos, ~~documentación técnica y demás activos digitales necesarios para que EL CLIENTE pueda y la documentación técnica necesarios para~~ operar, mantener y modificar los entregables de manera autónoma, conforme a la Cláusula Novena, Sección III, es decir, por mitades y contra cada exhibición efectivamente pagada ^[58], ~~dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada pago~~. La falta de entrega ~~oportuna de dichos activos se considerará incumplimiento grave para efectos~~ en ese plazo constituye incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación de la Cláusula Décima Quinta y al límite de responsabilidad de la Cláusula Vigésima, salvo que se acredite alguno de los supuestos de su fracción IV.

58

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda VI · entrega de activos

CAMBIO DE EL CLIENTE Código completo, repositorios, credenciales de administración, bases de datos y documentación dentro de los 10 días naturales siguientes a cada hito; su falta es «incumplimiento grave».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta la entrega de código, repositorios, credenciales, bases de datos y documentación, alineada con la Novena III: por mitades, contra cada exhibición efectivamente pagada y dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada pago. Se sustituye el plazo de 10 días naturales por hito que proponía EL CLIENTE y la calificación automática de incumplimiento grave: la falta de entrega es incumplimiento para la Décima Quinta y mala fe para la Vigésima.

VII. Guardar estricta confidencialidad respecto de la información, documentación, bases de datos y ~~know-how~~ conocimiento de EL CLIENTE, y ⁵⁹ ~~dar cumplimiento a la legislación aplicable en materia~~ cumplir la legislación de protección de datos personales, ~~conforme a lo previsto en~~ conforme a las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava. ~~EL PRESTADOR será responsable de cualquier vulneración, respondiendo por las vulneraciones~~ de seguridad, el uso indebido o la divulgación no autorizada ~~de dicha información que resulte~~ que resulten de su actuación, la de su personal o la de sus subcontratistas, en los términos de la Cláusula Vigésima.

59

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda VII · confidencialidad y datos

CAMBIO DE EL CLIENTE Confidencialidad y cumplimiento de la legislación de datos personales, respondiendo por vulneraciones, uso indebido o divulgación.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta con remisión a las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava y al tope de la Vigésima.

~~VIII. a) EL PRESTADOR corregirá, sin costo adicional, cualquier error, defecto, falla o desviación respecto de las especificaciones pactadas ("Defecto") reportado por EL CLIENTE dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la entrega del componente respectivo, o durante la vigencia de la iguala correspondiente, lo que resulte mayor. b) EL PRESTADOR deberá iniciar la atención del Defecto reportado dentro de un plazo máximo de dos días naturales siguientes a su notificación, y resolverlo dentro de un plazo razonable atendiendo a su severidad, sin exceder de cinco días naturales, salvo acuerdo distinto por escrito entre las Partes. c) Se considerará Defecto cualquier funcionamiento del entregable que no corresponda a lo pactado en el Contrato y sus Anexos, quedando excluidos los cambios de alcance, nuevas funcionalidades o solicitudes de mejora, mismos que se tramitarán conforme al inciso siguiente. d) Transcurrido el plazo señalado en el inciso (a), las correcciones que llegaren a requerirse se atenderán conforme al Anexo Cinco y con cargo a la bolsa de horas de la iguala vigente; de no encontrarse ésta vigente, se cotizarán por separado, sin que lo anterior libere a EL PRESTADOR de su responsabilidad por Defectos originados en errores de programación, diseño o implementación imputables a EL PRESTADOR, cuya corrección será siempre sin costo, independientemente del plazo transcurrido, sin perjuicio de las acciones que correspondan a EL CLIENTE conforme a la Cláusula Décima Quinta.~~

~~IX. EL PRESTADOR responderá en todo momento por los actos y omisiones de su personal, empleados, colaboradores y subcontratistas, como si fueran propios, sin que la subcontratación de terceros lo libere de sus obligaciones frente a EL CLIENTE. EL PRESTADOR no podrá subcontratar la prestación total o sustancial de los Servicios sin autorización previa y por escrito de EL CLIENTE.~~

VIII. Garantía de corrección. ⁶⁰ a) EL PRESTADOR corregirá, sin costo adicional, los errores, defectos, fallas o desviaciones respecto de las especificaciones pactadas que sean imputables a su desarrollo o implementación («Defecto») y que EL CLIENTE reporte por escrito durante la vigencia de la iguala del proyecto correspondiente y durante los 6 (seis)

meses siguientes a su terminación. La cobertura comprende también el Periodo de Estabilización y el lapso entre su conclusión y el inicio de la iguala. Si EL CLIENTE no contrata la iguala opcional de la Academia, la garantía de ese proyecto comprenderá los 6 (seis) meses siguientes a su aprobación expresa o aceptación tácita. b) Mientras la iguala se encuentre vigente y durante el Periodo de Estabilización, los Defectos se atenderán conforme a los tiempos y severidades del Anexo Cinco. Fuera de esos periodos, los Defectos cubiertos por la garantía se atenderán mediante el procedimiento y el plan de remediación de la Cláusula Décima Quinta, sin que ello implique la prestación de soporte recurrente, monitoreo u operación continua. Los Defectos que requieran cambios estructurales se atenderán mediante dicho plan de remediación. c) La garantía cubre la corrección de Defectos respecto del alcance pactado y no incluye cambios de alcance, nuevas funcionalidades o mejoras. Tampoco comprende fallas causadas por modificaciones realizadas por EL CLIENTE o por terceros, por la infraestructura o los insumos a cargo de EL CLIENTE, o por cambios de las plataformas de terceros, salvo en la medida en que sean imputables a una actuación u omisión de EL PRESTADOR contraria al Contrato. Las obligaciones de mantenimiento y continuidad expresamente pactadas conservan su alcance mientras sean exigibles. d) Vencido el plazo de garantía, las correcciones se cotizarán por separado. Las mejoras solicitadas durante una iguala vigente se atenderán con cargo a su bolsa de horas y los excedentes se regirán por la Cláusula Sexta. La corrección de un Defecto cubierto por la garantía no se cargará a la bolsa de mejora. ^[62] IX. Responder por los actos y omisiones de su personal, colaboradores y subcontratistas como si fueran propios. EL PRESTADOR no subcontratará la prestación sustancial de los Servicios, entendida como más del 50% (cincuenta por ciento) de los Servicios de un proyecto, sin autorización previa y por escrito de EL CLIENTE; no se consideran subcontratación las plataformas de inteligencia artificial, voz y mensajería de la Cláusula Décima Cuarta ni los colaboradores independientes sujetos a confidencialidad. ^[61]

60

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda VIII · garantía de corrección

CAMBIO DE EL CLIENTE (a) defectos reportados en 10 días naturales o durante la iguala; (b) inicio en 2 días naturales y resolución en 5 días naturales; (d) los errores de programación, diseño o implementación se corrigen sin costo «independientemente del plazo transcurrido».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Innegociable que la garantía no sea perpetua: cubre los Defectos imputables a EL PRESTADOR reportados durante la vigencia de la iguala del proyecto y los 6 (seis) meses posteriores, así como el Periodo de Estabilización y el lapso previo al inicio de la iguala; sin iguala opcional de la Academia, su garantía es de 6 (seis) meses desde la aceptación. Durante la iguala y la estabilización los Defectos se atienden con las severidades del Anexo Cinco (no con un SLA paralelo de 2 y 5 días naturales); fuera de esos periodos, mediante el plan de remediación de la Décima Quinta, sin prolongar los servicios recurrentes. Vencida la garantía, por cotización. Se suprime «independientemente del plazo transcurrido».

61

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Segunda IX · subcontratación

CAMBIO DE EL CLIENTE Prohíbe subcontratar «la prestación total o sustancial» sin autorización.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta definiendo «sustancial» como más del 50 % de los Servicios de un proyecto; no son subcontratación las plataformas de IA, voz y mensajería de la Décima Cuarta ni los colaboradores independientes sujetos a confidencialidad.

62

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Segunda VIII, Sexta I y Anexo Cinco V · garantía de corrección

DESCRIPCIÓN Se cubren el Periodo de Estabilización y el lapso entre su conclusión y el inicio de la iguala, que quedaban sin garantía, y se fija en 6 (seis) meses desde la aceptación la garantía de la Academia cuando no se contrate su iguala. Fuera de la iguala y de la estabilización, los Defectos se atienden por el plan de remediación de la Décima Quinta, sin soporte recurrente, monitoreo ni operación continua; quedan excluidas las fallas por modificaciones de EL CLIENTE o de terceros, por su infraestructura o insumos y por cambios de plataformas de terceros. La bolsa de horas es sólo para mejoras y la corrección de Defectos en garantía no la consume.

X. En caso de sustitución del personal asignado a ~~la prestación de~~ los Servicios, ⁶³EL PRESTADOR ~~garantizará~~ garantizar una transición ordenada ~~que no afecte~~, con la transferencia de conocimiento necesaria, sin afectar la calidad, continuidad ni plazos de los Servicios, ~~incluyendo la transferencia de conocimiento necesaria al personal sustituto.~~

63

ACEPTADO

Décima Segunda X · sustitución de personal

CAMBIO DE EL CLIENTE Transición ordenada y transferencia de conocimiento al sustituir personal.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta.

DÉCIMA TERCERA. Obligaciones de EL CLIENTE. Pagar la Contraprestación conforme a las Cláusulas Octava y Novena; entregar en tiempo y forma la totalidad de los ⁶⁴**requerimientos y aportaciones (sistemas y marketing) del Anexo Uno**; una vez suscrito el Addendum respectivo, entregar las **aportaciones a su cargo de los Proyectos B y C** (Cláusulas Cuarta y Quinta y los Addenda correspondientes); designar al responsable único del proyecto (Project Owner) y al responsable de Marketing/Marca; **proporcionar y mantener disponible el servidor y la infraestructura de hospedaje en la que corre el sitio** (las condiciones generales del servidor constan en el **Anexo Uno, Bloque F**); y cubrir directamente los costos de operación de IA y voz. El incumplimiento o retraso de EL CLIENTE en sus aportaciones extiende, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste.

64

SIN CAMBIO DE TEXTO

Décima Tercera

CAMBIO DE EL CLIENTE Pide confirmar que EL CLIENTE puede cumplir sus obligaciones; validación pendiente de Sistemas (C449, C450, C451).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Sin cambio de texto. Las aportaciones del Anexo Uno son las de la V4.3; la validación de Sistemas (Miguel Martínez) sigue pendiente y conviene cerrarla en la misma sesión de negociación.

Comentarios del borrador: C449, C450, C451, C103

DÉCIMA CUARTA. Gastos variables de operación a cargo de EL CLIENTE. Las funciones de inteligencia artificial, voz y mensajería de los tres proyectos conllevan **costos de operación variables que EL CLIENTE paga directamente a los proveedores** —o a través del tercero que EL CLIENTE designe por escrito—, sin intervención alguna de EL PRESTADOR ⁶⁵ (plataforma de voz, ~~modelo de razonamiento~~ Modelos de Lenguaje Autorizados y mensajería de WhatsApp Business API). EL PRESTADOR no contrata, no administra ni anticipa dichos consumos, no es parte de la relación entre EL CLIENTE y esos proveedores y no responde por su facturación, suspensión o cancelación. **No están comprendidos en la contraprestación única, en la iguala mensual ni en la contraprestación de los Addenda**, y no constituyen ingreso de EL PRESTADOR; la única contraprestación recurrente pactada en este Contrato es la iguala de la Cláusula Octava. Este esquema aplica: al agente “BES” del Proyecto A, incluidas las cuotas de mensajería de sus 2 (dos) recordatorios por WhatsApp; al **Proyecto B (BDS)** — la operación de “BES” por WhatsApp y las cuotas de WhatsApp

Business API (Addendum del BDS, ~~sección 3~~)—; y al agente de voz de práctica del **Proyecto C (Academia)**, una vez activado conforme a la Cláusula Quinta. El hospedaje corre en la infraestructura que proporciona EL CLIENTE (Cláusula Sexta) y no genera costo de proveedor externo. EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE el **monitoreo de consumo y un reporte mensual** de estos conceptos, y la elección y sustitución entre los Modelos de Lenguaje Autorizados se rige por la Cláusula Primera y por la Cláusula Vigésima Primera, apartado IV. Si EL CLIENTE incurre en mora con dichos proveedores, EL PRESTADOR no será responsable de la interrupción o degradación del servicio derivada de tal circunstancia. La **estimación de estos gastos consta en el Anexo Tres (informativo)** de este Contrato, con sus tarifas de referencia y escenarios; por su carácter informativo, dichas cifras no modifican la Contraprestación, no generan obligación de pago a favor de EL PRESTADOR y su actualización no requiere convenio modificatorio.

65

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Cuarta · pago de los gastos variables

DESCRIPCIÓN EL CLIENTE paga los consumos directamente a los proveedores o a través del tercero que designe por escrito, sin intervención alguna de EL PRESTADOR, que no contrata, administra ni anticipa esos consumos y no responde por su facturación, suspensión o cancelación.

DÉCIMA QUINTA. Retrasos, tiempo de espera (stand-by) e incumplimiento. Ante un incumplimiento, la parte afectada notificará a la incumplida. Tratándose de **incumplimientos de pago**, la incumplida contará con ~~5 (cinco)~~ **10 (diez)** días hábiles para subsanar, conforme a la Cláusula Novena ⁶⁶. Tratándose de **incumplimientos técnicos o de desempeño**, la incumplida presentará, dentro de ~~esos mismos~~ **los** 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación, un **plan de remediación** con un plazo razonable acorde a la naturaleza del incumplimiento; la ejecución en tiempo de dicho plan tendrá efectos de subsanación. De no subsanar, o de no presentar y cumplir el plan de remediación, la afectada podrá rescindir de pleno derecho, sin declaración judicial previa. El efecto de los retrasos se rige por lo siguiente:

66

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Quinta · cura del impago

DESCRIPCIÓN Se unifica con el periodo de cura de la Novena I; antes el Contrato daba 5 días hábiles aquí y 30 días en la Novena marcada.

- a) **Retrasos imputables a EL CLIENTE.** Cuando el retraso sea imputable a EL CLIENTE —de manera limitativa: la falta o demora en las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos a su cargo conforme al Anexo Uno—, además de extenderse los plazos día por día, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR los **días de stand-by del equipo** ⁶⁷ a razón de **USD \$350.00 (trescientos cincuenta dólares 00/100) por cada día de stand-by (MXN \$6,230.00 al tipo de cambio contractual de \$17.80), hasta un máximo acumulado equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del Pago Único del proyecto de que se trate. Franquicia.** Cada evento de retraso imputable a EL CLIENTE goza de una franquicia de **5 (cinco) días hábiles sin cargo**; el stand-by se causa **a partir del sexto día hábil de cada evento** y se cuenta en días hábiles. Se entiende por evento cada requerimiento o aportación a cargo de EL CLIENTE que se retrase, con independencia de los demás; los eventos simultáneos que impidan avanzar al mismo equipo causan un solo cargo diario. EL PRESTADOR informará por escrito el inicio de cada evento y el consumo de su franquicia en el reporte mensual del Anexo Cinco. **El stand-by nunca corre durante un plazo que este Contrato conceda a EL CLIENTE** ⁶⁸; se computa únicamente a partir del vencimiento de la fecha límite del requerimiento de que se trate conforme al Anexo Uno, y con la franquicia prevista en esta Sección. En particular, **la demora de EL CLIENTE en resolver una solicitud de aprobación del Anexo Dos no causa cargo de stand-by alguno**: su único efecto es la aceptación tácita prevista en la Cláusula Décima y la extensión de los plazos día por día.

67

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Quinta a) · stand-by

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime el stand-by de USD 350/día con tope del 25 % (C457, C460: «el proyecto no arranca hasta tener todos los insumos completos»).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR No se suprime, pero se acota: se conserva el stand-by de USD 350.00 por día con tope del 25 % del Pago Único, y cada evento de retraso goza de una franquicia de 5 (cinco) días hábiles sin cargo, de modo que el stand-by se causa a partir del sexto día hábil de cada evento. La premisa de C460 sólo es cierta para los Bloques O y A: los Bloques B a F se entregan durante el proyecto y las aprobaciones del Anexo Dos I.4 también.

Comentarios del borrador: C457, C460

68

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Quinta a) · stand-by

DESCRIPCIÓN El stand-by tiene un solo supuesto: la falta o demora de EL CLIENTE en las aportaciones, accesos, credenciales, infraestructura o insumos a su cargo conforme al Anexo Uno, que es el único caso en que el equipo no puede avanzar. Se hace expreso que nunca corre durante un plazo que el Contrato concede a EL CLIENTE y que la demora en resolver una aprobación del Anexo Dos no causa cargo alguno, porque la aceptación tácita de la Cláusula Décima impide que el equipo se detenga.

- b) **Retrasos imputables a EL PRESTADOR.** Cuando el retraso sea imputable a EL PRESTADOR, éste lo absorbe: corrige sin costo adicional para EL CLIENTE y sin cargo de stand-by, extendiéndose el plazo lo necesario, ⁶⁹ sin perjuicio de la regla de subsanación y rescisión de pleno derecho prevista en el primer párrafo de esta Cláusula Décima Quinta.

69

RECHAZADO

Décima Quinta b) · retrasos de EL PRESTADOR

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime «extendiéndose el plazo lo necesario».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se restaura: sin esa frase cualquier retraso de EL PRESTADOR, aun de un día, deja de tener plazo de cura y se convierte en incumplimiento; la regla de subsanación y rescisión del primer párrafo se conserva.

- c) **Cambios solicitados por EL CLIENTE (zona neutral).** Los cambios solicitados por EL CLIENTE que causen retrasos **no se consideran imputables a ninguna de las Partes** —únicamente extienden los plazos, sin cargo de stand-by—, **salvo** que: (i) impliquen **modificar una sección o ítem ya aprobado** por EL CLIENTE, en cuyo caso el retraso es **imputable a EL CLIENTE** y ~~aplica el~~ el cambio se cotiza y se cobra conforme a la Cláusula Décima, sin cargo de stand-by ⁷⁰ ~~del inciso (a), además del costo de la Cláusula Décima;~~ o (ii) deriven de que **EL PRESTADOR haya entregado una sección o tarea por debajo de los estándares** especificados en el Contrato y sus Anexos, en cuyo caso el retraso es **imputable a EL PRESTADOR** y se rige por el inciso (b) (EL PRESTADOR lo absorbe y corrige sin costo ni cargo de stand-by para EL CLIENTE).

70

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Quinta c) · cambios sobre lo aprobado

DESCRIPCIÓN Cobrar el cambio conforme a la Cláusula Décima y además los días de stand-by por el mismo hecho es doble cobro. El cambio sobre una sección ya aprobada se cotiza y se cobra por la Cláusula Décima, sin cargo de stand-by; la protección de EL PRESTADOR es la cotización y autorización previas por escrito.

DÉCIMA SEXTA. Propiedad Intelectual. I. Obra por encargo y cesión. ⁷¹ EL CLIENTE será titular de ~~cualesquiera derechos de propiedad intelectual e industrial~~ los derechos patrimoniales sobre los desarrollos generados específicamente para EL CLIENTE como resultado del cumplimiento del Contrato —~~incluyendo,~~ de manera enunciativa; el código fuente del sitio y de las integraciones específicas, los repositorios, las plantillas de página, el contenido editorial, las imágenes producidas para EL CLIENTE, los datos estructurados, la configuración y los prompts específicos de “BES” para EL CLIENTE, y la documentación de los entregables—, ~~con excepción únicamente de:~~ en su carácter de obra por encargo conforme al artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor; en cuanto la ley exija transmisión, EL PRESTADOR cede dichos derechos de manera irrevocable, sin remuneración adicional a la Contraprestación, sin límite temporal tratándose de programas de cómputo (artículo 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor) y por el plazo máximo de protección legal tratándose de las demás obras, para todo territorio y modalidad de explotación. Quedan a salvo (i) el software de terceros y de código abierto, cuyas licencias se respetan; y (ii) los Componentes Preexistentes ~~de EL PRESTADOR, en los términos de esta Cláusula.~~

71

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Sexta I · cesión

CAMBIO DE EL CLIENTE Cesión irrevocable, sin remuneración adicional, sin límite temporal, para todo territorio y modalidad; titularidad de «cualesquiera derechos... generados como resultado del cumplimiento del Contrato».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta para los desarrollos generados específicamente para EL CLIENTE (código del sitio e integraciones, plantillas de página, contenido, imágenes, datos estructurados, prompts y configuración específicos de «BES», documentación), como obra por encargo (artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor); la cesión es irrevocable y sin límite temporal para programas de cómputo (artículo 103) y por el plazo máximo legal para las demás obras. Quedan a salvo el software de terceros y los Componentes Preexistentes.

Comentarios del borrador: C477, C480

~~En consecuencia, EL PRESTADOR deberá ceder a favor de EL CLIENTE dichos derechos de manera irrevocable, sin remuneración adicional a la Contraprestación, y realizará la entrega completa de los materiales necesarios (incluyendo código fuente y repositorios) para garantizar la continuidad operativa de EL CLIENTE.~~

~~Quedan incluidos dentro del alcance~~ **II. Componentes Preexistentes.** ⁷² Quedan excluidos de la cesión y de la entrega ~~(y, cuando corresponda, dentro de la cesión de los derechos necesarios para su uso)~~ en código fuente los **Componentes Preexistentes** de EL PRESTADOR —de manera enunciativa: el motor conversacional base de “BES”, los frameworks de middleware de uso general, las plantillas maestras, los prompts de sistema de uso general, las metodologías y las herramientas de desarrollo ~~de uso general— en la medida en que estén incorporados en los entregables o sean necesarios para su funcionamiento y explotación conforme al Contrato. En relación con los Componentes Preexistentes,—, sobre los cuales EL PRESTADOR conserva la titularidad exclusiva.~~ EL PRESTADOR otorga a EL CLIENTE una **licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable, intransferible y libre de regalías**, ~~que permita a EL CLIENTE usar, reproducir, modificar, adaptar para usar, operar, explotar y dar mantenimiento a dichos componentes tal como se encuentren incorporados en los entregables, así como para toda finalidad relacionada con el objeto del Contrato, sin restricciones adicionales.~~ reproducir y mantener los Componentes Preexistentes únicamente como parte de los entregables y para las finalidades de los Proyectos, incluido el derecho de modificar los entregables y de contratar a terceros para su mantenimiento bajo confidencialidad; la licencia no comprende el derecho de extraer, sublicenciar, distribuir, comercializar ni reutilizar los Componentes Preexistentes fuera de los entregables. El inventario de lo que se entrega en código fuente y de lo que se licencia consta en el Anexo Dos, Sección V.

72

RECHAZADO

Décima Sexta II · Componentes Preexistentes

CAMBIO DE EL CLIENTE Sustituye la exclusión por su inclusión en la entrega y, «cuando corresponda», en la cesión; licencia «para toda finalidad relacionada con el objeto del Contrato, sin restricciones adicionales» (C480: «sí se deben ceder»).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Innegociable: los Componentes Preexistentes (motor conversacional base de «BES», frameworks de middleware, plantillas maestras, prompts de sistema, metodologías y herramientas) son propiedad de EL PRESTADOR y no se entregan en código fuente. EL CLIENTE recibe una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable y libre de regalías para usarlos, operarlos y mantenerlos como parte de los entregables, con derecho a modificar los entregables y a contratar terceros bajo confidencialidad; sin derecho a extraerlos, sublicenciarlos ni reutilizarlos fuera de los entregables. El inventario de lo que se entrega y lo que se licencia consta en el Anexo Dos, Sección V.

Comentarios del borrador: C477, C480

~~La transferencia de titularidad respecto de los entregables y la entrega del código fuente y repositorios finales no se condiciona al pago: deberán entregarse conforme a los hitos y fechas pactados en el Contrato, y en todo caso dentro de los plazos de entrega acordados, salvo por importes que se encuentren objetivamente controvertidos. Cualquier incumplimiento en la entrega atribuible a EL PRESTADOR dará derecho a EL CLIENTE a retener pagos pendientes exclusivamente en la proporción correspondiente al entregable no entregado, sin perjuicio de los demás derechos y remedios legales.~~

III. Entrega y garantía. La transferencia de titularidad y la entrega del código fuente y los repositorios operan por mitades, contra cada exhibición efectivamente pagada del Pago Único del proyecto de que se trate⁷³ (Cláusula Novena, Sección III): cubierta la primera exhibición se transfiere y entrega la mitad correspondiente a los entregables por ella cubiertos, y cubierta la segunda se transfiere y entrega el resto. En tanto una exhibición no se cubra, EL PRESTADOR conserva en garantía la titularidad y el código de la parte no pagada, sin perjuicio de la operación de lo ya puesto en producción y del acceso para revisión y pruebas previsto en dicha Sección.

73

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Sexta III · entrega condicionada al pago

CAMBIO DE EL CLIENTE «La transferencia de titularidad... no se condiciona al pago»; retención de pagos proporcional por entregables no entregados.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta que la entrega no dependa de la liquidación total, con la mecánica de mitades: la titularidad y el código se transfieren y entregan conforme se cubre cada exhibición; la parte no pagada permanece en garantía de EL PRESTADOR. Se rechaza la retención de pagos proporcional que proponía EL CLIENTE por entregables no entregados, porque la entrega ya está ligada al pago.

~~EL PRESTADOR garantiza que los entregables, incluyendo cualquier elemento, código, componente, integración, funcionalidad y documentación entregada o puesta a disposición por EL PRESTADOR para la operación conforme al Contrato, no infringen ni vulneran derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros, incluyendo —de manera enunciativa— derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, marcas, secretos industriales, software propietario y know-how protegido.~~

~~EL PRESTADOR asume, a su costa y cargo, la obligación de defensa completa de EL CLIENTE ante cualquier reclamación, demanda, requerimiento, procedimiento administrativo o judicial (incluyendo medidas cautelares) derivada o relacionada con presuntas infracciones o apropiación indebida relacionadas con los entregables, incluyendo sus componentes y su uso conforme al Contrato.~~

~~Si se presentara una reclamación por infracción, EL PRESTADOR deberá (i) defender y (ii) mantener indemne a EL CLIENTE, asumiendo todos los costos y gastos razonables, incluyendo honorarios legales, costos de peritajes, gastos procesales cuando procedan, así como cualquier daño, sanción, condena, acuerdo transaccional o pago que resulte exigible a EL CLIENTE, siempre que EL CLIENTE haya notificado oportunamente la reclamación y otorgado a EL PRESTADOR el control de la defensa, sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE a intervenir por su cuenta con sus propios asesores.~~

~~En caso de que, como resultado de una reclamación por infracción, se determine o se alegue razonablemente que los entregables o una parte de ellos no pueden usarse, EL PRESTADOR deberá, a su elección y a satisfacción de EL CLIENTE, y sin costo adicional para EL CLIENTE:~~

- ~~a) obtener para EL CLIENTE el derecho de continuar usando los entregables (por licencias, permisos o acuerdos con el tercero), o~~
- ~~b) modificar, sustituir o reemplazar el/los elementos reclamados por otros que cumplan exactamente o sustancialmente con el alcance y funcionalidad del Contrato, o~~
- ~~c) en caso de que no sea razonablemente viable lo anterior, reembolsar a EL CLIENTE las cantidades pagadas por los entregables afectados, prorrateadas conforme al alcance impactado, sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales que correspondan a EL CLIENTE.~~

~~La obligación de indemnizar y mantener indemne se mantiene durante la vigencia del Contrato y, en todo caso, por el plazo legal aplicable para este tipo de responsabilidades, así como por cualquier reclamación presentada dentro de dicho plazo por presuntas infracciones ocurridas durante la ejecución y entrega de los entregables.~~

IV. Garantía de no infracción e indemnización. ⁷⁴ EL PRESTADOR garantiza que los entregables no infringen derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros y asumirá, a su costa, la defensa de EL CLIENTE ante cualquier reclamación de terceros por esa causa, manteniéndolo indemne de los daños, sanciones y honorarios razonables que resulten, siempre que EL CLIENTE notifique la reclamación dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a que la conozca, otorgue a EL PRESTADOR el control de la defensa y coopere razonablemente; EL CLIENTE podrá intervenir con sus propios asesores. Si un entregable no pudiera usarse por una reclamación fundada, EL PRESTADOR, a su elección y sin costo para EL CLIENTE, obtendrá el derecho de continuar usándolo, lo modificará o sustituirá por otro de funcionalidad sustancialmente equivalente o, si nada de ello fuera razonablemente viable, reembolsará las cantidades pagadas por el entregable afectado, prorrateadas conforme al alcance impactado. Esta garantía no cubre las infracciones derivadas de los insumos aportados por EL CLIENTE, de modificaciones realizadas por EL CLIENTE o por terceros, ni del uso de los entregables fuera de lo pactado. La indemnización de esta fracción queda sujeta al tope único previsto en la Cláusula Vigésima. ⁷⁵

74

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Sexta IV · garantía de no infracción

CAMBIO DE EL CLIENTE Garantía y defensa completas por infracción de propiedad intelectual; remedios (i)–(iii) «a satisfacción de EL CLIENTE»; reembolso «sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales»; supervivencia sin plazo.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta la estructura: garantía de no infracción, defensa a costa de EL PRESTADOR, remedios (i) obtener el derecho de uso, (ii) modificar o sustituir por funcionalidad sustancialmente equivalente, (iii) reembolso prorrateado. Condiciones: aviso de EL CLIENTE dentro de los 6 (seis) días hábiles de la Cláusula Décima Sexta IV, control de la defensa por EL PRESTADOR, cooperación razonable; exclusión de infracciones derivadas de insumos de EL CLIENTE, de modificaciones de terceros o de uso fuera de lo pactado; la indemnización queda sujeta al tope único de la Cláusula Vigésima, con las excepciones válidamente aplicables.

DESCRIPCIÓN El aviso oportuno es condición de la garantía de no infracción: permite a EL PRESTADOR tomar el control de la defensa cuando todavía es útil. Se alinea con la ventana de 6 (seis) días hábiles que el Contrato usa de forma general.

DÉCIMA SÉPTIMA. Confidencialidad y Datos Personales. I. Confidencialidad. Cada Parte mantendrá confidencial toda la información de la otra durante la vigencia y por **10 (diez) años** posteriores, como secretos comerciales protegidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; quedan comprendidos, tratándose de EL PRESTADOR, sus metodologías, prompts, arquitecturas y Componentes Preexistentes. ⁽⁷⁶⁾**II. Datos personales.** ⁽⁷⁷⁾ Los datos personales se tratan conforme a la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 y las disposiciones que de ella emanen: EL CLIENTE es **responsable del tratamiento** y EL PRESTADOR ~~encargado, con~~ **persona encargada**, que trata los datos únicamente conforme a las instrucciones de EL CLIENTE y para la ejecución de los Servicios; EL CLIENTE garantiza contar con los avisos de privacidad y el consentimiento aplicables a los datos que entrega o cuya captura instruye. **III. Medidas de seguridad y vulneraciones.** ⁽⁷⁸⁾ EL PRESTADOR adoptará las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas; notificación de vulneraciones dentro del plazo previsto en de la Cláusula Décima Octava para evitar la alteración, pérdida, tratamiento, transferencia o acceso no autorizados de los datos personales, y notificará a EL CLIENTE cualquier vulneración de seguridad sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de la Cláusula Décima Octava, apartado IV, y supresión o devolución al término de la relación, en congruencia con la minimización y no retención de ~~indicando la~~ magnitud de la exposición, los datos comprometidos y las acciones emprendidas. **IV. Uso, supresión y devolución.** Los datos personales a los que cualquiera de las Partes tenga acceso con motivo del Contrato se consideran Información Confidencial, se usarán exclusivamente para su ejecución y, cumplidos sus fines o a solicitud escrita de la otra Parte, se suprimirán o devolverán en cualquier medio en que consten, conforme a la Cláusula Décima Octava; ~~apartado VI.~~ **V. Responsabilidad.** ⁽⁷⁹⁾ EL PRESTADOR indemnizará a EL CLIENTE por los daños, sanciones y gastos razonables de defensa que resulten de reclamaciones o procedimientos derivados de violaciones a esta Cláusula o a la legislación de datos personales imputables a EL PRESTADOR, su personal o sus subcontratistas, en los términos y con el tope único de la Cláusula Vigésima. Las obligaciones de esta Cláusula vinculan también a los asesores, subcontratistas, socios, funcionarios y empleados de cada Parte, quien responde frente a la otra por su cumplimiento.

DESCRIPCIÓN Se hace explícito que las metodologías, prompts, arquitecturas y Componentes Preexistentes de EL PRESTADOR son información confidencial, en congruencia con la Décima Sexta II.

CAMBIO DE EL CLIENTE Bloque estándar de EL CLIENTE: medidas de seguridad; «ha obtenido y obtendrá los Datos Personales de manera lícita»; uso exclusivo para el Contrato; supresión o devolución.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta reestructurado en cinco apartados y con la ley vigente (LFPDPPP publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025): EL CLIENTE es responsable del tratamiento y EL PRESTADOR persona encargada, que trata los datos sólo por instrucciones de EL CLIENTE; EL CLIENTE garantiza los avisos de privacidad y el consentimiento, porque un encargado no «obtiene» datos sino que los trata por cuenta del responsable.

78**ACEPTADO CON CONDICIÓN****Décima Séptima III · aviso de vulneraciones**

CAMBIO DE EL CLIENTE Aviso «de inmediato» de cualquier vulneración de las medidas de seguridad.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se unifica con la Décima Octava IV: «sin dilación indebida y a más tardar en 72 horas», con la magnitud de la exposición, los datos comprometidos y las acciones emprendidas. «De inmediato» y «72 horas» convivan en el mismo Contrato.

79**ACEPTADO CON CONDICIÓN****Décima Séptima V · indemnización por datos**

CAMBIO DE EL CLIENTE Indemnización por violaciones al aviso de privacidad y a la ley, incluidas las atribuibles a asesores, accionistas, funcionarios y empleados.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta, limitada a lo imputable a EL PRESTADOR, su personal o subcontratistas, y sujeta al tope único de la Cláusula Vigésima, con las excepciones válidamente aplicables. Se conserva la extensión de las obligaciones a asesores, subcontratistas, socios, funcionarios y empleados de cada Parte.

~~EL PRESTADOR deberá adoptar las medidas de seguridad legales, administrativas, físicas y técnicas necesarias que garanticen la seguridad de los Datos Personales que, en su caso, llegue a proporcionarle EL CLIENTE y/o los usuarios del CLIENTE y a los que tengan acceso en virtud de la ejecución y/o cumplimiento del presente Contrato; evitando su alteración, pérdida, tratamiento, transferencia o acceso no autorizados. Lo anterior, en el entendido que EL PRESTADOR reconoce y declara que en todo momento ha obtenido y obtendrá los Datos Personales de manera lícita y de conformidad con la legislación aplicable.~~

~~Las partes acuerdan que en caso de que se vulneren dichas medidas de seguridad legales, administrativas, físicas y técnicas del PRESTADOR para la seguridad de los Datos Personales que EL CLIENTE o los usuarios del CLIENTE le hayan entregado en virtud del presente Contrato, EL PRESTADOR deberá notificar de inmediato al CLIENTE tal situación, indicando la magnitud de la exposición y/o los datos comprometidos, así como, en su caso, las acciones emprendidas desde la detección del incidente.~~

~~Las partes acuerdan expresamente en este acto que el acceso, la entrega y/o la transferencia de los Datos Personales que, en su caso, una de las partes haga en favor de la otra en virtud del presente, a través de cualquier medio, será única y exclusivamente para la ejecución y/o cumplimiento del presente Contrato y/o para la prestación y/o ejecución de los Servicios.~~

~~Las partes aceptan y reconocen que los Datos Personales que, en su caso, lleguen a proporcionarse recíprocamente y/o aquellos que cada una de las Partes llegue a obtener y/o a los que tengan acceso en virtud de la ejecución y/o cumplimiento del presente Contrato, se considerarán para efectos del presente Contrato como Información Confidencial y, en consecuencia, estarán sujetos a lo establecido en el apartado anterior de la presente cláusula.~~

~~Las partes acuerdan que no utilizarán los Datos Personales que, en su caso, lleguen a proporcionarse recíprocamente y/o aquellos que cada una de las Partes llegue a obtener y/o aquellos a los que tengan acceso en virtud de la ejecución y/o cumplimiento del presente Contrato, para otros fines que no sean la ejecución y/o cumplimiento de este Contrato, la prestación y/o ejecución de los Servicios, y/o que no sean los expresamente dispuestos en el presente Contrato.~~

~~Una vez cumplidos los fines del presente Contrato, o a solicitud por escrito de la otra parte, cada una de las partes se obliga a suprimir los Datos Personales que, en su caso, la otra parte le haya proporcionado y/o aquellos a los que haya tenido acceso en virtud de la ejecución y/o cumplimiento del presente Contrato; o bien, se obliga a devolver a la otra parte~~

~~toda la información que contenga los Datos Personales que, en su caso, la otra parte le haya proporcionado y/o aquellos a los que haya tenido acceso en virtud de la ejecución y/o cumplimiento del presente Contrato; y que se encuentre contenida en medios físicos, electrónicos, magnéticos y/o en cualquier otro medio existente.~~

~~EL PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo al CLIENTE, así como indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al CLIENTE y/o inclusive a terceros; y pagar y/o reembolsar los gastos y costas (incluyendo los honorarios razonables por asesoría legal interna y externa) en que incurra el CLIENTE, y que surjan con motivo de cualquier acción, reclamación, demanda, controversia y/o procedimiento legal que inicie y/o se interponga en contra del CLIENTE, con motivo de cualquier violación a las obligaciones establecidas en los correspondientes Avisos de Privacidad, la Ley de Protección de Datos Personales y las disposiciones que de ella emanen, así como la presente cláusula, imputables al PRESTADOR y sus subordinados.~~

~~Lo anterior también incluye incumplimientos a esta cláusula atribuibles a la conducta negligente, culposa o dolosa del PRESTADOR, que conlleve y/o pueda provocar una vulneración a la seguridad de los Datos Personales bajo su custodia, respectivamente.~~

~~Las obligaciones establecidas para las partes en términos de la presente cláusula igualmente son de obligado cumplimiento para sus respectivos asesores, consultores, subcontratistas, miembros, accionistas, directores, funcionarios, socios, representantes y/o empleados, por lo que cada una de las partes responderá frente a la otra parte, de cualquier incumplimiento a la presente cláusula, a cargo de sus respectivos asesores, consultores, subcontratistas, miembros, accionistas, directores, funcionarios, socios, representantes y/o empleados.~~

DÉCIMA OCTAVA. Seguridad, minimización y manejo de datos de los clientes de EL CLIENTE. Esta Cláusula aplica a **los tres Proyectos (A, B y C)** desde su activación, sin necesidad de pacto adicional en los Addenda.

I. Alcance. Quedan comprendidos en esta Cláusula todos los datos personales de prospectos, clientes, asesores y personal de EL CLIENTE que EL PRESTADOR trate, almacene, transmita o a los que tenga acceso con motivo de los Servicios, de manera enunciativa ⁸⁰ ~~y no limitativa~~: los **datos capturados en el cuestionario de experiencia ideal**; las **conversaciones con "BES" "BES"** (canal web y, activado el Proyecto B, WhatsApp), ~~incluyendo~~ **incluidas las** grabaciones de voz y sus transcripciones; los **leads** captados por el sitio, la landing de campañas, la consola de operadores y el BDS; los **datos de los asesores comerciales** tratados en la Academia (Proyecto C), ~~incluyendo sus evaluaciones de desempeño~~ **y incluidas sus evaluaciones y las** grabaciones de las sesiones de **role-play**; y ~~cualquier dato personal alojado, procesado o transmitido~~ **los datos personales alojados, procesados o transmitidos** a través de las plataformas de terceros que EL PRESTADOR integre ~~o configure~~ para la prestación de los Servicios ~~(plataforma de voz, interfaz del modelo de razonamiento, WhatsApp Business API, hospedaje de la lógica conversacional, entre otras).~~

80

ACEPTADO

Décima Octava I · alcance

CAMBIO DE EL CLIENTE Amplía el alcance a los datos de asesores y personal de EL CLIENTE y a los alojados en plataformas de terceros.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta.

II. Minimización y no retención. El sitio opera bajo un principio de **minimización y no retención**: los datos personales que el prospecto captura en el sitio (incluida la conversación con **"BES" "BES"**) residen **únicamente de forma transitoria** en el entorno del sitio, **el tiempo estrictamente necesario** para completar la captura y transferirlos al CRM de EL CLIENTE. **Una vez copiados al CRM, no se conserva respaldo (back-up) de dichos datos en el entorno del sitio web**, conforme a lo descrito en la sección *Seguridad del **sitio sistema*** del proyecto. EL PRESTADOR ~~deberá documentar y~~

~~poner~~documentará y pondrá a disposición de EL CLIENTE, dentro de los ~~[●]~~ días 10 (diez) días hábiles siguientes a su solicitud, evidencia técnica verificable (bitácoras, configuración de retención o reportes del proveedor de hospedaje) ⁸¹que acredite el cumplimiento efectivo del cumplimiento de este principio ~~de no retención. Este mismo principio de minimización y no retención se hará extensivo, en lo que resulte aplicable, a.~~ Respecto de las plataformas de voz, del modelo de razonamiento y de WhatsApp Business API utilizadas para "BES" "BES" y el BDS, ~~respecto de las cuales EL PRESTADOR deberá configurar, en la medida en que la plataforma del tercero lo permita,~~ EL PRESTADOR configurará los periodos de retención más breves ~~posibles que permita cada plataforma y que sean~~ compatibles con la operación ~~del servicio, e informar~~ pactada, e informará por escrito a EL CLIENTE, antes de la activación ~~de cada canal~~ del canal correspondiente, la política de retención ~~de datos de cada proveedor tercero involucrado~~ del proveedor y las limitaciones de configuración que subsistan. La obligación de no conservar respaldos en el entorno del sitio no se entenderá como garantía de retención cero en sistemas de terceros que no la permitan. La integración y configuración de esas plataformas se sujetarán también a la evaluación y, cuando corresponda, a la autorización previstas en el apartado III de esta Cláusula ⁸². EL CLIENTE es responsable del tratamiento y EL PRESTADOR ~~encargado~~ persona encargada, en términos de la Cláusula Décima Séptima.

81

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Octava II · evidencia de no retención

CAMBIO DE EL CLIENTE Evidencia técnica dentro de «[●] días»; extensión del principio a las plataformas de terceros «en la medida en que lo permitan»; informar la política de retención de cada proveedor antes de activar cada canal.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se fijan 10 (diez) días hábiles; se acepta la extensión a las plataformas de terceros en la medida en que cada una lo permita y el aviso de su política de retención antes de activar cada canal. La referencia documental se corrige a «Seguridad del sistema» (V4.3).

82

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Octava II y III · retención en plataformas de terceros y administración efectiva

DESCRIPCIÓN EL PRESTADOR configura la retención más breve que cada plataforma permita e informa por escrito su política y las limitaciones que subsistan antes de activar el canal; la obligación de no conservar respaldos en el entorno del sitio no se extiende a sistemas de terceros que no lo permitan. Las obligaciones de configuración, control de accesos y documentación se refieren a los sistemas bajo administración efectiva de EL PRESTADOR, y EL CLIENTE mantiene las habilitaciones a su cargo.

III. Medidas de seguridad. En el tratamiento de los datos del apartado I, EL PRESTADOR mantendrá, cuando menos: (i) **cifrado en tránsito** de todas las comunicaciones mediante HTTPS/TLS; y cifrado en reposo de cualquier dato personal que, por necesidad técnica, deba almacenarse temporalmente; (ii) **control de acceso bajo el principio de mínimo privilegio**, ~~limitando el acceso a los datos al personal que estrictamente lo requiera, con registro (log) con bitácora~~ de accesos a datos personales, ~~identificando que registre~~ usuario, fecha, hora ~~y operación realizada, mismo que EL PRESTADOR conservará y pondrá,~~ ~~operación e identificador del registro, sin copiar el dato,~~ a disposición de EL CLIENTE cuando ~~este~~ lo requiera; (iii) **llaves de API de desarrollo separadas de las productivas** — las llaves y credenciales productivas son de EL CLIENTE y permanecen bajo su titularidad (Anexo Uno, Bloque B); (iv) **bitácoras (logs) operativas sin datos personales**; (v) la minimización y no retención del apartado II; (vi) **autenticación multifactor (MFA)** ~~para el acceso de~~ para administradores y operadores ~~a la~~ en los sistemas administrados por EL PRESTADOR (⁸³ consola interna, ~~al dashboard, a los repositorios y a cualquier panel de administración~~ tablero, repositorios y paneles de las plataformas de terceros ~~vinculadas a los Proyectos~~), y, para los usuarios de EL CLIENTE, mediante el proveedor de identidad de EL CLIENTE (Anexo Uno, 0.4); (vii) **revisión** ~~y actualización periódica (al menos bimestral) de las medidas~~

~~de seguridad aquí descritas, conforme a las mejores prácticas de la industria y a los riesgos propios de la operación de agentes conversacionales de inteligencia artificial~~ semestral de estas medidas, documentada en el reporte mensual del Anexo Cinco; y (viii) evaluación previa, antes de integrar cualquier nueva plataforma de terceros a los Proyectos A, B o C, ~~de las condiciones de privacidad,~~ seguridad y tratamiento de datos de dicho tercero, debiendo EL PRESTADOR abstenerse de integrar plataformas que no ofrezcan garantías de seguridad y seguridad de toda nueva plataforma de terceros antes de integrarla a los Proyectos, con aviso previo por escrito a EL CLIENTE y autorización expresa de éste cuando la plataforma no ofrezca garantías ~~razonablemente equivalentes a las aquí pactadas,~~ salvo autorización expresa y por escrito de EL CLIENTE. Las obligaciones de configuración, control de accesos y documentación de EL PRESTADOR se refieren a los sistemas, componentes y permisos bajo su administración efectiva. EL CLIENTE proporcionará y mantendrá las habilitaciones a su cargo conforme al Anexo Uno. Esta distribución no excluye la responsabilidad de EL PRESTADOR por una configuración u omisión que le sea imputable dentro de sus obligaciones contractuales.

83

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Octava III · medidas de seguridad

CAMBIO DE EL CLIENTE Cifrado en reposo; bitácora de accesos a datos personales; MFA para administradores y operadores en consola, tablero, repositorios y paneles de terceros; revisión «al menos bimestral»; evaluación previa de toda nueva plataforma con autorización expresa.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan el cifrado en reposo, la bitácora de accesos y la MFA en los sistemas administrados por EL PRESTADOR; para los usuarios de EL CLIENTE, la MFA opera mediante su proveedor de identidad (Anexo Uno, 0.4). La revisión pasa a semestral, documentada en el reporte mensual. Toda nueva plataforma se evalúa y se avisa por escrito; la autorización expresa se requiere sólo cuando no ofrezca garantías razonablemente equivalentes.

IV. Notificación de vulneraciones. EL PRESTADOR notificará a EL CLIENTE cualquier **vulneración de seguridad** que afecte los datos del apartado I sin dilación indebida y en un plazo **máximo de 72 (setenta y dos) horas** contadas a partir de que la conozca, con la información disponible sobre su naturaleza, los datos comprometidos ~~y,~~ las medidas de contención ~~adoptada~~ adoptadas y las acciones remediales propuestas ~~y su calendario de implementación~~ con su calendario, ⁸⁴ en congruencia con la Cláusula Décima Séptima.

84

ACEPTADO

Décima Octava IV · notificación en 72 horas

CAMBIO DE EL CLIENTE Aviso máximo de 72 horas con acciones remediales y calendario.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta; la Décima Séptima III remite a este plazo.

V. Derechos ARCO. EL PRESTADOR apoyará a EL CLIENTE, en su calidad de ~~encargado~~ persona encargada, para atender las solicitudes de derechos **ARCO** (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que los titulares presenten a EL CLIENTE respecto de los datos que EL PRESTADOR trate por cuenta de éste. ~~Dicho;~~ dicho apoyo incluirá, sin costo adicional, la localización, extracción, rectificación ~~y/o~~ eliminación de los datos ~~correspondientes en un plazo máximo de tres~~ que obren en sistemas bajo control de EL PRESTADOR dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la solicitud de EL CLIENTE ⁸⁵, ~~plazo que deberá ser suficiente para que EL CLIENTE, a su vez, cumpla con los plazos legales aplicables frente al titular.~~

85

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Décima Octava V · derechos ARCO

CAMBIO DE EL CLIENTE Apoyo ARCO sin costo, con localización, extracción, rectificación o eliminación en 3 días hábiles.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta respecto de los datos que obren en sistemas bajo control de EL PRESTADOR; por el principio de minimización, EL PRESTADOR casi no conserva datos personales.

VI. Supresión certificada. Al término de la relación contractual, EL PRESTADOR **entregará a EL CLIENTE y/o suprimirá de manera segura**, según instruya EL CLIENTE, los datos personales que aún obren en su poder, y **certificará por escrito dicha supresión**, en congruencia con la Cláusula Décima Séptima y la supervivencia pactada en la Cláusula Vigésima Segunda.

DÉCIMA NOVENA. Relación Laboral. EL PRESTADOR cuenta con los elementos propios para cumplir sus obligaciones laborales y de seguridad social. Su personal no será considerado trabajador de EL CLIENTE, y EL PRESTADOR lo sacará en paz y a salvo de cualquier reclamación laboral. [Esta obligación queda sujeta al tope único de la Cláusula Vigésima.](#) ⁸⁶

86

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Décima Novena · relación laboral

DESCRIPCIÓN La obligación de sacar en paz y a salvo de «cualquier reclamación laboral» carecía de límite propio y no remitía a la Cláusula Vigésima. Se hace expreso que queda sujeta al tope único, en congruencia con la fracción III de dicha Cláusula.

~~VIGÉSIMA. Limitación de Responsabilidad. La responsabilidad máxima de EL PRESTADOR se limita al monto de la Contraprestación efectivamente pagada. En ningún caso responderá por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales, punitivos ni lucro cesante.~~

~~La limitación de responsabilidad prevista en la presente cláusula no será aplicable, y EL PRESTADOR responderá de manera íntegra e ilimitada, en los siguientes casos:~~

~~(a) dolo, mala fe, culpa grave o negligencia grave de EL PRESTADOR, su personal, representantes o subcontratistas; (b) violaciones, intencionales o no, a las obligaciones de confidencialidad previstas en la Cláusula Décima Séptima; (c) violaciones, intencionales o no, a las obligaciones de protección de datos personales previstas en la Cláusula Décima Octava, incluyendo vulneraciones de seguridad, tratamiento no autorizado, falta de notificación oportuna de incidentes, o incumplimiento de la obligación de supresión certificada; (d) reclamaciones de terceros por infracción a derechos de propiedad intelectual derivadas del incumplimiento de la garantía de originalidad y no infracción prevista en la Cláusula Décima Segunda, Fracción V, incluyendo el uso no autorizado de software, librerías o contenidos con licencias restrictivas no informadas oportunamente a EL CLIENTE; (e) el incumplimiento de la obligación de indemnización prevista en la Cláusula Décima Segunda, Fracción I; (f) la falta de entrega del código fuente, repositorios, credenciales, bases de conocimiento o demás activos digitales conforme a la Cláusula Décima Segunda, Fracción VI, así como cualquier apropiación indebida o retención injustificada de dichos activos; (g) daños derivados de la operación indebida, no autorizada o negligente de las plataformas de terceros (WhatsApp Business API, plataforma de voz sintética, interfaz del modelo de razonamiento, hospedaje de la lógica conversacional u otras análogas) que EL PRESTADOR haya seleccionado, integrado o configurado, cuando la causa sea atribuible a EL PRESTADOR; (h) muerte o daños a la integridad física de personas, cuando resulten atribuibles a EL PRESTADOR; y (i) cualquier otro supuesto que, conforme a la legislación aplicable, no pueda ser válidamente limitado o excluido contractualmente.~~

~~VIGÉSIMA PRIMERA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Ninguna Parte será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento derive directa y exclusivamente de un caso fortuito o de fuerza mayor, entendido como todo evento imprevisible o, siendo previsible, inevitable, ajeno a la voluntad y control razonable de la Parte afectada, y que no sea atribuible a su culpa, negligencia o falta de diligencia. No se considerará caso fortuito o fuerza mayor aquel evento que la Parte afectada hubiera podido evitar o mitigar razonablemente mediante planes de contingencia, respaldos, redundancias o medidas preventivas exigibles conforme a los estándares de la industria.~~

~~La Parte afectada notificará a la otra por escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que el evento ocurra o a que razonablemente debiera haberlo conocido, describiendo el evento, su impacto estimado en la prestación de los Servicios y, en su caso, la duración prevista. La falta de notificación oportuna hará improcedente la invocación del caso fortuito o fuerza mayor como causa de exclusión de responsabilidad, sin perjuicio de las reglas especiales del apartado III.~~

VIGÉSIMA. Limitación de Responsabilidad. I. Tope general. ^[87] La responsabilidad total y acumulada de cada Parte frente a la otra por todas las reclamaciones derivadas del Contrato, sus Anexos y sus Addenda, cualquiera que sea su fundamento, **no excederá, por una sola vez, de la Contraprestación efectivamente pagada por EL CLIENTE a EL PRESTADOR en los 12 (doce) meses anteriores al hecho que dé origen a la reclamación** ^[89]. Dicho tope es **agregado y no se multiplica** por el número de reclamaciones, hechos, proyectos, Anexos, Addenda ni Cláusulas involucradas: agotado su monto, cesa toda responsabilidad ulterior de la Parte responsable. **El límite de responsabilidad no reduce, extingue ni condiciona las obligaciones de EL CLIENTE de pagar las contraprestaciones devengadas, el IVA correspondiente, los intereses moratorios, los cargos de stand-by y los gastos cuyo pago proceda conforme a este Contrato.** ^[92] Dichas obligaciones de pago son exigibles por su importe íntegro conforme a las Cláusulas Octava, Novena, Décima, Décima Quinta y Vigésima Segunda, según corresponda, y no quedan comprendidas en el tope de esta fracción. **II. Daños excluidos.** Ninguna de las Partes responderá por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales, punitivos ni por lucro cesante, en congruencia con el artículo 2110 del Código Civil Federal. **III. Tope único y universal.** ^[90] El tope de la fracción I es **único y aplica a la totalidad de las obligaciones de EL PRESTADOR frente a EL CLIENTE**, cualquiera que sea la Cláusula, el Anexo o el Addendum que las establezca y cualquiera que sea su naturaleza, **incluidas de manera enunciativa y no limitativa** las obligaciones de indemnización, defensa y mantener indemne, las devoluciones, restituciones y reembolsos de cantidades pagadas, las penas convencionales y las obligaciones de saneamiento. **No existen subtopes, excepciones, carve-outs ni montos adicionales de responsabilidad a cargo de EL PRESTADOR de ninguna clase, salvo los supuestos previstos en la fracción IV de esta Cláusula.** Lo anterior no afecta la exclusión de las obligaciones de pago de EL CLIENTE prevista en la fracción I. **IV. Excepciones.** Las limitaciones de esta Cláusula no aplican en casos de **dolo o mala fe** de la Parte responsable, ni en los supuestos que conforme a la legislación aplicable no puedan limitarse válidamente, sin perjuicio de la exclusión de las obligaciones de pago de EL CLIENTE prevista en la fracción I. **El dolo o la mala fe deberán acreditarse conforme a la legislación aplicable y no se presumirán por el solo vencimiento de un plazo contractual.** ^[91] a) El simple retraso o la falta de entrega de un entregable, del código fuente o de los repositorios en el plazo pactado constituye, cuando sea imputable a EL PRESTADOR, un incumplimiento sujeto al procedimiento de subsanación y a las consecuencias de la Cláusula Décima Quinta. Por sí solo, dicho incumplimiento no hace perder el límite de responsabilidad. Los retrasos derivados de cambios solicitados por EL CLIENTE o de sus actos, omisiones, aportaciones o aprobaciones se rigen por las disposiciones aplicables del Contrato. b) La retención deliberada e injustificada del código fuente, de los repositorios o de los entregables correspondientes a una exhibición efectivamente pagada podrá constituir mala fe cuando ésta se acredite conforme a la legislación aplicable. El aviso de las razones del retraso o la presentación de un plan de remediación no excluyen por sí mismos el dolo o la mala fe que lleguen a acreditarse. **V. Infraestructura de EL CLIENTE.** ^[88] Los Servicios se ejecutan y operan sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona y controla EL CLIENTE (Anexo

Uno, Bloque F) y sobre las plataformas de terceros que EL CLIENTE contrata y paga directamente (Cláusula Décima Cuarta); EL PRESTADOR no responde por la disponibilidad, capacidad, continuidad ni seguridad de dichos entornos, que no se encuentran bajo su control.

87 **RECHAZADO** Vigésima · limitación de responsabilidad

CAMBIO DE EL CLIENTE Sustituye la excepción de dolo, mala fe y violaciones intencionales por nueve excepciones ilimitadas: (a) dolo, mala fe, culpa grave o negligencia grave; (b) confidencialidad, «intencionales o no»; (c) datos personales, «intencionales o no»; (d) propiedad intelectual; (e) cualquier indemnización de la Décima Segunda I; (f) falta de entrega de código; (g) plataformas de terceros; (h) muerte o lesiones; (i) lo que la ley no permita limitar.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Con (b), (c), (e) y (g) el tope no aplicaría a ningún conflicto probable. Contrapropuesta: tope agregado y único, de una sola vez la Contraprestación efectivamente pagada en los 12 meses anteriores al hecho, sin subtopes ni montos adicionales de ninguna clase; las obligaciones de pago de EL CLIENTE quedan fuera del tope; exclusión de daños indirectos y lucro cesante (artículo 2110 del Código Civil Federal); excepciones únicas: dolo o mala fe, que deben acreditarse conforme a la ley y no se presumen por el vencimiento de un plazo, y lo que la ley no permita limitar. La falta de entrega de código pagado no produce por sí sola la pérdida del límite. Es el estándar de mercado: los propios proveedores de EL PRESTADOR (Meta, Anthropic) limitan su responsabilidad a 12 meses de honorarios.

88 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Vigésima V · infraestructura de EL CLIENTE

DESCRIPCIÓN Los Servicios corren sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona y controla EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F) y sobre las Plataformas de Terceros que EL CLIENTE contrata y paga; EL PRESTADOR no responde por su disponibilidad, capacidad, continuidad ni seguridad, que no están bajo su control.

89 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Vigésima I · tope general

DESCRIPCIÓN Se retira la rama alternativa del Pago Único del proyecto afectado, que elevaba el límite hasta 2.8 veces los honorarios anuales en régimen estable. El tope queda en una sola vez la Contraprestación efectivamente pagada en los 12 (doce) meses anteriores al hecho —la referencia de mercado en contratos de tecnología— y se precisa que es agregado y no se multiplica por el número de reclamaciones, hechos, proyectos, Anexos, Addenda ni Cláusulas involucradas.

90 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Vigésima III · tope único y universal

DESCRIPCIÓN La redacción anterior enumeraba las Cláusulas Décima Segunda, Décima Sexta, Décima Séptima y Décima Octava, lo que permitía sostener a contrario que las obligaciones establecidas en otras cláusulas quedaban fuera del límite. El tope se declara aplicable a la totalidad de las obligaciones de EL PRESTADOR, cualquiera que sea la Cláusula, Anexo o Addendum que las establezca y cualquiera que sea su naturaleza, e incluye expresamente las devoluciones, restituciones y reembolsos, las penas convencionales y las obligaciones de saneamiento, que son las categorías que suelen disputarse por no ser «responsabilidad».

DESCRIPCIÓN El dolo o la mala fe deben acreditarse conforme a la legislación aplicable y no se presumen por el solo vencimiento de un plazo contractual. El retraso o la falta de entrega de un entregable, del código fuente o de los repositorios, cuando sea imputable a EL PRESTADOR, es un incumplimiento sujeto a la subsanación y a las consecuencias de la Cláusula Décima Quinta, y por sí solo no hace perder el tope; los retrasos derivados de cambios, actos, omisiones, aportaciones o aprobaciones de EL CLIENTE se rigen por las disposiciones aplicables. La retención deliberada e injustificada del código o de los entregables de una exhibición pagada podrá constituir mala fe cuando se acredite; el aviso de razones o el plan de remediación no excluyen por sí mismos el dolo o la mala fe que lleguen a probarse. La excepción de dolo es irrenunciable (artículo 2106 del Código Civil Federal).

DESCRIPCIÓN La fracción I limita la responsabilidad de cada Parte frente a la otra, lo que permitía sostener que las contraprestaciones debidas a EL PRESTADOR quedaban topadas a lo pagado en 12 meses. Se hace expreso que el límite no reduce, extingue ni condiciona las obligaciones de pagar las contraprestaciones devengadas, el IVA, los intereses moratorios, el stand-by y los gastos que procedan, exigibles por su importe íntegro; la fracción III se ajusta en consecuencia.

~~Tratándose de EL PRESTADOR, únicamente se considerarán fuerza mayor las fallas graves e imprevisibles en las plataformas de terceros de las que dependa la operación de "BES", el BDS o la Academia (plataforma de voz sintética, interfaz del modelo de razonamiento, WhatsApp Business API, hospedaje de la lógica conversacional, u otras análogas); limitadas a: (i) interrupciones continuas del servicio por más de 48 (cuarenta y ocho) horas por causas no imputables ni comprobables al PRESTADOR; (ii) cambios sustanciales de políticas del tercero que impidan la prestación de los Servicios en los términos pactados; o (iii) discontinuación de funcionalidades esenciales por decisión unilateral del tercero. Para que estas fallas puedan invocarse como fuerza mayor, deberán satisfacerse todos los siguientes requisitos: (a) que EL PRESTADOR notifique a EL CLIENTE dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a que conozca el evento, y no solo cuando este se vuelva irreversible; (b) que EL PRESTADOR proponga, dentro de ese mismo plazo, un plan de contingencia con alternativas razonables (incluyendo, en su caso, la activación de un proveedor o modelo alternativo, un canal de respaldo, o la degradación controlada del servicio priorizando funciones críticas) y un calendario estimado de restablecimiento; (c) que EL PRESTADOR acredite haber contado, desde la activación del Proyecto correspondiente, con al menos un mecanismo de contingencia mínimo conforme al apartado IV, de forma que la interrupción del tercero no derive en la interrupción total e inmediata del servicio a los usuarios finales de EL CLIENTE; y (d) que la falla no sea consecuencia de una configuración deficiente, negligente o no actualizada de EL PRESTADOR respecto de dicha plataforma, de la falta de pago oportuno a dicho tercero, ni de la elección de un proveedor manifiestamente inadecuado para los fines del Contrato.~~

~~El incumplimiento de cualquiera de los requisitos (a) a (d) impedirá que EL PRESTADOR invoque el evento como fuerza mayor.~~

~~EL PRESTADOR deberá mantener, como parte de sus obligaciones ordinarias y sin que ello genere contraprestación adicional, un plan de continuidad del negocio aplicable a "BES", el BDS y la Academia, que contemple cuando menos:~~

~~(i) un mecanismo de aviso automático o manual a los usuarios finales cuando "BES" no esté disponible (por ejemplo, mensaje de degradación indicando canales alternos de contacto), a fin de que la interrupción de la plataforma de IA no se traduzca en silencio total frente al usuario final de EL CLIENTE; (ii) monitoreo activo de la disponibilidad de las plataformas de terceros críticas, con alertas que permitan a EL PRESTADOR detectar la falla dentro de un plazo razonable~~

y no mayor a dos horas desde que ocurra; (iii) un procedimiento documentado de escalamiento con el proveedor tercero afectado; y (iv) la evaluación, cuando sea técnica y comercialmente viable, de alternativas de proveedor o modelo de respaldo para las funciones esenciales de "BES".

La falta de implementación de este plan de continuidad no podrá subsanarse invocando fuerza mayor, y su ausencia se considerará, por sí misma, negligencia atribuible a EL PRESTADOR para efectos del apartado I.

Mientras subsista el evento de fuerza mayor debidamente notificado y acreditado conforme a esta Cláusula, se suspenderán únicamente las obligaciones directa y estrictamente afectadas por dicho evento, subsistiendo todas las demás obligaciones del Contrato, incluyendo el deber de EL PRESTADOR de mantener informado a EL CLIENTE sobre la evolución del evento cada 24 (veinticuatro) horas mientras este persista. Si el evento de fuerza mayor se prolonga por más de cinco días naturales consecutivos, o de manera acumulada diez días en un periodo de 30 días naturales, EL CLIENTE podrá, a su elección y sin responsabilidad para éste: (a) suspender el pago de la Contraprestación correspondiente a los Servicios efectivamente no prestados durante el periodo de afectación, de manera proporcional; y/o (b) contratar de manera temporal, con cargo a EL PRESTADOR o mediante deducción de la Contraprestación, a un tercero que provea una solución de contingencia mínima para no dejar de atender a sus usuarios finales, sin que ello constituya incumplimiento del pacto de exclusividad o de las obligaciones de confidencialidad, en lo estrictamente necesario para dicha contingencia; y/o (c) rescindir el Contrato y/o el Addendum correspondiente sin responsabilidad ni penalización para EL CLIENTE, en los términos de la Cláusula Décima Quinta, si el evento se prolonga por más de quince días naturales o pone en riesgo grave y continuo la atención a los usuarios finales de EL CLIENTE.

La fuerza mayor no exime a ninguna Parte del cumplimiento de obligaciones de pago ya devengadas y exigibles con anterioridad al inicio del evento.

La invocación indebida, tardía o no acreditada de un caso fortuito o fuerza mayor conforme a esta Cláusula se considerará, para todos los efectos, un incumplimiento ordinario del Contrato, sin que EL PRESTADOR pueda beneficiarse de las exclusiones o topes previstos en la Cláusula de Limitación de Responsabilidad respecto de los daños causados por dicha invocación indebida.

VIGÉSIMA PRIMERA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. I. Regla general. ^[93] Ninguna Parte será responsable por el incumplimiento o retraso de sus obligaciones, salvo las de pago ya devengadas, cuando derive de un caso fortuito o de fuerza mayor: un evento imprevisible o, siendo previsible, inevitable, ajeno a la voluntad y al control razonable de la Parte afectada y no atribuible a su culpa o negligencia. No se considera fuerza mayor el evento que la Parte afectada hubiera podido evitar o mitigar razonablemente con las medidas preventivas exigibles conforme a los estándares de la industria y a este Contrato. **II. Aviso.** La Parte afectada notificará a la otra por escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que conozca el evento, describiendo su naturaleza, su impacto y la duración prevista, y la mantendrá informada de su evolución. El aviso tardío no hace perder la excepción, pero solo excusa el periodo posterior al aviso. **III. Plataformas de terceros.** ^[94] Tratándose de las plataformas de terceros de las que depende la operación de "BES", el BDS o la Academia (Cláusula Décima Cuarta), se consideran fuerza mayor para EL PRESTADOR las interrupciones continuas de más de 12 (doce) horas, los cambios sustanciales de políticas y la discontinuación de funcionalidades esenciales por decisión del tercero, siempre que no deriven de una configuración deficiente, de la falta de pago o de la elección manifiestamente inadecuada del proveedor por EL PRESTADOR, y que EL PRESTADOR notifique el evento dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a que lo conozca y proponga en ese mismo plazo un plan de contingencia con alternativas razonables. Las Partes reconocen que dichos terceros no garantizan a EL PRESTADOR la disponibilidad ni la continuidad de sus servicios. **IV. Plan de continuidad.** ^[95] Como parte de sus obligaciones ordinarias y sin contraprestación adicional, EL PRESTADOR mantendrá para "BES", el BDS y la Academia: (i) un aviso automático de degradación a los

usuarios finales cuando “BES” no esté disponible, con los canales alternos de contacto; (ii) monitoreo automático de la disponibilidad de las plataformas críticas con alertas, con un objetivo de detección no mayor a 2 (dos) horas; y (iii) un procedimiento documentado de escalamiento con cada proveedor; y (iv) la arquitectura de “BES” configurada para operar indistintamente con cualquiera de los **Modelos de Lenguaje Autorizados. Migración entre modelos de lenguaje.** Ante la indisponibilidad prolongada, la discontinuación o el cambio sustancial de políticas de uno de los Modelos de Lenguaje Autorizados, EL PRESTADOR ejecutará la migración a otro de ellos **dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes** a que confirme el evento, sin costo adicional por los trabajos comprendidos en la arquitectura y las integraciones pactadas. El plazo se computará siempre que EL CLIENTE haya proporcionado las cuentas, credenciales, accesos y habilitaciones necesarios y que el modelo de destino esté disponible; la falta de esos elementos suspenderá únicamente el cómputo durante el impedimento correspondiente, que EL PRESTADOR documentará y comunicará a EL CLIENTE. La diferencia de tarifas del nuevo proveedor será cubierta por EL CLIENTE conforme a la Cláusula Décima Cuarta. Los trabajos que impliquen nuevas funcionalidades o integraciones ajenas al alcance se sujetarán al control de cambios de la Cláusula Décima, sin liberar a EL PRESTADOR de sus obligaciones de aviso, monitoreo, escalamiento y continuidad que puedan cumplirse durante el evento. ^[97] **Plataformas sin sustituto.** Las Partes reconocen que la **WhatsApp Business API** de Meta **no tiene sustituto funcional**: ante su indisponibilidad, la contingencia se limita al aviso de degradación a los usuarios, a la derivación a los canales alternos de contacto y a la reanudación del servicio al restablecerse la plataforma, sin que ello genere pena, crédito ni responsabilidad alguna para EL PRESTADOR. EL PRESTADOR evaluará, cuando sea técnica y comercialmente viable, alternativas para las demás funciones esenciales, sin que ello sea condición para invocar esta Cláusula. **V. Efectos.** ^[96] Durante el evento se suspenden únicamente las obligaciones directamente afectadas; las demás subsisten. EL CLIENTE podrá suspender proporcionalmente el pago de la iguala únicamente por los Servicios efectivamente no prestados durante la afectación, conforme al desglose aplicable de la Cláusula Octava, Sección VI, y al periodo de afectación documentado. La suspensión no alcanza los Servicios que continúen prestándose, incluidos los de soporte, monitoreo o contingencia que correspondan, ni las contraprestaciones devengadas antes del evento. Si el evento se prolonga por más de 30 (treinta) días naturales consecutivos, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato o el Addendum afectado, sin responsabilidad, liquidando los Servicios prestados hasta esa fecha conforme a la Cláusula Vigésima Segunda.

93

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Vigésima Primera I y II · regla general y aviso

CAMBIO DE EL CLIENTE Redefine la fuerza mayor; aviso en 5 días hábiles bajo pena de perder la excepción; la invocación indebida hace perder el tope de la Vigésima.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Cláusula recíproca. Se acepta la definición (evento imprevisible o inevitable, ajeno al control razonable, no atribuible a culpa) y el aviso en 5 días hábiles; el aviso tardío no hace perder la excepción, sólo excusa el periodo posterior al aviso. Se suprime la pérdida del tope de responsabilidad.

94

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Vigésima Primera III · plataformas de terceros

CAMBIO DE EL CLIENTE Sólo son fuerza mayor las interrupciones de más de 48 horas «por causas no imputables ni comprobables al PRESTADOR», los cambios de política o la discontinuación, con cuatro requisitos acumulativos (a)–(d).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan como fuerza mayor las interrupciones continuas de más de 12 (doce) horas, los cambios sustanciales de políticas y la discontinuación de funcionalidades esenciales por decisión del tercero, siempre que no deriven de configuración deficiente, falta de pago o elección manifiestamente inadecuada del proveedor, con aviso en 48 horas y plan de contingencia. Ningún proveedor garantiza a EL PRESTADOR la continuidad de Meta, Anthropic o ElevenLabs (artículo 2111 del Código Civil Federal). Se corrige el error «ni comprobables».

95

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Vigésima Primera IV · plan de continuidad

CAMBIO DE EL CLIENTE Plan de continuidad obligatorio: aviso de degradación, monitoreo con detección en 2 horas, escalamiento, evaluación de proveedores de respaldo; su falta es negligencia y hace perder la excepción.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan los tres componentes como obligación ordinaria sin costo (aviso automático de degradación, monitoreo 24/7 con alerta y detección en 2 horas, procedimiento de escalamiento) y se agrega un cuarto: la arquitectura de «BES» opera indistintamente con los tres Modelos de Lenguaje Autorizados, con migración entre ellos dentro de las 48 horas siguientes a que se confirme el evento. Se hace constar que la WhatsApp Business API no tiene sustituto funcional: la contingencia se limita al aviso de degradación, la derivación a canales alternos y la reanudación al restablecerse, sin pena ni crédito.

96

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Vigésima Primera V · efectos

CAMBIO DE EL CLIENTE Si la fuerza mayor dura más de 5 días o 10 acumulados en 30, EL CLIENTE puede suspender pagos, contratar a un tercero «con cargo a EL PRESTADOR o mediante deducción», y rescindir a los 15 días; pacto de exclusividad.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta la suspensión proporcional del pago de la iguala por los Servicios no prestados. Se suprimen la contratación de terceros con cargo a EL PRESTADOR, la deducción y la pérdida del tope; la terminación procede para cualquiera de las Partes si el evento supera 30 (treinta) días naturales, liquidando lo prestado conforme a la Vigésima Segunda.

97

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Vigésima Primera IV y V · migración de modelos y suspensión de la iguala

DESCRIPCIÓN La migración sin costo comprende los trabajos de la arquitectura y las integraciones pactadas; el plazo se computa si EL CLIENTE proporcionó cuentas, credenciales y habilitaciones y el modelo de destino está disponible, y se suspende sólo durante el impedimento documentado. Las funcionalidades nuevas van al control de cambios. La suspensión proporcional de la iguala se acota a los Servicios efectivamente no prestados conforme al desglose de la Octava VI, sin alcanzar los que continúan ni lo devengado antes del evento.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Vigencia y terminación. La vigencia inicia a la firma y ~~concluye una vez entregados los Servicios a satisfacción de EL CLIENTE,~~ respecto de la ejecución de cada proyecto, concluye con la aprobación expresa o la aceptación tácita de sus entregables conforme a la Cláusula Décima, sin perjuicio de las obligaciones de pago, estabilización, garantía y demás obligaciones que deban subsistir conforme al Contrato; la iguala se rige por su plazo mínimo de 6 (seis) meses, por su terminación con aviso por escrito de 30 (treinta) días naturales, sin penalidad ni responsabilidad alguna ⁽⁹⁸⁾, y por su régimen de renovación automática por periodos de 12 (doce) meses ~~y de terminación con aviso por escrito de 30 (treinta) días naturales~~ previsto en la Cláusula Sexta: ~~si EL CLIENTE no la cancela por escrito al concluir el plazo mínimo, con la anticipación ahí prevista, se renueva automáticamente por 12 (doce) meses y, después, por periodos sucesivos de 12 (doce) meses, pudiendo cualquiera de las Partes terminarla unilateralmente, sin penalidad ni responsabilidad alguna dentro de cada periodo con dicho aviso de 30 (treinta) días naturales.~~ EL CLIENTE podrá terminar sin causa ~~con 10 (diez)~~ el Contrato o cualquiera de sus proyectos con **30 (treinta) días naturales** de aviso; **este derecho de terminación sin causa no aplica a la iguala, cuya terminación se rige exclusivamente por el régimen de la Cláusula Sexta.** En caso de terminación sin causa, EL CLIENTE pagará los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha efectiva de terminación, valuados conforme a los hitos y valores por etapa del Anexo Dos, Sección I.4, para el Proyecto A, o conforme a los entregables identificados en su Addendum y su valuación de la Cláusula Octava, Sección VI, para los Proyectos B y C, incluidas las piezas cuya entrega esté programada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación, más los compromisos no cancelables con terceros

asumidos para el proyecto y debidamente documentados; ⁹⁹EL PRESTADOR reembolsará la parte proporcional no devengada y entregará los avances y el código **una vez cubierto por EL CLIENTE** ~~el pago de los Servicios efectivamente prestados y de las piezas programadas conforme a este párrafo~~ ese pago, en congruencia con la Cláusula Novena, Sección III. Esta regla aplica igualmente a los Proyectos B y C que se hubieren activado.

98 **ACEPTADO** Vigésima Segunda · terminación de la iguala

CAMBIO DE EL CLIENTE Aviso de 30 días (antes 60) «sin penalidad ni responsabilidad alguna».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se acepta, en congruencia con la Sexta I.

99 **RECHAZADO** Vigésima Segunda · terminación sin causa

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime «EL CLIENTE cubrirá el 100 % de las piezas cuya entrega esté programada en los 15 días naturales siguientes y pagará los Servicios efectivamente prestados».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Innegociable: aviso de 30 (treinta) días naturales y pago de los Servicios prestados hasta la fecha efectiva, valuados con los hitos y valores por etapa del Anexo Dos I.4, incluidas las piezas programadas dentro de los 15 días siguientes y los compromisos no cancelables con terceros; EL PRESTADOR reembolsa lo no devengado y entrega avances y código una vez cubierto ese pago. Aplica también a los Proyectos B y C activados.

Supervivencia. La terminación del Contrato, por cualquier causa, no extingue las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir, entre ellas: **(i)** la iguala, ~~que continúa rigiéndose por~~ cuando no haya sido rescindida o terminada conforme a su propio régimen de, que continuará rigiéndose por el plazo mínimo, la renovación automática y la cancelación de la Cláusula Sexta ~~y del primer párrafo de esta Cláusula;~~ la supervivencia de este inciso no reactiva una iguala que ya haya terminado ni obliga a prestar servicios recurrentes después de su terminación efectiva; **(ii)** las obligaciones de confidencialidad, que subsisten por los **10 (diez) años** pactados en la Cláusula Décima Séptima; **(iii)** la responsabilidad de EL PRESTADOR durante el **Periodo de Estabilización** (Cláusula Séptima y Anexo Cinco); y **(iv)** las obligaciones de protección de datos personales y de entrega o supresión de la información al término de la relación (Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava).

VIGÉSIMA TERCERA. Disposiciones Generales.

- a) **Obligaciones fiscales.** Cada Parte absorberá y cumplirá las contribuciones y obligaciones fiscales que le correspondan.
- b) **Cesión.** Ninguna Parte podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización previa y por escrito de la otra, salvo cesión de ~~EL CLIENTE~~ cualquiera de las Partes a sus subsidiarias ¹⁰⁰ ~~o filiales,~~ filiales o sociedades bajo control común, con aviso previo por escrito y sin que la cedente quede liberada.

100 **CAMBIO DE EL PRESTADOR** Vigésima Tercera b) · cesión a filiales

DESCRIPCIÓN La V4.2 permitía la cesión a filiales sólo a EL CLIENTE; se vuelve recíproca, con aviso previo y sin liberar a la cedente.

- c) **No asociación.** El Contrato no constituye mandato, asociación ni sociedad; EL PRESTADOR no podrá representarse ante terceros como empleado o representante de EL CLIENTE.

- d) **Modificaciones.** Toda modificación al Contrato, a sus Anexos o a los Addenda deberá constar por escrito mediante convenio modificatorio firmado por ambas Partes. Las autorizaciones de horas adicionales, las órdenes de trabajo y los ajustes operativos que el propio Contrato permita aprobar por escrito se tramitarán por esa vía, sin que por sí solos modifiquen las demás condiciones del Contrato. Un Addendum o convenio posterior sólo modificará una disposición del cuerpo del Contrato cuando identifique expresamente la disposición sustituida y la modificación y sea suscrito por ambas Partes. ¹⁰¹

101

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Vigésima Tercera d) y e) · modificaciones y prevalencia

DESCRIPCIÓN Las autorizaciones de horas, órdenes de trabajo y ajustes operativos que el Contrato permite aprobar por escrito se tramitan por esa vía sin alterar las demás condiciones; un Addendum o convenio posterior sólo modifica el cuerpo del Contrato cuando identifica expresamente la disposición sustituida y la modificación y lo firman ambas Partes. La prevalencia del cuerpo sobre Anexos y Addenda admite únicamente esa modificación expresa posterior.

- e) **Acuerdo total y prevalencia del Contrato.** Este Contrato y sus Anexos contienen el acuerdo completo entre las Partes, dejando sin efecto cualquier acuerdo anterior. En caso de contradicción entre el cuerpo del Contrato y los Anexos o los Addenda, prevalecerá ~~lo establecido en~~ el cuerpo del Contrato, salvo la modificación expresa posterior suscrita por ambas Partes en los términos del inciso d).
- f) **Encabezados.** Los encabezados son de referencia y no limitan el contenido de las cláusulas.
- g) **No captación de personal.** ¹⁰² Durante la vigencia del Contrato y por 12 (doce) meses posteriores a su terminación, ninguna Parte contratará ni ofrecerá empleo o contratación, directa o indirectamente, al personal de la otra que haya participado en la prestación de los Servicios, salvo consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.
- h) **Divisibilidad.** ¹⁰³ Si alguna disposición de este Contrato, de sus Anexos o de sus Addenda fuere declarada inválida, nula o inexigible por autoridad competente, las demás conservarán plena validez y la disposición afectada se entenderá sustituida por aquella válida que refleje de la manera más cercana la intención original de las Partes. Si el tope de la Cláusula Vigésima resultare inaplicable a una reclamación determinada, subsistirá respecto de las demás y se aplicará el monto máximo que resulte válido conforme a la legislación aplicable.
- i) **No renuncia de derechos.** La falta de ejercicio o el ejercicio tardío de cualquier derecho, facultad o recurso previsto en este Contrato no constituye renuncia a él, ni impide su ejercicio posterior; la renuncia a un derecho sólo surte efectos cuando conste por escrito, se refiera a un caso concreto y no se extiende a incumplimientos ulteriores.
- j) **Ejemplares y firma electrónica.** El Contrato, sus Anexos y sus Addenda podrán suscribirse en uno o más ejemplares y mediante firma electrónica o digital, cada uno de los cuales se tendrá por original y todos juntos por un mismo instrumento, con el mismo valor probatorio que la firma autógrafa.

102

RECHAZADO

Vigésima Tercera g) · no captación de personal

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime la no captación de personal por 12 meses.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se restaura con carácter recíproco por 12 (doce) meses: protege al equipo que conoce el sistema, en ambas direcciones.

DESCRIPCIÓN Ninguna de las tres constaba en el borrador de EL CLIENTE ni en la V4.2. La divisibilidad impide que la invalidez de una disposición arrastre a las demás y preserva el tope al monto máximo válido; la no renuncia evita que la tolerancia de un incumplimiento se interprete como renuncia a exigirlo después; los ejemplares y la firma electrónica permiten suscribir sin reunión física. Las tres son recíprocas.

VIGÉSIMA CUARTA. Avisos y Notificaciones. Para todos los efectos legales derivados de este Contrato, las ~~partes~~Partes señalan como sus domicilios los siguientes ~~domicilios~~:

- **EL CLIENTE:** Vasco de Quiroga No. 3880, Piso 2, Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México.
- **EL PRESTADOR:** Av. Nuevo León, Torre 18, Depto. 102, Col. Rincón de la Montaña, Atizapán de Zaragoza, C.P. 52975, Estado de México.
- **Correo del proyecto:** csportsworld@finalupgrade.ai

~~Las notificaciones que deban realizar las partes de conformidad con este Contrato deberán ser hechas: personalmente o por servicio de mensajería especializada con acuse de recibo y serán consideradas como notificadas en la fecha de su recepción.~~

~~En caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio deberá de notificarlo con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la otra parte, de no ser así cualquier notificación realizada en los domicilios antes señalados será considerada como efectivamente realizada.~~

Los avisos operativos —aprobaciones, observaciones, incidencias, avisos de cura, cambios y reportes— se realizarán válidamente por correo electrónico dirigido al Project Owner y al correo del proyecto. ⁽¹⁰⁴⁾ Su recepción podrá acreditarse mediante confirmación expresa del destinatario o constancia electrónica de entrega al servidor de destino; la falta de respuesta o de confirmación manual no impedirá sus efectos cuando exista dicha constancia. ⁽¹⁰⁵⁾ Los avisos de aprobación y observaciones surtirán efectos el día hábil de su recepción acreditada o el día hábil siguiente si ésta ocurre en un día inhábil. Los 6 (seis) días hábiles de revisión de la Cláusula Décima se contarán a partir del día hábil siguiente a esa recepción. Los avisos de incidencias y vulneraciones se sujetarán al cómputo continuo o hábil expresamente previsto para ellos. Los avisos de rescisión, terminación y modificación del Contrato se realizarán personalmente, por mensajería especializada con acuse de recibo o por conducto de fedatario público, y surtirán efectos en la fecha de su recepción. Los avisos de caso fortuito o fuerza mayor podrán realizarse por esos medios o por correo electrónico con recepción acreditada en los términos anteriores, dentro de los plazos de la Cláusula Vigésima Primera. El aviso de un cambio o la comunicación de su impacto por correo no sustituyen el convenio modificatorio cuando éste sea exigible conforme al Contrato. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse con 10 (diez) días naturales de anticipación; de no ser así, las notificaciones realizadas en los domicilios señalados se tendrán por efectivamente realizadas.

104

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Vigésima Cuarta · notificaciones

CAMBIO DE EL CLIENTE Notificaciones sólo personales o por mensajería con acuse; cambio de domicilio con 5 días naturales de aviso.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se aceptan los domicilios y la regla de cambio de domicilio, con 10 (diez) días naturales de aviso. Los avisos operativos (aprobaciones, observaciones, incidencias, cura, cambios y reportes) se realizan por correo electrónico al Project Owner y al correo del proyecto, porque el Contrato prevé plazos de 24, 48 y 72 horas que por mensajería serían inoperantes; su recepción se acredita por confirmación expresa o por constancia electrónica de entrega al servidor de destino, de modo que la falta de confirmación manual no bloquee la aceptación tácita. La fuerza mayor puede notificarse por correo con recepción acreditada; rescisión, terminación y modificación conservan los medios formales.

105

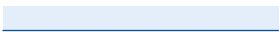
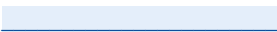
CAMBIO DE EL PRESTADOR

Vigésima Cuarta · recepción acreditada de los avisos

DESCRIPCIÓN La exigencia de «confirmación de recepción» permitía a EL CLIENTE impedir la aceptación tácita con sólo no confirmar el correo. La recepción se acredita por confirmación expresa o por constancia electrónica de entrega al servidor de destino; los avisos surten efectos el día hábil de su recepción acreditada, los 6 (seis) días hábiles de revisión se cuentan desde el día hábil siguiente, la fuerza mayor puede avisarse por correo con recepción acreditada, y el correo no sustituye el convenio modificadorio cuando éste sea exigible.

VIGÉSIMA QUINTA. Legislación Aplicable y Jurisdicción. El presente Contrato se regirá por las leyes federales de México. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de la **Ciudad de México**, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue por las Partes y enteradas de su contenido y alcance legal, firman el presente Contrato en la Ciudad de México, el día **[fecha]**.

EL CLIENTE	EL PRESTADOR
Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V.	Live Streaming Services México, S.A. de C.V.
	
Por: Hadi Michel Ibrahim Ibrahim	Por: Eric Toledano de Jesús Lozano
Apoderado Legal	Apoderado Legal

Anexo Uno — Aportaciones de Sports World (requerimientos a cargo del cliente) ¹⁰⁶

106 SIN CAMBIO DE TEXTO Anexo Uno · requerimientos detallados

CAMBIO DE EL CLIENTE Pide compartir y detallar los requerimientos (C38, C39, C769, C770) y confirma las aportaciones (C449–C451).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Sin cambio de texto. Se entrega por separado el listado de requerimientos del procedimiento del Bloque A y las cédulas de aportaciones; el Anexo Uno no se amplía. Los cambios marcados sin nota en este Anexo son las precisiones de la V4.3 (sincronización diaria a las 06:00, llave de conciliación, número de membresía y teléfono, dato de cancelación, especificación del servidor en F.6 y exclusión de la consulta de socios en D.1).

Comentarios del borrador: C38, C39, C769, C770

El presente Anexo Uno forma parte integrante e inseparable del Contrato y enumera, de manera limitativa, los insumos, accesos, datos, credenciales y definiciones que EL CLIENTE deberá entregar a EL PRESTADOR para iniciar y ejecutar los Servicios. Los plazos a cargo de EL PRESTADOR comienzan a correr a partir de la entrega del **100% de los requerimientos de los Bloques 0 y A** de este Anexo; los requerimientos de los **Bloques B a F** constituyen hitos exigibles en las fechas señaladas en cada Bloque. Cualquier entrega parcial, incompleta o inválida no se considerará entregada y extenderá, día por día, los plazos a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste, con el cargo de stand-by de la Cláusula Décima Quinta cuando proceda.

Criterio general de interpretación técnica (“o similares”)

Los prerequisites técnicos específicos que se enuncian en este Anexo —estándares, versiones, esquemas de autenticación, formatos, nombres y firmas de los puntos de acceso— son **de referencia y orientativos**. La infraestructura y las interfaces reales de EL CLIENTE pueden diferir de las aquí citadas; en consecuencia, cada requerimiento se entenderá **satisfecho por cualquier tecnología, estándar, versión o componente equivalente o similar** (“o similares”) que cumpla la misma función y nivel de servicio, sin necesidad de convenio modificatorio.

Naturaleza del API — desarrollo a la medida. Los servicios de integración se proveerán como un **desarrollo a la medida** conforme a las necesidades del proyecto. Por ello, este Contrato cita únicamente los **estándares y buenas prácticas generales** del API HTTP RESTful de Sports World (descritos enseguida), y no un contrato de datos cerrado. El **listado específico** de información y servicios requeridos se definirá **durante el avance del proyecto** mediante el siguiente procedimiento, que cuyo desarrollo dentro del alcance pactado no altera por sí mismo el precio ni el plazo ~~salvo pacto expreso~~, sin perjuicio del control de cambios y de las extensiones que procedan conforme al Contrato: (i) EL PRESTADOR entrega el **listado de requerimientos** de información y servicios; (ii) EL CLIENTE presenta una **propuesta** de implementación sobre su API; y (iii) ambas partes acuerdan los **ajustes correspondientes**. Este ciclo se ejecuta de forma temprana para no afectar el cálculo de los plazos (ver Bloques A y B). Si durante ese procedimiento se identifica una funcionalidad, integración o trabajo no comprendido en el alcance pactado, se aplicará la Cláusula Décima antes de su ejecución. La aceptación de tecnologías equivalentes o similares no obliga a EL PRESTADOR a desarrollar nuevas funcionalidades ni a suplir, sin el control de cambios correspondiente, datos o servicios que EL CLIENTE deba proporcionar y que su API o exportación equivalente no permita obtener. Las aportaciones no entregadas y las diferencias imputables a EL CLIENTE se registrarán por las Cláusulas Décima, Décima Tercera y Décima Quinta. ¹⁰⁷

DESCRIPCIÓN Lo que se identifique fuera del alcance pasa por la Cláusula Décima antes de ejecutarse; la aceptación de tecnologías «o similares» no obliga a desarrollar nuevas funcionalidades ni a suplir datos o servicios que el API de EL CLIENTE no permita obtener. La obligación de adaptarse a la infraestructura de EL CLIENTE se acota al alcance pactado y al procedimiento de definición del Anexo Uno.

Vía de implementación adoptada: middleware a cargo de EL PRESTADOR. Para cubrir las necesidades del sitio y de “BES” se requiere un **flujo de trabajo a la medida** sobre el CRM. Las partes acuerdan implementarlo mediante una **capa de middleware (integración) a cargo de EL PRESTADOR**, que **consume el API HTTP RESTful estándar de EL CLIENTE** y expone hacia el sitio y “BES” exactamente los servicios necesarios —idempotencia, caché, reintentos, mapeo y normalización de datos, búsquedas por amenidad y por geolocalización, resolución de precios, y conformación de la latencia objetivo—. En consecuencia, la participación de EL CLIENTE se limita a **exponer su API estándar y los datos** enumerados en este Anexo; **no requiere desarrollar puntos de acceso a la medida dentro del CRM**, salvo que las partes lo prefieran. El middleware se aloja en la infraestructura del proyecto (el propio servidor del sitio o una función equivalente), sin costo de infraestructura adicional relevante. Los “puntos de acceso” citados en los Bloques A, B y D se entienden, en esta vía, como **servicios que expone el middleware** apoyándose en el API y los datos estándar del CRM.

Estándares y buenas prácticas generales del API HTTP RESTful de Sports World

Arquitectura escalable y modular orientada a facilitar la integración entre plataformas, conforme a:

- **Principios de diseño:** modelo **cliente-servidor** (separa interfaz y almacenamiento, mejorando portabilidad y escalabilidad); **sin estado** (cada petición contiene toda la información necesaria; el servidor no conserva el contexto de peticiones previas); **caché** (las respuestas se definen explícitamente como almacenables en caché para optimizar el rendimiento y reducir la latencia); e **interfaz uniforme** (identificación de recursos, manipulación mediante representaciones y mensajes descriptivos).
- **Convenciones HTTP:** URIs descriptivas con sustantivos en plural (p. ej. /usuarios, evitando verbos en la ruta); métodos **GET** (lectura), **POST** (creación), **PUT** (actualización integral), **PATCH** (modificación parcial) y **DELETE** (eliminación); códigos de estado estándar (**200 OK**, **201 Created**, **400 Bad Request**, **401 Unauthorized**, **404 Not Found**, **500 Internal Server Error**); e intercambio de datos en **JSON** (Content-Type: application/json).
- **Versionado y seguridad:** versionamiento en la URI para garantizar la retrocompatibilidad (p. ej. /v1/usuarios); uso obligatorio de **HTTPS**; y autorización mediante **Bearer Token**, **OAuth 2.0** o **JWT** (o esquema equivalente, con alcance y rotación).
- **Documentación:** **OpenAPI / Swagger** para generar interfaces interactivas de consumo; **Postman** es una opción válida de documentación.

Los puntos de acceso, esquemas de autenticación y niveles de servicio enunciados en los Bloques A, B y D se interpretan sobre esta base general y quedan sujetos al procedimiento de definición conjunta antes descrito.

Datos y servicios que EL CLIENTE expone desde el CRM

Sobre la base anterior, EL CLIENTE pondrá a disposición —vía su API estándar o export estructurado equivalente, para que el middleware de EL PRESTADOR los consuma— la siguiente información operativa, mantenida vigente durante el proyecto:

- **Estatus de cada club:** activo, cerrado temporalmente o cerrado definitivamente.
- **Coordenadas geográficas** de cada club (ver *Nota de geolocalización*).
- **Amenidades por club** (alberca, FitKidz, sauna, pádel, etc.).
- **Clases ofrecidas por club.**
- **Horarios por clase y por club**, con **visibilidad de una semana**, en el entendido de que las clases tienen una periodicidad **mínima semanal** (una vez por semana o más).
- **Horarios de atención por club.**
- **Tarifas a publicar en línea:** por **tipo de plan**; por **club** (cuando varíen por club); **Multiclub**; **FitKidz**; y **otros servicios** (p. ej. entrenamiento personal / *Personal Trainer*).
- **Descuentos y promociones** vigentes.
- **Estado de la visita guiada** de cada prospecto (**agendada** → **proporcionada/realizada**) y **activación de membresía** asociada, con el número de membresía y el teléfono del nuevo socio — para las etapas de *visita proporcionada* y *nueva membresía* del funnel de resultados (Anexo Dos).

~~Frecuencia de actualización. En tiempo real se consultan los precios y las clases por club (horarios y fechas). Una vez al día se sincronizan el estatus del club, los horarios de atención y las amenidades.~~

- Cancelación de membresía: número de membresía, fecha de cancelación y, cuando el CRM lo registre, motivo de la cancelación — por API o por entrega periódica bajo el mismo régimen y las mismas salvaguardas que la *Vía alternativa para el dato de membresías nuevas* prevista en este Anexo. Este dato habilita la **medición de retención** del funnel de resultados; su ausencia no suspende plazos ni afecta los KPIs comprometidos en el Anexo Dos.

Frecuencia de actualización. La totalidad del catálogo —estatus del club, coordenadas, amenidades, clases, horarios de clase, horarios de atención, tarifas, descuentos y promociones— se sincroniza una vez al día, con corte a las 06:00 (hora de la Ciudad de México). Lo registrado en el CRM hasta las 05:59 se publica ese mismo día a partir de las 06:00. Se conserva un procedimiento de **sincronización manual inmediata**, a solicitud de EL CLIENTE, para casos excepcionales tales como el lanzamiento de una promoción. Esta frecuencia sustituye toda lectura en tiempo real de precios y clases: el compromiso de latencia en tiempo real subsiste únicamente para la **escritura del prospecto (Bloque B).**

Vía alternativa para el dato de membresías nuevas. Si el dato de activación de membresías nuevas no reside en el CRM, EL CLIENTE entregará periódicamente —con corte **semanal o mensual, según la disponibilidad de su operación**— la **base de membresías nuevas**, para su cruce con los prospectos del funnel **dentro de la infraestructura de EL CLIENTE** (el servidor del **Bloque F** de este Anexo). Dicha base debe incluir, por cada membresía nueva, el número de membresía y el teléfono del nuevo socio. La conciliación se realiza por ~~nombre y apellido, con el código postal como dato de verificación,~~ apellido, teléfono y club —el teléfono, en formato E.164, es la llave principal, y nombre, apellido y club

resuelven los casos de homonimia—, y el dashboard presenta **únicamente resultados agregados**; en congruencia con la **Cláusula Décima Octava** (seguridad y minimización), los datos personales de dicha base **no residen en sistemas de EL PRESTADOR**.

Nota de geolocalización. De inicio, las **coordenadas de los 49 clubes se incorporan directamente en el código** (semilla), y se habilita un **procedimiento manual y sin código** para agregarlas o modificarlas desde el panel de edición del sitio (CMS) —capacidad incluida en el alcance (Anexo Dos)—. Las coordenadas provistas por el CRM son una fuente válida para dicha semilla y para sus actualizaciones.

Nota de tarifas, descuentos y promociones. Las tarifas se **extraen automáticamente del CRM** (no se capturan ni editan en el CMS). El motor de precios del sitio **aplica precios por club** y, cuando el CRM las define por **ciudad** o a nivel **nacional**, permite **(i)** tomar precios por club, **(ii)** tomar precios por ciudad o nacionales y **replicarlos por club**, o **(iii)** una combinación de ambos. La misma lógica aplica a **descuentos y promociones** y a los **precios de amenidades y servicios** (p. ej. *Personal Trainer*, *FitKidz*). El detalle del entregable consta en el Anexo Dos.

Consola interna de captación (personal autorizado). EL CLIENTE define la **lista de personas autorizadas** —operadores telefónicos, asesores de club y quien designe— que podrán usar la **consola interna de captación de leads** (Anexo Dos), la cual aplica el **mismo cuestionario** y registra el lead en el CRM por la **misma vía idempotente** que el sitio y “BES”.

Bloque 0 — Respuestas de descubrimiento (entrega previa al inicio)

- **0.1** Existencia, identificación y responsabilidades del API gateway corporativo (define si autenticación, límites de tasa y bitácora residen en el gateway o en cada aplicación).
- **0.2** Confirmación de ambiente de pruebas separado del productivo en el CRM a la medida.
- **0.3** Identificación del proveedor de telefonía y conmutador (PBX) de los 49 clubes.
- **0.4** Sistema de identidad o inicio de sesión único (Okta, Azure AD, Auth0 u otro).
- **0.5** Herramienta de comunicación de incidentes (Statuspage, Slack, Teams u otra).
- **0.6** Calendario de mantenimientos planeados del CRM durante el proyecto.
- **0.7** Confirmación de compromisos paralelos del equipo de CRM durante las semanas del proyecto.

Bloque A — Documentación, ambiente de pruebas y responsable único (día 1)

- **A.1** Documentación del API del CRM en **OpenAPI / Swagger** (o colección **Postman** equivalente), de referencia, cubriendo los servicios de creación/actualización de prospecto, ~~consulta de miembro y~~ y los datos de clubes, clases y membresías, con esquemas, errores y ejemplos. El detalle definitivo de puntos de acceso se precisa conforme al

listado de requerimientos. *Responsable: líder técnico CRM.*

- **A.2** Credenciales del ambiente de pruebas del CRM, vía bóveda compartida. *Responsable: líder IT y Seguridad.*
- **A.3** Esquemas reales (JSON) de 3 clubes y 5 clases para los datos en vivo (horarios; teléfono y correo; catálogo de clases; horarios y días de cada clase). *Responsable: líder técnico CRM.*
- **A.4** Nominación del **responsable único del proyecto (Project Owner técnico)** con autoridad sobre IT, seguridad, legal y operación (nombre, correo, móvil, disponibilidad y suplente). *Responsable: Dirección de EL CLIENTE.*
- **A.5** Tabla de personas vinculadas secundarias (seguridad, legal, operación, PBX). *Responsable: responsable único.*

Bloque B — Credenciales productivas e integraciones (fin de la semana 2)

- **B.1** Credenciales **productivas del CRM**, limitadas a los puntos de acceso que consume EL PRESTADOR, en cuenta de servicio dedicada (no personal), vía bóveda compartida. *Responsable: líder IT y Seguridad.*
- **B.2** Esquema de **autenticación del CRM: Bearer Token, OAuth 2.0/2.1, JWT, mTLS o llave de acceso equivalente**, con alcance y rotación. *Responsable: líder técnico CRM y Seguridad.*
- **B.3** Soporte de **idempotencia** (llave de idempotencia / UUID, o mecanismo equivalente de deduplicación) en el servicio de creación de prospecto, para que llamadas repetidas no generen duplicados. *Responsable: líder técnico CRM. (Si la integración se implementa por middleware de EL PRESTADOR —conforme a la vía de implementación por middleware adoptada en el criterio general—, la idempotencia podrá resolverse en esa capa.)*
- **B.4** **Notificación de eventos** relevantes (p. ej. prospecto calificado, membresía activada): **webhooks salientes** firmados (HMAC-SHA256 o firma equivalente) con identificador único de evento, marca de tiempo, deduplicación y reintentos con espera incremental **si el API los expone**; en su defecto, un **mecanismo equivalente de consulta (polling)** acordado entre las partes. *Responsable: líder técnico CRM.*
- **B.5** **SLAs documentados de la API del CRM** (percentil 95 de latencia y disponibilidad mensual) para creación de prospecto, **consulta de miembro** y catálogos de clubes, clases y membresías. *Responsable: líder técnico CRM.*
- **B.6** **Política de límites de tasa del CRM** (peticiones por minuto/hora, ráfagas, código HTTP y cabecera Retry-After). *Responsable: líder técnico CRM.*

Bloque C — Acceso a ambiente productivo (semana 4)

- **C.1** Acceso al panel de hospedaje vigente (validar DNS, SSL y redirecciones).
- **C.2** Acceso al **registrador del dominio**.
- **C.3** Acceso a la **red de distribución de contenido** vigente, en su caso.
- **C.4** Acceso de lectura al **repositorio** del sitio actual.
- **C.5** Acceso administrador al **CMS** del sitio actual.
- **C.6** Ventana de cambio de hospedaje (cutover) con TTL reducido a 5 minutos al menos 24 horas antes.

- **C.7** Política de rotación trimestral de claves y credenciales.
- **C.8** Canal dedicado de comunicación de incidentes.

Bloque D — Puntos de acceso para el agente “BES” (en paralelo a A, B y C)

- ~~D.1 Punto de acceso de consulta de miembro por teléfono o correo (devuelve datos básicos del socio — nombre, club principal, tipo de membresía, estado — o “no encontrado”). Responsable: líder técnico CRM.~~
- D.1 (No se solicita.) El proyecto no requiere un punto de acceso de consulta de socios: los datos de socios actuales no se leen en la operación de captación. Se conserva la numeración de este Bloque para no alterar las referencias cruzadas del Contrato y sus Anexos.
- **D.2** Punto de acceso de **búsqueda de club por amenidad** (alberca, spa, sauna u otra). *Responsable: líder técnico CRM.*
- **D.3** Punto de acceso de **búsqueda de club por geolocalización** (código postal o coordenadas, ordenado por cercanía con distancia). *Responsable: líder técnico CRM.*
- **D.4** Punto de acceso de **creación de prospecto** (el mismo de B.3, compartido con el sitio, con garantía de no duplicación). El día y horario de visita elegidos por el usuario se registran como parte del prospecto y se envían por correo al club; **no se verifica disponibilidad ni se crea reservación en sistema alguno.** *Responsable: líder técnico CRM.*
- **D.5 SLA de latencia** objetivo para BES (de referencia, a confirmar en la propuesta): percentil 95 < **500 ms** para las consultas D.1 y D.3 y < **800 ms** para la creación de prospecto (D.4). Este objetivo es alcanzable mediante caché de lecturas y/o la capa de middleware de EL PRESTADOR; el CRM debe sostener un nivel de servicio que lo haga viable. *Responsable: líder técnico CRM.*
- **D.6 Acceso a la base de conocimiento** de “BES” (catálogo de membresías con precios y términos; clases con descripciones; políticas de cancelación y congelamiento; información operativa por club, incluido el horario de atención de cada club), con actualización semanal mínima durante el proyecto. *Responsable: líder técnico CRM y Mercadotecnia operativa.*
- **D.7 Estrategia de escalación a operador humano** documentada (transferencia por SIP con número/cola de destino; WhatsApp con operador; o devolución de llamada agendada en el CRM), con responsables del lado humano. *Responsable: responsable único.*

Bloque E — Aportaciones de marketing y marca (a cargo del cliente)

- **E.1 Lineamientos de marca / brand book:** logotipos vectoriales, paleta (HEX/RGB/CMYK), tipografías con licencia, reglas de uso y tono de voz. *Responsable: Mercadotecnia y Marca.*
- **E.2 Activos visuales** con derechos de uso vigentes (o autorización para producir a la medida). *Responsable: Mercadotecnia y Marca.*
- **E.3 Contenido y copys vigentes** (clubes, amenidades, promociones, membresías, políticas y tarifas) para alimentar a “BES” y el sitio. *Responsable: Mercadotecnia y Marca.*

- **E.4 Accesos a los recursos de Google necesarios para la medición, el funnel y el dashboard (cuenta y API):**
 - **Google Analytics 4 (GA4):** propiedad y acceso de administración, con la **Data API** habilitada — para tráfico, tiempo en página, punto de salida y la conversión tráfico → visita agendada.
 - **Google Search Console (GSC):** propiedad verificada y acceso a la **Search Console API** — para desempeño orgánico (impresiones, clics, consultas y posiciones) y envío de páginas a indexación.
 - **Google Business Profile (GBP):** titularidad o administración de la cuenta de las **49 fichas** (vistas, llamadas, indicaciones).
 - **Google Tag Manager (GTM):** contenedor, en su caso, para desplegar la **instrumentación de eventos** del sitio.
 - **Google Ads:** en su caso, si hay **campañas pagadas**, para medir el tráfico de pago dentro del funnel.

Adicionalmente, herramienta **SEO** (Semrush u otra) y **redes sociales**. *Responsable: Mercadotecnia y Marca con líder IT.*

- **E.5 Responsable de Marketing/Marca facultado** para aprobar wireframes, prototipo, plantillas, contenido y territorio visual. *Responsable: Dirección de Mercadotecnia y Marca.*
- **E.6 Presupuesto de medios**, en su caso (no incluido en la contraprestación salvo pacto expreso). *Responsable: Mercadotecnia y Marca.*
- **E.7 Avisos de privacidad y textos legales** vigentes de la marca, validados por el área legal. *Responsable: Asuntos legales con Mercadotecnia y Marca.*
- **E.8 Acceso al Meta Business Manager de EL CLIENTE:** las **cuentas publicitarias** (Meta Ads) y el **activo de WhatsApp Business**, para medir el **tráfico, el alcance y los clics** de las campañas dentro del funnel y el dashboard del proyecto. *Responsable: Mercadotecnia y Marca con líder IT.*
- **E.9 Acceso de lectura a TikTok Ads**, en su caso, cuando existan campañas en esa plataforma, para medir el tráfico, el alcance y los clics de las campañas dentro del funnel y el dashboard del proyecto. *Responsable: Mercadotecnia y Marca.*
- **E.10 Médico designado para la revisión y firma del hub “Bajar de Peso” (cédula profesional vigente visible), con disponibilidad para revisar el contenido dentro de los plazos de aprobación del Anexo Dos.** ¹⁰⁸ *Responsable: Dirección de Mercadotecnia y Marca con el área médica de EL CLIENTE. La ausencia del médico designado o de su revisión no impide la aprobación final del proyecto: la publicación del hub se diferirá hasta contar con la revisión y firma previstas en este requerimiento, sin afectar los KPIs comprometidos ni la aprobación y exigibilidad de pago de los demás entregables. El descargo médico general no sustituye la revisión y firma aquí pactadas.* ¹⁰⁹

108

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Anexo Uno E.10 · médico designado

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime en el Anexo Dos I.2 la coordinación con el médico designado para la firma del hub «Bajar de Peso».

POSICIÓN DE EL PRESTADOR La revisión médica es indispensable para publicar un hub de salud (estándar YMYL), pero corresponde a EL CLIENTE designar al médico. Se traslada al Anexo Uno como aportación E.10; su ausencia no impide la aprobación final: la publicación del hub se difiere hasta contar con la revisión y firma del médico designado, sin afectar los KPIs ni la aprobación y el pago de los demás entregables. El descargo médico general no sustituye la revisión.

DESCRIPCIÓN Publicar contenido de salud sin revisión médica con un descargo general es riesgo para ambas Partes. La ausencia del médico designado no impide la aprobación final ni el pago de los demás entregables, pero la publicación del hub se difiere hasta la revisión y firma pactadas; el descargo médico no las sustituye.

Bloque F — Servidor e infraestructura de hospedaje proporcionada por EL CLIENTE

El hospedaje del sitio y de las plataformas del proyecto corre en la **infraestructura que proporciona EL CLIENTE** (Cláusulas Sexta y Décima Tercera). Las siguientes condiciones generales son **orientativas** y se interpretan conforme al criterio general “**o similares**” de este Anexo: cualquier tecnología o componente equivalente que cumpla la misma función y nivel de servicio las satisface.

- **F.1 Servidor con runtime moderno** (Node.js LTS o contenedores, o similares) capaz de ejecutar la aplicación del sitio (SSR/ISR) y el middleware.
- **F.2 HTTPS con certificados vigentes** (TLS) en todos los dominios y subdominios servidos.
- **F.3 Acceso de despliegue** para EL PRESTADOR (SSH o panel de administración equivalente).
- **F.4 Ambiente de pruebas/staging** separado del productivo.
- **F.5 Respallos periódicos** de la infraestructura y su contenido, a cargo de EL CLIENTE.
- **F.6 Capacidad de cómputo, memoria, almacenamiento y ancho de banda** ~~razonables para el tráfico esperado del sitio~~ conforme a la especificación del documento *Plan de Ejecución, Sección 4 del proyecto, que fija la configuración recomendada, el mínimo viable y sus condiciones. Dicha especificación es la única del proyecto y se verifica contra el tráfico real mediante la prueba de carga de la Semana 7.*
- **F.7 Ventanas de mantenimiento** del servidor coordinadas previamente con EL PRESTADOR.
- **F.8 Monitoreo básico de recursos** (procesador, memoria, disco y red).

Responsabilidad. La disponibilidad, capacidad y continuidad de esta infraestructura son **responsabilidad de EL CLIENTE**; sus fallas, indisponibilidades o insuficiencias **no son imputables a EL PRESTADOR** ni se contabilizan en contra de los niveles de servicio (SLA) del **Anexo Cinco**, y sus efectos en plazos y aprobaciones se rigen por las Cláusulas Décima (No aprobación final del proyecto, inciso b), Décima Tercera y Décima Quinta.

Cédula de control. El seguimiento de cada requerimiento de este Anexo Uno —con su **fecha límite, responsable nominado y estatus (entregado / no entregado)**, y un semáforo de vencimiento— se lleva en la sección **Aportaciones de Sports World** del web app del proyecto, dividida en *Sistemas y Marketing*. Los plazos del Contrato se contarán a partir de la entrega del 100% de los requerimientos de los **Bloques 0 y A**, conforme a la Cláusula Segunda y al preámbulo de este Anexo. Las fechas límite expresamente establecidas en este Anexo prevalecerán. Cuando un requerimiento no tenga una fecha límite determinada, las Partes la precisarán por escrito en esta misma cédula conforme al cronograma y

antes de la actividad que dependa de su entrega. El stand-by sólo podrá causarse después del vencimiento de la fecha así identificada y de la franquicia de la Cláusula Décima Quinta, cuando la falta de la aportación impida efectivamente avanzar al equipo. La cédula no amplía el listado de aportaciones ni modifica el alcance del Contrato. ¹¹⁰

110

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Anexo Uno · fechas límite en la cédula de control

DESCRIPCIÓN El stand-by se computa desde el vencimiento de la fecha límite de cada requerimiento; sin fecha identificada el disparador existe pero no puede activarse. Las fechas expresas del Anexo prevalecen, las demás se precisan en la cédula antes de la actividad que dependa de la entrega, y la cédula no amplía el listado de aportaciones ni el alcance.

Anexo Dos — Entregables específicos de los servicios

El presente Anexo Dos forma parte integrante e inseparable del Contrato y regula, en forma limitativa, el alcance de los entregables a cargo de EL PRESTADOR.

Glosario técnico

Término	Definición
API	Interfaz de programación mediante la cual dos sistemas intercambian datos de forma automatizada.
AVIF y WebP	Formatos de imagen comprimidos que optimizan el desempeño sin pérdida significativa de calidad.
CMS desacoplado	Sistema de gestión de contenido cuya administración opera independiente de la presentación.
Core Web Vitals	Métricas de Google: LCP (carga), INP (interacción) y CLS (estabilidad visual).
CRM	Sistema de gestión de relaciones con prospectos y clientes de EL CLIENTE.
DNS	Sistema de nombres de dominio que traduce sportsworld.com.mx a las direcciones de red.
GA4	Plataforma de analítica de Google.
RAG	Arquitectura de IA que consulta una base documental antes de responder.
Redirección 301	Instrucción que envía de una dirección antigua a una nueva conservando el posicionamiento.
Schema markup	Marcado estructurado (schema.org) que facilita la comprensión por los buscadores.
SSR e ISR	Generación del contenido por el servidor, para optimizar desempeño y posicionamiento.
WCAG 2.2 AA	Estándar internacional de accesibilidad web.
YMYL	Contenidos de alto impacto en salud, finanzas o bienestar, con estándar editorial reforzado.

Sección I — Entregables del Servicio I (rediseño web con enfoque en posicionamiento orgánico)

I.1 Arquitectura del sitio (148 páginas)

Nivel	Tipo de página	Cantidad
01	Página de inicio	1
02	Páginas de club	49
03	Hubs de amenidades	10

04	Clases premium (Les Mills)	7
05	Clases individuales	47
06	Hub de FitKidz (reúne las clases infantiles)	1
07	Hubs de perfil de usuario	5
08	Hub “Bajar de Peso” (estándar YMYL)	1
09	Hub de Personal Training	1
10	Páginas de membresía	6
11	Entradas de blog para posicionamiento	20
Total	Total	148

~~Cualquier desviación, adición o reducción requerirá cotización por separado y convenio modificatorio.~~

Cualquier desviación, adición o reducción requerirá cotización por separado y convenio modificatorio. **Clubes adicionales.** ⁽¹¹¹⁾ La página de cada club que EL CLIENTE abra durante la vigencia de la iguala se desarrolla con las mismas características de las 49 páginas de club —contenido único, **schema**, coordenadas, sincronización con el CRM y alta y optimización de la ficha de Google Business Profile del club— mediante **orden de trabajo aprobada por escrito**, sin necesidad de convenio modificatorio. **Su ejecución se cotiza en horas:** EL PRESTADOR entrega la estimación de horas y el alcance antes de iniciar; las horas se aplican **primero contra la bolsa de mejora disponible en el mes** de que se trate y, agotada ésta, el excedente se factura a la **tarifa de USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA por hora** de la Cláusula Sexta, **previa aprobación por escrito de EL CLIENTE. La bolsa de mejora no es acumulable de un mes a otro**, por lo que sólo se aplica la disponible en el mes de ejecución. El plazo de entrega se fija en la orden de trabajo conforme a la estimación de horas y corre desde la entrega de los insumos del club.

111

CAMBIO DE EL PRESTADOR Anexo Uno C.772 · clubes nuevos

CAMBIO DE EL CLIENTE Pregunta qué ocurre si se abren nuevos clubes; responde que «se deberá desarrollar una nueva página con las mismas características» (C771, C772).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se incorpora en el Anexo Dos I.1 la regla de «Clubes adicionales»: cada club nuevo se desarrolla con las mismas características —contenido único, schema, coordenadas, sincronización con el CRM y alta y optimización de su ficha de Google Business Profile— mediante orden de trabajo aprobada por escrito, sin convenio modificatorio. Se cotiza en horas: EL PRESTADOR entrega la estimación y el alcance antes de iniciar, las horas se aplican primero contra la bolsa de mejora disponible en el mes y el excedente se factura a USD 75.00 por hora previa aprobación por escrito. La bolsa no es acumulable de un mes a otro, por lo que sólo se aplica la del mes de ejecución. El plazo se fija en la orden de trabajo conforme a la estimación de horas.

Comentarios del borrador: C771, C772

I.2 Componente “Posicionamiento orgánico y contenido editorial”

Auditoría técnica con diagnóstico; reconstrucción de la arquitectura de las 148 páginas con jerarquía, rutas y enlazado interno; **redirecciones 301** y corrección de los **136 enlaces rotos**; investigación de palabras clave; matriz de beneficios de las **54 clases para adultos** cruzada con los **5 perfiles**, validada contra literatura médica; **6 plantillas maestras** para contenido asistido por IA en español de México; producción de las 148 páginas con contenido único; **schema markup** en todas las páginas (HealthClub, LocalBusiness, Course, FAQPage, BreadcrumbList); revisión humana editorial; coordinación con el médico designado por EL CLIENTE conforme al Anexo Uno, E.10, para la firma del hub “Bajar de Peso”; configuración de Google Search Console y GA4; y reporte ejecutivo semanal. ¹¹²

112

RECHAZADO

Anexo Dos I.2 · GSC/GA4 y reporte semanal

CAMBIO DE EL CLIENTE Suprime (1 de septiembre) la configuración de Google Search Console y GA4 y el reporte ejecutivo semanal.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se conservan: la configuración de GSC y GA4 es indispensable para medir los KPIs de la Sección IV y alimentar el funnel del Contrato, y el reporte semanal es la evidencia de avance de EL PRESTADOR. La coordinación con el médico remite al Anexo Uno, E.10.

I.3 Componente “Diseño, contenido visual y desarrollo”

Sistema de diseño a partir de los activos de marca, propagado como plantillas; desarrollo sobre **Next.js, React, TypeScript y Tailwind** con **SSR e ISR** y **CMS desacoplado**; **integración de los datos operativos del CRM mediante una capa de middleware de EL PRESTADOR** que consume el API HTTP RESTful estándar del CRM (estatus de clubes, coordenadas, amenidades, clases, horarios de clase con visibilidad semanal, horarios de atención, tarifas, descuentos y promociones), con la escritura del prospecto y **notificación de eventos por webhook firmado o consulta equivalente**; **motor de resolución de precios** que consume las tarifas del CRM y las aplica **por club**, resolviendo y **replicando** cuando el CRM las define por **ciudad** o a nivel **nacional** (o combinaciones), extensivo a **descuentos, promociones y precios de amenidades y servicios** (p. ej. *Personal Trainer, FitKidz*); **semilla de coordenadas de geolocalización** de los 49 clubes incorporada en el código, con **procedimiento manual sin código** para altas y modificaciones; umbrales **Core Web Vitals** (**LCP < 2.5 s, INP < 200 ms, CLS < 0.1**); **WCAG 2.2 AA**; imágenes AVIF/WebP responsivas; tratamiento de **~650 fotografías** del banco de EL CLIENTE; **~150 imágenes nuevas** por IA; **12 animaciones** de 10 s; **1 video institucional** de 45–60 s para “Bajar de Peso”; **sección de administración sin código (CMS)** para contenido e imágenes, que incluye la **edición de las coordenadas de cada club** (las **tarifas, descuentos y promociones no se editan en el CMS**: el motor de precios las **extrae automáticamente** del CRM); **funnel de conversión y tablero ejecutivo en tiempo real** —cuatro etapas **comprometidas**: tráfico → visita guiada agendada → visita guiada proporcionada → nueva membresía, que el tablero presenta como titular; el tablero incorpora además etapas de instrumentación operativa —clic al canal de WhatsApp, cuestionario iniciado, cuestionario completado y cancelación de membresía— que no amplían el alcance ni los KPIs comprometidos en la Sección IV de este Anexo. La definición operativa de cada etapa, su fuente de datos y el responsable de otorgar cada acceso constan en el documento Mapa del Funnel del proyecto, que rige como documento único de medición y no modifica lo pactado en este Anexo—, conectado a las **cuentas de Google** (GA4 y Search Console) para tráfico y métricas on-page (**tiempo en página, punto de salida y conversión tráfico** → **visita agendada**) y al **CRM (vía middleware)** para las etapas de **visita proporcionada y nueva membresía**; **consola interna de captación de leads** de **acceso restringido a personal autorizado** (operadores telefónicos, asesores de club y quien EL CLIENTE designe) que aplica el **mismo cuestionario** y registra el lead en el CRM por la **misma escritura idempotente** que el sitio y “BES”, para **armonizar la captación de leads** en toda la operación; migración con 301 y corrección de los 136 enlaces rotos; migración de DNS con TTL reducido 24 horas antes; y lanzamiento en firme con monitoreo activo 48 horas, seguido ~~de una etapa de estabilización de 2 a 4 semanas del~~

Periodo de Estabilización de 6 (seis) semanas (Cláusula Primera y Anexo Cinco, apartado V) con atención reforzada y corrección de los defectos respecto de las especificaciones de este Anexo y de los ajustes derivados del tráfico real, sin consumir la bolsa de horas de mejora.

I.4 Cronograma de 810 semanas y aprobaciones a cargo de EL CLIENTE

Aprobación	Hito	Momento	Plazo de respuesta	Valor de etapa (para efectos de la Cláusula Décima)
Aprobación 1	Diseño / página pilar	Fin de la Semana 23	48 horas 6 días hábiles	15% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 2	50% del sitio construido	Fin de la Semana 45	48 horas 6 días hábiles	35% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 3	Pre-lanzamiento	Semana 79	48 horas 6 días hábiles	35% del Pago Único del Proyecto A
Aprobación 4	Lanzamiento en firme	Semana 810	Mismo día hábil 6 días hábiles	15% del Pago Único del Proyecto A

~~Los atrasos imputables a EL CLIENTE extienden, día por día, el plazo a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste.~~

El plazo de respuesta de cada aprobación es de **6 (seis) días hábiles** ¹¹³, al término de los cuales opera la aceptación tácita de la Cláusula Décima. **El cronograma de 10 (diez) semanas comprende las etapas previas y el Lanzamiento en Firme; la revisión de la Aprobación 4 se contará desde su entrega y podrá concluir después de la Semana 10.** ¹¹⁶ El momento de presentación de cada entrega y el vencimiento de su revisión se documentarán conforme a la Cláusula Vigésima Cuarta. Si la revisión de una etapa previa impide iniciar una actividad que dependa de ella, el efecto en el cronograma se determinará conforme a la Cláusula Décima y a las reglas de extensión de plazos, sin cargo de stand-by por la sola demora en aprobar. Los atrasos imputables a EL CLIENTE extienden, día por día, el plazo a cargo de EL PRESTADOR, sin responsabilidad para éste. **La demora en resolver estas aprobaciones no causa cargo de stand-by** ¹¹⁵; conforme a la Cláusula Décima Quinta, inciso a), el stand-by sólo procede por la falta o demora en las aportaciones del Anexo Uno. Los valores de etapa sirven para valorar los entregables en los supuestos de las Cláusulas Décima y Vigésima Segunda; no modifican las condiciones de pago de la Cláusula Novena. ¹¹⁴

113 CAMBIO DE EL PRESTADOR Anexo Dos I.4 · plazo de respuesta de las aprobaciones

DESCRIPCIÓN Las 48 horas hábiles de las Aprobaciones 1 a 3 y el «mismo día hábil» de la Aprobación 4 se sustituyen por los 6 (seis) días hábiles de la Cláusula Décima, de modo que exista una sola ventana de revisión en todo el Contrato, contada desde la recepción acreditada de cada entrega, al término de la cual opera la aceptación tácita. La demora en aprobar no causa stand-by; ese cargo sólo procede por las aportaciones del Anexo Uno en los términos de la Cláusula Décima Quinta.

114

RECHAZADO

Anexo Dos I.4 · columna «Valor de etapa»

CAMBIO DE EL CLIENTE Elimina la columna «Valor de etapa» sin control de cambios; deja un «3» suelto; pregunta qué condiciones de pago prevalecen (C792).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se restaura la columna y se precisa que los valores de etapa no son condiciones de pago: sirven para valorar los entregables en los supuestos de las Cláusulas Décima y Vigésima Segunda; las condiciones de pago son las de la Novena.

Comentarios del borrador: C792

115

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Anexo Dos I.4 · aprobaciones

DESCRIPCIÓN La sección remitía al cargo de stand-by «cuando proceda», lo que contradecía el régimen de la Cláusula Décima Quinta una vez acotado su disparador. Se hace expreso que la demora en resolver estas aprobaciones no causa cargo alguno: su efecto es la aceptación tácita y la extensión de plazos día por día.

116

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Tercera I, Octava III, Anexo Dos I.4 y II · consistencia del cronograma

DESCRIPCIÓN La tabla del Anexo Dos I.4 daba «mismo día hábil» a la Aprobación 4, en contradicción con los 6 (seis) días hábiles de la oración siguiente, y la Sección II conservaba «8 semanas» del plazo anterior. Se corrigen ambos y se reconoce que el cronograma de 10 semanas comprende las etapas previas y el Lanzamiento en Firme, mientras que la revisión de la Aprobación 4 se cuenta desde su entrega y puede concluir después de la Semana 10, sin mover el lanzamiento ni la estabilización; cada entrega y el vencimiento de su revisión se documentan conforme a la Vigésima Cuarta.

Sección II — Entregables del Servicio II (agente “BES”)

Agente integrado al sitio con voz natural en español de México e interacción por voz y texto; respuesta a preguntas frecuentes (ubicaciones, horarios, precios, clases y amenidades por club); identificación del club más cercano; recomendación de clases por objetivo; **captura de prospectos** (nombre, correo, teléfono, club de interés y horario) aterrizados en el CRM; **escalamiento a operador humano**; advertencias **YMYL**; **registro de la visita guiada solicitada** —día y horario elegidos por el usuario dentro del horario de atención del club, enviados por correo al club, **sin verificación de disponibilidad ni reservación en sistema alguno**— con **2 recordatorios por WhatsApp** (24 h y 2 h antes); y **resumen del prospecto enviado por correo al club** con información personalizada para el asesor. Entrenamiento con la base de conocimiento completa (49 clubes, clases, membresías y políticas), **reentrenamiento automático**, y desarrollo en 4 semanas más 2 de pruebas con tráfico real, dentro de las ~~8~~**10** semanas del proyecto.

Sección III — Entregables del Servicio III (servicios recurrentes)

Bajo la iguala mensual (Cláusula Octava): operación del sitio sobre la infraestructura de hospedaje que proporciona EL CLIENTE; mantenimiento técnico (seguridad, dependencias, desempeño); mantenimiento de “BES” (base de conocimiento, instrucciones y optimización de costos); operación de la sección de administración y del tablero; reporte mensual ejecutivo; **soporte 24/7 con primer respondiente por agente de voz que recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia (con ticket de ocurrencia)**, y **escalamiento a soporte humano en horario hábil** (Slack y correo); y **bolsa de mejora de hasta 8 (ocho) horas mensuales, no acumulables**. EL CLIENTE administra sus propios contenidos directamente en el CMS; los cambios que requieran la intervención de EL PRESTADOR se atienden con cargo a la bolsa

de mejora. Los excedentes se facturan a la **tarifa de USD \$75.00 (MXN \$1,335.00) más IVA por hora** ¹¹⁷ — la misma tarifa horaria con la que se calculó la bolsa incluida en la iguala. Esta tarifa podrá revisarse mediante aviso por escrito a EL CLIENTE con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. Ninguna hora adicional a la bolsa de la iguala se utilizará ni se facturará sin la aprobación previa y por escrito de EL CLIENTE, quien recibirá antes la estimación de horas y el alcance del trabajo propuesto (Contrato, Cláusula Sexta). Cualquier proyecto nuevo que implique un ~~desarrollo mayor~~ **Desarrollo Mayor** deberá contar con ~~una~~ cotización previa y autorización expresa por escrito de EL CLIENTE antes de iniciar su ejecución. ~~En caso de requerirse horas adicionales o actividades fuera del alcance originalmente contemplado, deberá presentarse a EL CLIENTE la estimación correspondiente y el alcance del trabajo propuesto para su aprobación previa y por escrito.~~

117

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Anexo Dos III · excedentes y desarrollo mayor

CAMBIO DE EL CLIENTE

Inserta «cualquier proyecto nuevo que implique un desarrollo mayor deberá contar con una cotización previa»; suprime la revisión de la tarifa y la regla de aprobación previa; conserva USD 75/hora (C820, C821).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR

Se acepta la regla del Desarrollo Mayor (definido en la Primera) y se restauran la revisión de la tarifa con 30 días de aviso y la aprobación previa por escrito de todo excedente, unificado con la Cláusula Sexta.

Comentarios del borrador:

C820, C821

Niveles de servicio y gestión de incidencias. Los niveles de servicio (SLA), el protocolo de gestión de incidencias y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento constan en el **Anexo Cinco** del Contrato (Cláusula Séptima).

Migración del sitio (entrega única, dentro del Servicio I). La puesta en marcha incluye la migración del sitio actual al nuevo protegiendo el correo y el DNS: inventario previo de los registros DNS (separando los del sitio de los de correo — MX— y otros servicios); migración únicamente de los registros del sitio, sin tocar el correo; reducción del TTL 24 horas antes del cambio para una transición rápida y reversible; conjunto de **redirecciones 301** que cubre los 136 enlaces rotos para no perder posicionamiento; y confirmación, inmediatamente después del cutover, de que el correo corporativo y los demás servicios del dominio siguen operando.

Sección IV — KPIs comprometidos (estrategia comercial)

Los siguientes son los **KPIs comprometidos** del proyecto: dependen de EL PRESTADOR y son verificables. Línea base: auditoría inicial (Semrush, marzo 2026).

KPI comprometido	Línea base	Meta	Verificación
Páginas de club crawlables (SSR)	0 de 49	49 de 49	Google Search Console
Enlaces rotos	136	0	Semrush Site Audit
Schema markup JSON-LD por club	0	49	Google Rich Results Test
Páginas sin H1	11	0	Semrush Site Audit

Core Web Vitals (LCP / INP / CLS)	fuera de umbral	< 2.5 s / < 200 ms / < 0.1	PageSpeed Insights
Cobertura de keywords unbranded	31.1%	55–65%	Semrush
Código de fixes entregado	—	100%	Entregable verificable
<u>Código de fixes implementado y verificable</u>	<u>—</u>	<u>100%</u>	<u>Comprobación funcional del entregable en el ambiente de pruebas o en producción; entrega de su código fuente conforme a la Cláusula Novena, Sección III</u>

Régimen de medición. Los KPIs de implementación (← páginas crawlables, enlaces rotos, schema markup, páginas sin H1, Core Web Vitals y código de fixes) implementado se verifican al Lanzamiento en Firme y condicionan la aprobación final ~~del proyecto~~ conforme a la Cláusula Décima, con las precisiones de medición de esta Sección. La validación funcional del código no exige la entrega anticipada del código fuente ni de los repositorios, cuya transferencia se realiza contra las exhibiciones efectivamente pagadas ¹¹⁸ conforme a la Cláusula ~~Décima~~ Novena, Sección III. El KPI de **cobertura de keywords unbranded** se medirá a los **12 (doce) meses del Lanzamiento en Firme**, siempre que durante dicho periodo (i) la iguala del Proyecto A se haya mantenido vigente y (ii) EL CLIENTE haya mantenido al día las aportaciones del Anexo Uno; su verificación **no condiciona la aprobación final del proyecto** ni genera los remedios de la Cláusula Décima, y su eventual incumplimiento habilita únicamente el plan de remediación previsto en la Cláusula Décima Quinta, ejecutado con cargo a la bolsa de horas de la iguala.

118

CAMBIO DE EL PRESTADOR Anexo Dos IV · KPI de código de fixes

DESCRIPCIÓN La fila «Código de fixes entregado», verificable al Lanzamiento en Firme y condición de la aprobación final, era circular con la entrega del código contra pago: la aprobación final exigía el código, el código exigía el segundo pago y el segundo pago exigía la aprobación final. El KPI pasa a «implementado y verificable» mediante comprobación funcional en pruebas o producción; la transferencia del código sigue la Novena III.

La verificación se realizará sobre los entregables comprendidos en este Anexo y con las herramientas indicadas en la tabla, considerando la infraestructura, accesos e insumos que EL CLIENTE debe proporcionar conforme al Anexo Uno. Las deficiencias atribuibles a dichos elementos se registrarán por la Cláusula Décima, inciso b), y no se imputarán a EL PRESTADOR. ¹¹⁹

119

CAMBIO DE EL PRESTADOR Anexo Dos IV · condiciones de medición de los KPIs

DESCRIPCIÓN La verificación se realiza sobre los entregables del Anexo con las herramientas de la tabla y considerando lo que EL CLIENTE debe proporcionar; las deficiencias atribuibles a su infraestructura o insumos se rigen por la Décima b). Si una herramienta no puede medir al Lanzamiento por falta de datos reales, la métrica se verifica durante la estabilización y su ausencia no impide la aprobación final cuando el cumplimiento se compruebe en pruebas. El KPI de keywords unbranded conserva su régimen separado y no genera penas del Anexo Cinco.

Cuando una herramienta no permita verificar al Lanzamiento en Firme una métrica por falta de datos de uso real del nuevo sitio, esa circunstancia se documentará y la verificación de la métrica pendiente se realizará durante el Periodo de Estabilización en cuanto la información esté disponible. La ausencia de datos de la herramienta no constituye por sí misma

un Defecto ni impide la aprobación final cuando el cumplimiento de las especificaciones correspondientes pueda comprobarse en las pruebas del proyecto. Los incumplimientos efectivamente identificados e imputables a EL PRESTADOR se atenderán conforme a las Cláusulas Décima, Décima Segunda y Décima Quinta, según corresponda.

El KPI de cobertura de keywords unbranded conserva exclusivamente el régimen de medición a 12 (doce) meses, las condiciones y el remedio ya establecidos en esta Sección. Su incumplimiento no se equipara al incumplimiento de los KPIs de implementación ni genera las penas del Anexo Cinco. Para su comparación se utilizarán de manera consistente la fuente, el ámbito y los criterios de la auditoría que constituye la línea base.

Sección V — Inventario de entrega y Componentes Preexistentes (Cláusula Décima Sexta) ¹²⁰

120 CAMBIO DE EL PRESTADOR Anexo Dos V · inventario de entrega

DESCRIPCIÓN Tabla que distingue, componente por componente, lo que EL CLIENTE recibe en titularidad y código fuente (desarrollo específico, contenido, configuración de «BES») de lo que recibe bajo licencia (motor conversacional base, plantillas maestras, herramientas). Responde a C477 y C480 y da certeza a la Décima Sexta II.

Comentarios del borrador: C477, C480

Componente	Naturaleza	Qué recibe EL CLIENTE
Código fuente del sitio (Next.js, React, TypeScript, Tailwind), plantillas de página, configuración del CMS y del tablero	Desarrollo específico	Titularidad y código fuente en repositorio, por mitades contra cada exhibición pagada (Cláusula Novena, Sección III)
Middleware de integración con el CRM de EL CLIENTE (mapeos, resolución de precios, escritura idempotente del prospecto)	Desarrollo específico sobre frameworks de EL PRESTADOR	Titularidad del desarrollo específico y su código fuente; los frameworks de uso general se entregan como paquetes bajo licencia
Contenido editorial de las 148 páginas, imágenes producidas para EL CLIENTE, video institucional y animaciones	Obra por encargo	Titularidad y archivos finales
Base de conocimiento, prompts y configuración de “BES” específicos de EL CLIENTE	Desarrollo específico	Titularidad y archivos de configuración
Motor conversacional base de “BES” (orquestración, gestión de diálogo, integración con plataformas de voz y modelo de razonamiento)	Componente Preexistente	Licencia de uso como parte de los entregables (Cláusula Décima Sexta, fracción II); no se entrega en código fuente
Plantillas maestras de contenido, prompts de sistema de uso general, metodologías y herramientas de desarrollo	Componente Preexistente	Licencia de uso según se incorporen en los entregables; no se entregan
Software de terceros y de código abierto	Licencias de terceros	Inventario (SBOM) con licencias en cada hito (Cláusula Décima Segunda, fracción V)

Anexo Tres — Gastos variables de operación (informativo)

El presente Anexo Tres forma parte del Contrato con **carácter exclusivamente informativo**: presenta los **valores aproximados de los gastos variables** que EL CLIENTE cubriría directamente a los proveedores de inteligencia artificial, voz y mensajería por la operación y manutención de los sistemas de los tres proyectos (Cláusula Décima Cuarta), con sus tarifas de referencia verificadas, los supuestos de volumen y tres escenarios (conservador, realista y optimista). Su contenido íntegro consta en el documento **Gastos Operativos Variables**, versión ~~[●] de fecha [●]~~ 1.2, de julio de 2026, o la versión actualizada que las Partes acuerden antes de la firma ¹²¹, que se agrega como **Apéndice Uno** de este Anexo y se tiene aquí por reproducido. Estas cifras son estimaciones de planeación: no modifican la Contraprestación, no generan obligación de pago a favor de EL PRESTADOR y su recalibración con datos reales no requiere convenio modificatorio.

121

ACEPTADO

Anexo Tres · versión y fecha

CAMBIO DE EL CLIENTE «versión [●] de fecha [●]»; pide el desglose de los costos variables y el plan operativo (C68, C69, C451, C452, C453).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Se identifica el documento: Gastos Operativos Variables, versión 1.2, de julio de 2026, o la versión actualizada que las Partes acuerden antes de la firma, agregado como Apéndice Uno con el desglose por componente y proveedor. Estos gastos se pagan directamente a los proveedores y no son ingreso de EL PRESTADOR.

Comentarios del borrador: C68, C69, C451, C452, C453

Resumen de la estimación mensual por escenario (total variable mensual, sin IVA):

Escenario	USD	MXN (al Tipo de Cambio Contractual)
Conservador	USD \$485 – \$990	MXN \$8,635 – \$17,620
Realista	USD \$785 – \$1,550	MXN \$13,975 – \$27,590
Optimista	USD \$1,150 – \$2,195	MXN \$20,470 – \$39,070

El **desglose por componente, las tarifas verificadas de cada proveedor y los supuestos de volumen** de cada escenario constan en el documento **Gastos Operativos Variables** antes referido. Se reitera el **carácter exclusivamente informativo** de esta estimación: sus cifras no modifican la Contraprestación ni generan obligación de pago a favor de EL PRESTADOR.

Anexo Cuatro — Targets comerciales post-lanzamiento (aspiracionales, no vinculantes)

Naturaleza. Los targets de este Anexo son **aspiracionales y no vinculantes**: no constituyen garantía ni obligación de resultado a cargo de EL PRESTADOR, y su no consecución no constituye incumplimiento del Contrato. **Complementan —no sustituyen— los KPIs comprometidos del Anexo Dos, Sección IV**, que sí son verificables y exigibles conforme al régimen de medición ahí previsto.

Condiciones habilitadoras. Las Partes reconocen que la realización de estos targets depende de condiciones que corresponden a EL CLIENTE, en particular: **(i)** la inversión en palabras clave y pauta conforme a las **recomendaciones que EL PRESTADOR le formule**; **(ii)** la vigencia de la iguala y la actualización oportuna de las aportaciones del Anexo Uno; y **(iii)** la operación comercial interna de sus clubes (atención de leads y visitas). De darse estas condiciones, es razonable esperar que los targets se realicen.

Targets a 12 (doce) meses del Lanzamiento en Firme:

Target comercial	Punto de partida	Target aspiracional
Tráfico mensual del sitio	80,000 visitas	120,000 – 160,000 visitas
Cuestionarios de experiencia ideal completados al mes	Capacidad nueva (hoy no existe)	1,800 – 3,200
Visitas guiadas agendadas al mes vía sitio y “BES”	Capacidad nueva	600 – 1,000
Cobertura de keywords unbranded	31.1% (compromiso exigible del Anexo Dos: 55–65%)	Rumbo al referente internacional de la industria (~74%)

Compromiso de acompañamiento de EL PRESTADOR. EL PRESTADOR hará todo cuanto esté razonablemente a su alcance, **dentro de los límites de tiempo y servicios establecidos en la iguala**, para ayudar a EL CLIENTE a alcanzar estos targets: seguimiento mensual de cada target en el reporte ejecutivo de la iguala, recomendaciones de inversión en palabras clave y pauta con su justificación, y priorización de la bolsa de horas de mejora hacia las optimizaciones de mayor impacto en estos indicadores.

Anexo Cinco — Protocolo de niveles de servicio, gestión de incidencias y continuidad

El presente Anexo Cinco forma parte integrante e inseparable del Contrato y regula, conforme a la Cláusula Séptima, los niveles de servicio (SLA) del soporte, el protocolo de gestión de incidencias y de crisis, y la etapa de estabilización posterior al lanzamiento.

I. Severidades y niveles de servicio (SLA). El primer respondiente por agente de voz opera 24/7; la intervención humana procede en horario hábil según severidad. Las Partes podrán ajustar de común acuerdo la siguiente tabla dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del Contrato; a falta de acuerdo, regirá en sus términos:

Severidad	Descripción	Primera respuesta	Resolución objetivo
Crítico	El sitio o una función esencial caído o inaccesible (no carga; captura de leads sin funcionar).	15 a 30 minutos Máximo 30 minutos, por el primer respondiente disponible 24/7	4 horas hábiles
Alto	Función importante degradada, el sitio sigue operando (integración intermitente).	1 hora hábil	8 horas hábiles
Medio	Problema que afecta parte del sitio sin impedir su uso.	4 horas hábiles	2 días hábiles
Bajo	Incidencia menor o consulta.	1 día hábil	Según lo planeado

~~Los tiempos se miden desde la apertura del ticket de ocurrencia.~~

La primera respuesta automática de severidad Crítica se mide de forma continua, las 24 horas de los 7 días de la semana. Los tiempos expresados en horas o días hábiles se computan únicamente dentro del horario de soporte humano aplicable al proyecto. Dicho horario deberá quedar identificado por escrito por las Partes al establecer el canal dedicado de comunicación de incidentes del Anexo Uno, C.8, antes del inicio del soporte. El horario de atención de los clubes no determina el horario de soporte técnico. Los tiempos se miden desde la apertura del ticket de ocurrencia, con el cómputo continuo o hábil que corresponda a cada compromiso. Cuando la atención requiera información, accesos o actuaciones a cargo de EL CLIENTE, el tiempo de resolución se suspenderá únicamente durante el periodo en que su falta impida materialmente continuar; EL PRESTADOR dejará constancia en el ticket de lo solicitado y de la reanudación del cómputo. No se contabilizan en contra de los niveles de servicio las incidencias originadas en la infraestructura o los insumos a cargo de EL CLIENTE (Anexo Uno, Bloque F), en las plataformas de terceros de la Cláusula Décima Cuarta, en ventanas de mantenimiento coordinadas ni en caso fortuito o fuerza mayor. Las exclusiones de este Anexo no eximen a EL PRESTADOR de atender las obligaciones de diagnóstico, comunicación o continuidad que expresamente le correspondan. Los tiempos denominados «resolución objetivo» tendrán las consecuencias expresamente previstas en el apartado VI cuando éste resulte aplicable. Si la solución definitiva requiere cambios estructurales, se atenderá conforme al plan de remediación de la Cláusula Décima Quinta; dicho plan no elimina las penas que, en su caso, se hubieran causado antes de su implementación. ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾

122

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Anexo Cinco I · exclusiones del SLA

DESCRIPCIÓN Los tiempos se miden desde la apertura del ticket y no cuentan contra el SLA las incidencias originadas en la infraestructura o insumos de EL CLIENTE, en plataformas de terceros, en ventanas de mantenimiento coordinadas ni en fuerza mayor. Es la condición para aceptar penas (Cláusula Séptima II).

123

CAMBIO DE EL PRESTADOR

Anexo Cinco I y IV · horario de soporte y cómputo

DESCRIPCIÓN La primera respuesta automática Crítica se mide 24/7 con un máximo de 30 minutos; la resolución objetivo Crítica pasa a 4 horas hábiles y la primera respuesta Alta a 1 hora hábil, en congruencia con el escalamiento humano en horario hábil de la Séptima I. El horario de soporte se fija por escrito al abrir el canal del Anexo Uno C.8 y no lo determina el horario de los clubes. El cómputo se suspende mientras falte información, acceso o actuación de EL CLIENTE, con constancia en el ticket; las exclusiones no eximen del diagnóstico y la comunicación, y los cambios estructurales van al plan de remediación sin borrar penas ya causadas.

II. Flujo de atención de incidencias. El **primer respondiente por agente de voz, disponible 24/7 (veinticuatro horas, los siete días)**, recibe, clasifica y resuelve o escala cada incidencia, con **ticket de ocurrencia** en todos los casos; el **escalamiento a soporte humano** procede en horario hábil, por Slack y correo.

III. Reporte mensual. Al cierre de cada mes EL PRESTADOR entrega un reporte de los tickets atendidos (severidad, tiempo de respuesta y resolución) y de las horas de mejora consumidas, con el detalle de cada tarea.

IV. Manejo de crisis (severidad Crítica). Tratándose de incidencias de severidad **Crítica**, la comunicación se conduce por el **canal dedicado de comunicación de incidentes** (Anexo Uno, C.8), con **primera respuesta de 15 a automática en un máximo de 30 minutos y resolución objetivo de 4 horas hábiles**, conforme a la tabla del apartado I; EL PRESTADOR mantiene una **comunicación de avance continua al Project Owner hasta el cierre de la incidencia**, y el **análisis de causa raíz** correspondiente se incluye en el reporte mensual del apartado III.

V. Estabilización posterior al lanzamiento. Tras el lanzamiento en firme se ejecuta una etapa de estabilización de ~~2 a 4 semanas~~ **6 (seis) semanas, que concluye por el solo transcurso de ese plazo,** ¹²⁴ con atención reforzada: EL PRESTADOR monitorea el sitio bajo tráfico real y corrige los defectos respecto de las especificaciones del Anexo Dos y los ajustes derivados de la exposición real (dispositivos, integraciones en vivo) sin consumir la bolsa de horas; confirmadas las integraciones en vivo (captura de leads al CRM, datos de clubes y clases, fichas de Google y BES), el sitio pasa a operación normal bajo la iguala. ~~La distinción es expresa: durante la estabilización los ajustes de lanzamiento~~ Durante el Periodo de Estabilización se corrigen sin costo; concluida ésta los Defectos y ajustes de lanzamiento comprendidos en el alcance pactado. Entre su conclusión y el inicio de la iguala continúa la garantía de corrección en los términos de la Cláusula Décima Segunda, fracción VIII. A partir del inicio de la iguala, las nuevas mejoras consumen la bolsa de horas y las fallas se atienden bajo el SLA de este Anexo; terminada la iguala, únicamente subsiste la garantía en los términos de dicha fracción.

124

ACEPTADO CON CONDICIÓN

Anexo Cinco V · estabilización

CAMBIO DE EL CLIENTE Estabilización de 6 semanas (antes 2 a 4).

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Misma regla que la Cláusula Primera: 6 (seis) semanas que concluyen por el solo transcurso del plazo, con objeto acotado a los defectos respecto del Anexo Dos y a los ajustes por tráfico real.

Comentarios del borrador: C279, C280

VI. Penas por incumplimiento de los niveles de servicio (Cláusula Séptima, apartado II). 125

125 ACEPTADO CON CONDICIÓN Anexo Cinco VI · tabla de penas

CAMBIO DE EL CLIENTE Tabla de penalidades propuesta por EL CLIENTE (C125, C830), insertada sin control de cambios y luego eliminada.

POSICIÓN DE EL PRESTADOR Contrapropuesta acotada: penas sólo por severidad Crítica (2 % primera respuesta, 5 % resolución) y Alta (1 % y 2 %) y por reporte mensual no entregado (2 %), por evento, con tope conjunto del 10 % de la iguala del mes; se acreditan contra la siguiente factura; remedio único; no se causan en los supuestos de exclusión del apartado I. No se aceptan el crédito por indisponibilidad (el servidor es de EL CLIENTE), la pena por recurrencia ni la rescisión sin penalización por «incumplimiento grave o reiterado»: la rescisión se rige por la Décima Quinta.

Comentarios del borrador: C124, C125, C829, C830

<u>Incumplimiento</u>	<u>Pena</u>
<u>Tiempo de primera respuesta de severidad Crítica no cumplido</u>	<u>2% de la iguala del mes, por evento</u>
<u>Resolución objetivo de severidad Crítica no cumplida</u>	<u>5% de la iguala del mes, por evento</u>
<u>Tiempo de primera respuesta de severidad Alta no cumplido</u>	<u>1% de la iguala del mes, por evento</u>
<u>Resolución objetivo de severidad Alta no cumplida</u>	<u>2% de la iguala del mes, por evento</u>
<u>Reporte mensual no entregado dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al cierre del mes</u>	<u>2% de la iguala del mes</u>
<u>Tope conjunto mensual</u>	<u>10% de la iguala del mes</u>

Las penas se acreditan contra la siguiente factura de la iguala y constituyen el remedio económico único por el mismo incumplimiento de los niveles de servicio, sin perjuicio de la subsanación y, cuando proceda, la rescisión conforme a la Cláusula Décima Quinta. No se causan en los supuestos de exclusión del apartado I de este Anexo.

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos Uno a Cinco, las Partes los firman al margen y al calce, por duplicado, en la Ciudad de México, en la fecha de firma del Contrato.

Marcado generado mecánicamente por comparación del borrador de EL CLIENTE (cambios aceptados) contra la V4.4; las notas reproducen el registro de decisiones de EL PRESTADOR. Los espacios «[●]» son datos por completar antes de la firma. Documento de negociación; no sustituye la validación de un abogado con cédula.